RRA-2025-RP-101

발 간 등 록 번 호
11-1721137-100019-01

기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선행 연구

2025.12.10.

국립전파연구원
National Radio Research Agency

제 출 문

국립전파연구원 원장 귀하

이 보고서를 “기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선행 연구” 연구의 최종보고서로 제출합니다.

2025. 12. 10.

연구책임자 : 박세훈 연구위원(한국법제연구원)
연 구 원 : 라기원 부연구위원(한국법제연구원)
연구보조원 : 황이경 전문연구원(한국법제연구원)

요 약 문

1. 과 제 명 : 기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선행 연구
2. 연 구 기 간 : 2025.03.17. ~ 2025.12.10.
3. 연구책임자 : 박세훈 연구위원(한국법제연구원)
4. 계획 대 진도

가. 월별 추진내용

세부연구내용	연구자	주별 추진일정										비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
연구총괄 국내외 기술기준 평가 검토 및 개선방안 제시	박세훈											
국외 기술기준 평가 법령 검토 및 시사점 도출	라기원											
업무지원	황이경											
분기별 수행진도 (%)		25%			55%			70%		100%		

나. 세부 과제별 추진사항

1) 기술기준의 법제도적 검토와 영향분석 제도의 현황과 시사점
   - 기술기준 법제도 검토
   - 규제영향 평가 분석
   - 환경기준 영향 분석
   - 개인정보보호 기준 분석
2) 해외 기술기준 영향평가 제도 검토 및 시사점 도출
   - 미국의 행정관리예산처(OMB)
   - 영국 규제정책위원회(RPC)
   - 유럽연합(EC)
   - 종합검토 및 시사점
3) 기술기준의 평가방법으로서의 정량분석과 정성분석의 제안
   - 정량적 평가 방법
   - 정성적 평가 방법
   - 혼합 평가 방법

5. 연구 결과

1) 신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시
2) 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계 개선이 필요
3) 기술기준이 신기술 발전에 빠르게 대응하기 위해서는 산

업 진흥을 위한 규제로 변화할 수 있는 장기적 관점 전환 필요

- 기술기준은 주파수 분배 및 정책을 반영하여 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 경직적 규제로 분류됨
- 경직적 규제로 나타날 수 있는 대표적 현상은 신기술에 대응하여 규제가 따라가지 못하는 규제지체로 볼 수 있음
- 기술기준 이용현황(시장·경제에 미치는 영향)을 정기적으로 분석하고 제도 개선 사항을 도출하여 불필요한 규제를 완화하는 등 기술기준에 대한 사후 조치(제정, 개정, 폐지 등)도 병행할 필요가 있음

4) 이를 기술기준 평가기준 등의 확립을 통해 신기술 적합적으로 기술기준이 제·개정되어 기술선도 국가로 도약 할 수 있음

5) 기술에 관한 상세기준의 대부분이 입법으로 분류되어 있어 입법권자의 의사가 충분하게 반영될 수 있는 그 한계를 넘어 기술기준의 평가제도 구축 방안 마련이 필요함

6. 기대효과

- 인허가 대상에 대한 포괄적 규정을 통해 시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있며, 신기술 발전에 따른 신속한 시장변화에 대응을 위해서는 기술 기준의 사전-사후 평가 관리 방안을 제안하여 향후 기술기준 적합도를 높인 평가기준을 마련함

7. 기자재 사용 내역

- 해당사항 없음

8. 기타사항

- 해당사항 없음

최종보고서 초록

국문 초록
신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시해야 하지만, 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계 개선이 필요하였기에 본 연구의 의의가 있다고 하겠다. 기술기준이 신기술 발전에 빠르게 대응하기 위해서는 산업 진흥을 위한 규제로 변화할 수 있는 장기적 관점 전환 필요하며, 기술기준은 주파수 분배 및 정책을 반영하여 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 경직적 규제로 분류할 수 있고, 경직적 규제로 나타날 수 있는 대표적 현상은 신기술에 대응하여 규제가 따라가지 못하는 규제지체로 볼 수 있다. 기술기준 이용현황(시장·경제에 미치는 영향)을 정기적으로 분석하고 제도 개선 사항을 도출하여 불필요한 규제를 완화하는 등 기술기준에 대한 사후 조치(제정, 개정, 폐지 등)도 병행할 필요가 있었고 기술기준 평가기준 등의 확립을 통해 신기술 적합적으로 기술기준이 제·개정되어 기술선도 국가로 도약 할 수 있다.

시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있으며, 신기술 발전에 따른 신속한 시장변화에 대응을 위해서는 기술 기준의 사전-사후 평가 관리 방안을 제안하여 향후 기술기준 적합도를 높인 평가기준을 마련한다.

영문 초록

The significance and core challenges of the research you presented, along with concrete directions for institutional improvement to secure the rapidity and flexibility of technology standards, are outlined from a legal and institutional perspective.

The introduction of a technology standard evaluation system is significant for overcoming the structural limitations of existing Technology Assessment—specifically, the 'prolonged evaluation period' and 'lack of legal binding force'—to achieve the national goal of accelerating technological innovation. Core Legal Review: It is essential to examine whether the evaluation system for swiftly introduced technology standards is clearly delegated by the intent of the legislator (higher law) and accurately reflected in subordinate administrative rules (notifications, guidelines). Problem: If the delegation from the higher law is unclear, the subordinate rules may violate the principle of the prohibition of comprehensive delegation or lead to arbitrary interpretation by the administrative agency, thereby undermining administrative predictability and acceptability. Improvement Direction: New clauses mandating 'review of suitability for new technology' or 'regular evaluation of technology standards' must be added to relevant higher laws, such as the Framework Act on Administrative Regulation or the Framework Act on National Informatization. Furthermore, the evaluation criteria and

procedures must be clearly stipulated to enhance the legal stability of the evaluation system.

Current technology standards are often categorized as rigid regulations because they prioritize the 'efficient use of radio frequency resources' (e.g., resolving interference issues), leading to regulatory lag that fails to keep pace with new technologies. Technology standards must be transformed into flexible regulations that promote industry growth. Expansion of Comprehensive Concept Definition: To expand market choice and autonomy, the definition of products and services within technology standards must be changed to be comprehensive and function-oriented. Example: Instead of listing specific technological methods (Positive List), adopt an approach that only specifies 'minimal safety and performance objectives (Negative List)', leaving the means of achievement to the market. This approach, linked with post-hoc management of technology standards, can accelerate the market entry of new technologies. Introduction of Performance-Based Regulation: Regulation should shift from requiring specific technical specifications to mandating the achievement of minimal performance levels. Legal Basis: Relevant laws, such as the Radio Waves Act, should be revised to penalize violations of the obligation to "achieve target performance and safety standards." This legally ensures room for market participants to freely apply innovative technologies.

Even after the enactment or revision of technology standards, post-hoc measures must be implemented concurrently, such as regularly analyzing the impact on the market and the economy to swiftly ease unnecessary regulations. Mandatory Regular Analysis of Technology Standard

Utilization: The concept of the existing sunset clause under the Framework Act on Administrative Regulation should be expanded. It must be legally mandated to conduct an obligatory 'utilization status (market/economic impact)' analysis of technology standards every three or five years. Purpose: This analysis will lead to post-hoc measures such as deregulation, revision, or abolition, allowing for the proactive removal of unnecessary regulations. Establishment of New Technology Suitability Evaluation Criteria: When evaluating technology standards, quantitative and qualitative evaluation criteria must be established to include factors such as 'market suitability,' 'technological neutrality,' and 'contribution to national technology leadership.' Effect: These criteria will incentivize the timely reflection of technology standards suitable for new technologies, ultimately contributing to the nation's rise as a technology-leading country.

The introduction of these pre-hoc and post-hoc evaluation management measures will play a crucial role in legally establishing a flexible and innovation-friendly regulatory environment that enhances the suitability of technology standards and responds swiftly to market changes.

색 인 어	한글	기술기준, 유연한 규제, 네거티브 규제 , 사후관리
	영문	Technical Standards, Flexible Regulation, Negative Regulation, Post-hoc Management

SUMMARY

제1장 서 론

제1절 연구의 배경 및 목적

○ 이 연구는 신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시함

- 산업 활성화 기반 마련을 위해 포괄적 네거티브 기술기준 도입 검토
- 필수적인 신기술에 대한 선제적인 기술기준을 마련함으로써 기술에 대한 규제 완화, 신기술 발전 지원 방안으로서의 기술기준 평가제도 도입 방향 제안

○ 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계 제시

- 성장동력 산업의 활성화를 위한 기술기준 신속처리제도에 대한 법적 근거 마련 및 기술기준 신속처리 담당 조직 구성으로 기술기준 신속처리제도 도입 방안 마련
- '기술기준 유연화와 사후평가제도', '해외 기술기준 체계 분석', '기술기준 관리체계 개선 방안', '기술기준 사후관리 도입 검토'를 수행함으로써 기술기준 유연화에 적합한 영향 분석 방안을 제시함

○ 기술기준이 신기술 발전에 빠르게 대응하기 위해서는 산업 진흥을 위한 규제로 변화할 수 있는 장기적 관점 전환 필요

- 기술기준은 주파수 분배 및 정책을 반영하여 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 경직적 규제로 분류됨

- 경직적 규제로 나타날 수 있는 대표적 현상은 신기술에 대응하여 규제가 따라가지 못하는 규제지체로 볼 수 있음

- 기술기준 이용현황(시장·경제에 미치는 영향)을 정기적으로 분석하고 제도 개선 사항을 도출하여 불필요한 규제를 완화하는 등 기술기준에 대한 사후 조치(제정, 개정, 폐지 등)도 병행할 필요가 있음

○ 기술영향평가는 신기술에 대한 사회적, 경제적, 환경적 파급효과를 분석하여 관련 대응 정책의 마련에 활용하기 위해 실시되고 있으나, 2003년 시범 실시 이후 수행주체, 수행 횟수, 활용도, 평가 방법 등 여러 측면에서 한계가 제기되고 있는 상황임

- 끊임없이 새로운 기술이 출현하고 있는 시대의 흐름을 고려할 때 선제적 대응 및 유연하고 신속한 선진화된 기술기준 전문분야의 기술기준에 대한 체계를 구축할 필요가 있음

- 그러나 기술 분야의 규제기준은 고시, 훈령, 예규, 공고 등 다양한 형식으로 존재하고 있어 기술 분야의 입법 범위나 존재형식을 확정하기 어려운 한계가 존재함

- 이에, 기술에 관한 상세기준의 대부분은 입법으로 분류되어 강제력을 가지나, 이러한 기준을 마련하는 과정에서 입법권자의 의사가 충분하게 반영되는 데 한계가 있고, 규제심사를 비롯한 입법절차가 형식적으로 이루어지는 데 그칠 우려가 있어, 기술기준 평가제도의 도입방안의 모색이 필요한 시점임

제2절 연구의 내용 및 방법

1. 연구범위

○ 본 연구는 신기술 발전에 따라 해당 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있도록 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시하는 데 초점을 맞춤

○ (규제영향분석의 개념) 규제영향분석은 규제의 도입으로 기업과 국민이 부담해야 하는 비용을 줄이고 경제활동의 효율성을 증가시키기 위한 규제합리화의 수단으로 이해할 수 있음

- OECD는 규제영향분석을 “제안된 규제나 존재하고 있는 규제의 긍정적·부정적 영향을 체계적으로 평가함으로써 좀 더 바람직한 의사결정을 위한 도구”로 정의하고 있음
- 정부가 시장상황을 고려하지 않고 균형을 상실한 규제를 도입할 경우, 오히려 자원배분을 왜곡시키거나 민간부문의 자율성을 위축시켜 더 큰 사회적 비용을 초래할 수 있음

○ (기술기준 유연화와 사후평가제도) 유연한 규제, 기술영향평가, 기술기준 신속처리제도 등 논의를 진행하기 위한 주요 개념을 살펴보고, 이를 바탕으로 기존 우리나라의 경직적인 규제체계의 보완 방향 제시

- 기존 우리나라의 경직적인 규제체계는 제4차 산업혁명으로 인한 디지털 기술의 발전의 속도를 따라가지 못하고 있음
- 이에 대응하기 위한 기술기준의 유연화 방안으로 이 연구에서는 ‘기술기준의 내용과 형식을 유연화하는 방안’과 ‘기술기준의 개정이 완료되기 이전에 예외적으로 규제유예·규제면제를 적용하는 신속처리방안의 적용가능성’을 검토하고자함
- 먼저 ‘기술기준의 내용과 형식을 유연화하는 방안’은 네거티브 규

제, 원칙중심 규제, 자율규제 등 현재 규제유형보다 유연화된 방식으로의 규제 전환을 의미하는 것으로, 이는 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있음. 그러나 법령 개정에 소요되는 시간으로 인해 궁극적으로는 시장의 수요에 신속하게 대응하기 어렵다는 한계가 있음

- 다음으로 '신속처리방안 도입'을 통해 기술기준에 대한 개선요청에 대응하여 전문가가 이의 타당성, 합리성 등을 검토하고, 이를 바탕으로 기술기준의 제·개정여부와 개선 범위·내용 등을 결정할 수 있음. 이는 규제법령에 대한 적극해석, 예외적 규제면제 등을 통해 규제유연화를 보완할 수 있음

○ (해외 기술기준 체계 분석) 미국 및 EU에서 새로운 기술을 도입할 때 어떠한 절차를 거치고, 그 내용은 어떠한지를 전반적으로 살펴보고 일본의 기술기준 제·개정 절차 검토

- 우선, '미국'의 경우 1980년에 규제유연화법(Regulatory Flexibility Act)을 제정하였고, 이에 따라 각 행정기관은 규제유연성분석을 실시하여야 함. 이 연구에서는 미국 FCC(Federal Radio Commission)에서의 규칙 제안, 변경 등의 절차 초점을 두고 살펴봄. 이에 따르면 현재 미국의 기술기준은 '발의-규칙청원 공고-규칙제정안 공고-규칙제정관련 의견수렴-추가규칙제정안 공고-최종규칙'의 순으로 제정됨. 또한 FCC에서는 규제의 원활한 이행을 위한 기술 지원 매뉴얼을 작성하여 게시·배포하는 등의 노력을 수행 중에 있음

- 다음으로 'EU'의 경우, 1983년 유럽공동체설립조약에 따른 이사회지침을 제정한 이후, 범 유럽차원에서 하나의 정책과 기술기준을 마련하여, 유럽연합 내 방송통신서비스 규제환경의 단일화를 꾀함. 이를 위해 RED(Radio Equipment Directive) 지침 수립, 유

럽표준화기구(ETSI, CEN, CELEC)를 통한 유럽표준 제정 및 채택 등을 통해 유럽 내 기술기준 통합을 위한 노력 중임. 이때 EU에서의 관련 법률 제·개정 절차는 '투명성 및 이해 관계자 참여 보장', '유럽 표준화를 위한 연례 유럽연합 표준화작업 프로그램', '유럽 표준화기구에 대한 표준화 요청', '조율된 표준에 대한 공식적인 이의 제기', 'ICT 기술 사양의 식별'의 단계 등을 거침

○ (기술기준 관리체계 개선 방안) 기술기준 유연화 방안을 개괄적으로 살펴본 뒤, 포괄적 네거티브 방식, 원칙중심규제, 자율규제 각각의 적용가능성을 검토함 또한 기술기준 운영 및 관리체계상 문제를 확인하고 이의 개선 방향을 단기와 장기로 구분하여 제시

- 이에 따라 이 연구에서는 기술기준 관리체계 개선(단기)과 유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)이라는 방안을 각각 검토함

- 우선 '기술기준 관리체계 개선(단기)'의 경우 전문인력풀을 활용한 기술기준 제·개정을 위한 별도 조직을 구성할 수 있음. 이때 전담조직은 '다부처 다자간 이해관계 조율 및 기술기준 산학연관 협력체계 구축·운영', '신기술을 반영한 기술기준 제·개정 방향 설정 및 추진', '실무 기술 연구를 통한 신뢰로운 기술기준 확보', '전문가 육성을 위한 교육프로그램 개발 및 운영' 등의 역할을 수행할 수 있음

- 다음으로 '유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)'의 경우 규제지체 현상의 발생을 미연에 방지하기 위한 것으로, 네거티브 규제, 원칙중심 규제 등의 방향을 고려해 볼 수 있음. 특히 이 연구에서는 기술기준 영향평가제도를 도입을 제시하고 있는데, 이을 통해 보다 빠르게 신기술에 대한 기술기준을 정립할 수 있을 것이며, 이때 기술 전문가뿐 아니라 법률 전문가도 함께 참여함으로써 향후 기술기준의 법률적 문제 역시 검토할 수 있음

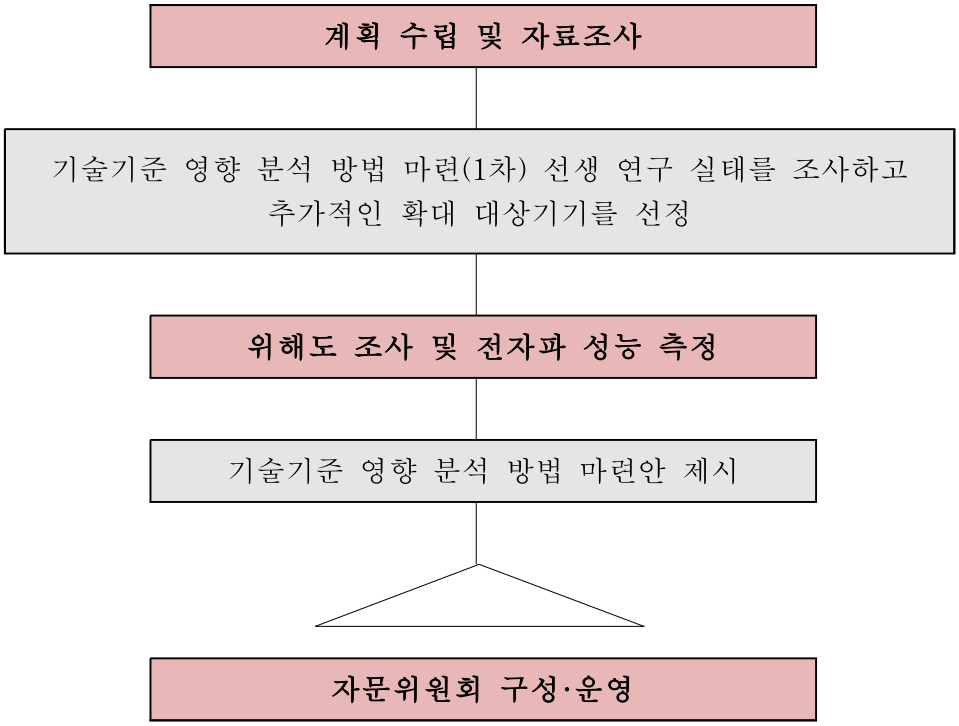
○ (기술기준 사후관리 도입 검토) 기술기준 사후관리 개념에 대해 살펴보고, 이의 운영을 위한 운영단 구성에서의 이들의 기능, 임무, 운영방안 등을 제시

- 인허가 대상에 대한 포괄적 규정을 통해 시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있음. 즉, 신기술의 발전에 따른 신속한 시장변화에의 대응을 위해서는 우선 기술 출시 후, 사후 평가·관리하는 방향을 고민해 볼 수 있음
- 이를 위해 이 연구에서는 전문인력을 이용한 '기술기준 사후관리 운영단(전문연구반)'을 제한하고 있는데, 이는 다양한 전파이용 융합기술에 신속히 대응하고 기술기준의 신뢰성을 높이기 위함을 목적으로 함
- 이들은 '기술기준 제도개선이 필요한 부분을 결정하는 협력적 기능', '기술기준 선진화 체계 구축을 위한 정책지원 등의 기능', '기술기준 신뢰성 확보를 위한 실무 기술 업무 기능' 등을 수행할 수 있음

2. 연구방법

가. 연구추진전략

국립전파연구원, 기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선생 연구를 위한 이해를 증진하고, 기술기준 영향 분석에 대한 올바른 인식의 저변확대



나. 이해관계자 및 전문가 대상 의견수렴

- ❍ 협회, 유관단체, 기업 등 산업계와의 간담회 등을 통해 제도개선 필요사항에 대한 의견수렴
- ❍ 기술기준의 영향 분석을 위한 방법 마련을 위해 운영관리 실태 및 규제현장의 애로사항에 관한 의견수렴
- ❍ 경제학, 행정(정책)학, 법학 등 여러 영역의 전문가를 대상으로 법제개선안에 대한 자문회의 실시 및 의견수렴

다. 추진방법 및 내용

구 분	추진방법 및 내용
자기적합확인 대상기기 조사	· 적합성평가 고시의 대상기기 전반에 대한 분류 재검토 · 제품의 용도 및 사용 환경을 검토하여 대상기기군 선정
전자파 위해도 평가	· 적합성평가 대상기기 재분류시 적용된 위해도 평가 결과 재검토 · 전자파 성능에 대한 측정 및 분석
자문위원 검토	· 전자파 위해도 평가 및 성능 측정 결과에 대한 자문위원 의견 수렴 · 국립전파연구원 및 소비자보호원 등 기관의 자문 및 의견 교류
자기적합확인 대상 확대기기 분류(안) 제시	· 제도 개선을 위한 대상기기 확대방안 제시

< (Bottom-up) 이해관계자 및 전문가 의견수렴 프로세스 >

연구 절차	연구 수행 내용
내용 분석	조사대상에 대한 분석항목 설정 분석방향 설정
▼	
조사 준비	조사방법 설정 설문 기획 면접대상 전문가 선정
▼	
조사 실시	실무가 및 전문가 회의 등 개최를 통한 의견수렴
▼	
결과 분석	의렴수렴을 통한 실무적용 가능성 제고 시사점 및 연구결과물 도출

라. 입법론적 연구방법

○ 「음악산업진흥에 관한 법률」 및 관련 법령의 내용 및 체계 등의 비교·분석을 통한 시사점 도출

○ 법령 개정(안)에 대한 법리적 분석 및 입법기술적 타당성 분석

< 연구의 주요 내용 및 방법 >

구분	주요 내용	비중
문헌조사 연구방법	• 노래연습장업 규제 연혁 조사 • 노래연습장업 관련 법령 및 규제 검토 • 국내 관련법령 등의 조사연구 • 관련법제에 관한 기존 연구 성과, 정책자료 등 분석 • 노래연습장업 운영 현황 및 주요 이슈 검토 • 운영 관리 및 규제 현황 실태 조사	40%

구분	주요 내용	비중
입법론적 연구방법	◆ 입법체계 정비방안의 법리적 분석 ◆ 입법체계 정비방안의 입법기술적 타당성 분석	30%
이해관계자 및 전문가 의견수렴	◆ 전문가회의 등 개최를 통한 의견수렴 ◆ 충실한 의견 수렴을 통한 실무적용 가능성 제고	30%

제2장 기술기준의 법제도적 검토와 영향분석 제도의 현황과 시사점

제1절 기술기준 법제도 검토

○ 한국의 기술기준 법제도는 산업표준화법을 중심으로 전기통신사업법 등 관련 법령에서 규정되며, 강제 및 자율 기준을 통해 기술 혁신과 안전을 균형화 함

○ 기술기준은 법률 > 시행령 > 고시·훈령·공고의 계층 구조로 운영되며, 국가기술표준원이 주도적으로 관리

○ 기술기준 규제는 산업표준화법 등 법령에서 제품 특성, 제조방법, 적합성평가를 강제하며, 인허가·신고를 통해 기준 미달 업자 진입을 차단하고 벌칙으로 준수를 강제해야 함

○ 고시·훈령·공고 등 다양한 형식으로 운영되며, 안전 보호와 시장 실패 방지를 목적으로 성능·사양 기준을 세분화하고 있음[1)]

○ 그러나 제·개정 지연과 형식의 다양성으로 인해 신산업 발전이 저해

1) https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=131031 (최종방문일: 2025.11.14.)

되는 문제가 제기됨

○ 제정 과정은 규제심사와 법제심사를 거치는데, 평균 소요 기간이 길어 기술 변화에 대응이 늦음

1. 기술기준의 개념과 법적 성격

○ 우리나라는 「행정규제기본법」 제정 후 규제관리 체계를 본격적으로 도입하였으나, 기술혁신 속도가 더욱 빨라지는 가운데 실제 기술규정에 관한 일반 행정규칙까지도 법령에 준하여 관리되고 그에 따른 모든 행정절차를 거침으로써 신기술의 등장과 시장의 변화 속도를 충분히 따라가지 못하고 있는 규제 지체 현상을 겪고 있음[2)]

○ 기술기준 지연현상을 유발하는 원인으로 「행정규제기본법」, 「법제업무 운영규정」, 「행정절차법」 등에서 규정하고 있는 행정예고, 의견수렴, 규제심사, 규제영향분석 등 복잡한 행정절차를 들 수 있음[3)]

○ 기술기준은 대부분 강제력을 갖는 행정규칙이지만, 이러한 기준이 만들어지는 과정에서 입법권자의 의사를 충분히 반영하기 어렵고, 규제심사 또한 형식적으로 이루어질 우려가 있어 체계 정비가 필요함

○ 기술기준은 기존에 주파수·안전·성능 확보 중심의 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 기술적 규율의 성격을 가지고 있음. 이 같은 규제는 신기술의 사업화에 있어 기준 미비로 지연되는 문제를 발생시킬 수 있음

2. 기술기준 체계 개편의 정책적 요구

○ 기술기준이 법령·고시 형식으로 존재하기 때문에 제·개정 절차에서 상당한 시일이 소요되며, 유관 부처, 산업계, 전문가와의 협의가 장기

2) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 51면.
3) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 59면.

화 되는 경향이 있어 신속 제·개정이 어려움

○ 사소한 개정 사항도 행정 절차상 개정까지 최소 6개월 이상 소요되어 신산업 발전 저해하고 있어 4차 산업혁명으로 기술 변화 주기가 짧아지는 상황에서 기존 절차로는 대응하기 어려움

○ 2025년 정부는 규제혁신 및 신산업 활성화를 위해 '先허용-後규제 방식' 패러다임으로의 전환을 강조하고 있음[4)]

3. 포지티브 기반 규제의 한계 및 네거티브 규제 전환의 필요성

○ 기존 우리나라 규제체계는 포지티브규제 방식에 기반하여 기술의 다양성을 충분히 포용하지 못하는 문제가 있으며, 신기술 등장 시 즉각적인 규제 공백 또는 규제지체를 발생시킴

○ 기술 융합·복합 서비스 증가로 인해 사양 중심 규제는 더 이상 적합하지 않으며, 규제 패러다임의 전환은 4차 산업혁명 시대에 기술 경쟁력을 확보하기 위한 핵심적인 과제로 인식되고 있음

○ 현행보다 유연화된 방식인 원칙·성능 중심의 네거티브규제 방식으로의 전환이 필요하며, 네거티브 전환은 기술기준의 유연성과 시장 대응 속도를 높이는 핵심 전략임

제2절 규제영향 평가 분석

1. 규제의 필요성 평가

○ 기술기준 규제는 국민 안전 보호와 공공 보안을 유지하며, 소비자를 위해 검증된 기술·제품만 시장에 유통되도록 하는 데 필요함. 또한 시장 실패를 방지하고 유치 산업을 육성하는 산업정책 도구로 작용하며,

4) 국무조정실,「2025년 성과관리 시행계획」, 2025. 4, 47면.

국제 표준 조화를 통해 무역 분쟁을 예방함

○ 기술기준 규제는 항공기나 핵 기술 같은 고위험 분야에서 사고를 예방하고, 제품 안전 및 소비자 정보 보호를 강화함. 이를 통해 업자 진입을 제한하고 기준 미달 제품의 유통을 차단하며, 벌칙으로 준수를 강제함

○ 기술기준 영향평가는 기존 규제에 대한 사후적 검토로 기존의 기술기준이 시장, 경제, 사회에 미치는 영향을 평가하여 기술기준을 개선하기 위함이며, 기술기준이 기술 발전 또는 쇠퇴를 적절하게 반영하고 있는지, 새로운 기준의 도입이나 기존 기준의 폐지가 필요한지를 판단함

○ 기술기준 시행 이후 규제 목적 달성 여부, 부작용 발생 여부, 실용적 운영 여부 등을 검토해야 하며, 기술기준 제·개정 시에는 단순 안전성이나 품질 보호만이 아니라 신기술 수용, 산업 활성화, 시장 유연성 확보의 필요성까지 함께 고려해야 할 것임

○ 기존 산업 위주 규제체계가 신기술·신산업의 성장을 저해한다는 인식이 확대됨에 따라 정부가 정책적으로 규제혁신 과제를 주요 전략으로 추진중에 있음

2. 규제 내용과 대안 설정

○ 기술기준이 늦어지면 인증·시험 기준도 함께 지연되어 전체 산업 생태계에 부정적 영향 초래되며, 기술이 먼저 등장하고 규제가 뒤따르는 구조를 바꿀 필요가 있음. 포지티브규제가 기능하기 어렵기 때문에 산업의 자율성·창의성 극대화를 위해 네거티브규제가 필요함

○ 신속처리제도는 새로운 제품 또는 기술을 활용하고자 할 때 기존 규제에 저촉되는 부분이 있는지를 신속하게 확인하는 제도와 필요한 경우 규제법령이 개정되기 이전에 시범사업을 예외적으로 허용하는 내

용을 포함하는 것으로, 보다 신속하게 체감할 수 있는 기술기준의 유연화를 위한 신속처리제도를 도입은 기존 절차의 한계를 극복하기 위한 대안이 될 것임[5)]

○ 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 첨단로봇, 신소재, 합성생물학, 스마트 의료 등과 같은 기술들이 제4차 산업혁명을 이끌고 있음

- 전 세계는 이미 디지털 사회로 급속하게 변화하고 있고, 이 과정에서 법령에 근거하는 규제가 기술의 발전 및 산업변화의 속도에 대응하지 못하는 문제점이 지속적으로 제기되고 있음

○ 디지털 기술이 발전에 따른 규제 애로의 핵심내용은 경직적인 규제체계에 있음. 우리나라의 규제 관련 법령에서는 기존 시장을 기준으로 하여 가능한 부분과 그렇지 않은 부분을 규율하고 있기에, 원칙적으로 법에 명시되지 않은 것은 수행할 수 없음

3. 비용-편익 분석

○ 규제영향평가에서 비용-편익 분석은 신설 또는 강화되는 기술기준의 경제적 타당성을 객관적으로 입증하는 핵심 요소이며, 규제의 순 편익을 정량적으로 도출하는 것을 목적으로 함

○ 기업, 소비자, 정부 등이 규제 준수를 위해 지출해야 하는 직접적 및 간접적 비용을 산출하고, 규제 도입을 통해 사회적으로 얻게 될 긍정적 효과를 금전적으로 환산하며, 규제가 관련 산업 생태계 전반이나 다른 경제주체에 미치는 광범위한 경제적 영향을 고려하게 됨. 이를 통해 추정된 비용과 편익을 비교하여 순 편익이 가장 크고, 규제 목적을 효과적으로 달성할 수 있는 최선의 규제 대안을 제시함

○ 기술기준 영향분석에서 비용-편익 분석은 기존 기술기준의 시행 이후 실제로 발생한 사회·경제적 비용과 편익을 측정하고, 규제의 지속 또

5) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 150면.

는 개선 필요성을 판단함

○ 이에 규제영향분석의 문제점을 개선하고 보다 효율적으로 운용될 수 있도록 하기 위한 제도 개선이 필요 기존의 규제영향분석은 총 8개 항목, 20개 요소로 나누어 평가하도록 되어 있음

○ 복잡다기하게 세분화된 평가항목과 요소로 인해 기술 내용이 중복되는 등의 비효율이 발생하였고, 분석주체인 중앙행정기관에도 큰 부담으로 작용함

○ 이에 따라 기존의 평가항목과 요소를 현실에 맞게 통합하고 단순화시켜 '규제의 필요성 및 목표, 규제의 비용편익분석 및 비교, 규제내용의 적정성 및 실효성'의 3개 항목, '규제의 신설·강화의 필요성, 규제의 목표와 기대효과, 대체수단 및 기존규제와의 관계, 규제의 비용편익분석, 경쟁에 미치는 영향, 규제의 명료성, 이해관계자 협의, 집행 상 예상 문제점'의 8개 요소로 정비함

- 그 결과 분석서 작성에 따른 업무 부담이 경감되고, 분석내용의 내실화를 통해 그 활용도를 제고하는 효과가 있을 것으로 기대됨

4. 중소기업 영향 분석

○ 기술혁신은 중소기업의 경쟁력의 원천이며 또한 지속성장을 위한 중요 요인임

○ 기술혁신의 중요성에도 불구하고 중소기업들은 다양한 자원제약으로 인해 기술혁신을 비롯한 기업활동을 원활하게 추진하지 못하고 있는 것이 현실

○ 중소기업의 기업 활동에 영향을 미치는 제약요인은 여러 가지가 있지만 대표적인 제약 요인은 규제로 나타남

○ 기은경제연구소의 조사에 따르면 중소기업의 기업활동에 영형을 미치는 규제가 기업경영에 지장을 79.9% 초래하거나 심각한 영향을 주

고 있다고 응답하였으며 이는 중소기업이 규제를 기업성공의 장벽으로 인식하고 있다는 점을 보여줌[6)]

○ 이러한 중소기업의 인식은 특히 기술혁신이 기업의 성패를 가르는 신산업 분야에서도 확인됨

5. 이해관계자 의견 수렴

○ 기술기준 제·개정은 다양한 이해관계자와의 수렴 절차가 필수로, 기술기준 신설·개정 시 반드시 행정예고를 실시하여야 하며, 산업계·전문가·지자체·국민의 의견을 수렴해야 함

○ 규제심사 과정에서 규제영향분석서를 제출하고, 국무조정실 규제개혁위원회에서 심사를 실시하며, 부처간 협의, 산업계·기관 의견 반영 등 기술적 타당성과 실현 가능성 검토가 이뤄져야 함

○ 중소기업중앙회가 3일부터 5일까지 중소기업 300개사를 대상으로 실시한 '중소기업 규제 애로조사' 결과를 26일 발표

- 기술기준 규제는 중소기업에 인증·시험 비용 부담과 제·개정 지연으로 원가 상승(29.0%) 및 가격경쟁력 하락을 초래하며, 전체 기업의 43.7%가 규제 수준을 '높다'고 평가한다. 기술혁신 활동을 제약해 신제품 출시와 신사업 진출(11.0%)을 지연시키고, 고용 확대(29.7%)와 설비투자(9.0%)를 제한

○ 조사 결과, 중소기업 43.7%가 현 규제 수준이 '높다'고 평가했다. 규제 수준을 '낮다'고 답한 기업은 10%에 불과했다. 규제가 기업 경쟁력에 미치는 영향 역시 부정적이라는 답변이 48.3%로 긍정적이라는 응답(7.0%)보다 높았음

6. 결과 분석 및 정책 권고안 제시

6) 기은경제연구소, 「중소기업 규제실태와 개선방안」, 기은경제연구소, 2008.

○ 향후 기술기준 제도는 기존의 경직적 구조를 넘어 유연성과 신속성, 기술혁신 대응성, 국제조화, 사후관리 강화라는 네 가지 핵심 방향으로 개편될 필요가 있음이 확인됨

○ 기술혁신은 중소기업 경쟁력의 핵심이자 지속성장의 중요한 요인이나, 중소기업은 자원제약과 규제 부담으로 인해 혁신 활동 추진에 어려움을 겪고 있음

○ 중소기업의 79.9%가 규제가 기업 경영에 지장을 주거나 심각한 영향을 미친다고 인식하며, 특히 신산업 분야 중소기업의 46.9%가 규제 애로를 경험함

○ 2015년 한국개발연구원 조사에서는 중소기업 규제정책에 대한 만족도가 2.89점으로 보통 이하였으며, 규제 완화와 동시에 적절한 규제 도입의 균형 필요성이 제기됨

제3절 환경기준 영향 분석

○ 환경기준은 국민 건강과 생태계 보호를 위해 대기·수질·토양·소음 등 오염물질 허용 기준을 정하는 법적 규범임

○ 최근 탄소중립·ESG 강화 추세에 따라 기준이 전면적으로 상향·확대되고 있으며, 이에 따른 사회·경제·산업 전반의 영향 분석이 중요해지고 있음

○ 환경기준 변화 핵심 동향으로는 WHO 권고치 반영한 대기오염 기준 강화, 기후위기 대응 중심의 배출 규제 강화, ESG·국제환경협약과 연계 강화 등임

○ 기술 발전은 환경 오염을 증가시키기도 하고(대량생산, 자원소비), 환경규제는 기술혁신을 유도해 오염을 줄이는 방향으로 작용함

○ 특히 기술기준은 환경오염물질 배출의 기술적 한계와 가능성을 나타내며, 이는 환경기준 달성을 위한 '배출허용기준' 설정의 근거가 되어 기업의 환경기술 개발 및 적용을 촉진하거나, 규제를 피하기 위한 기술 변화를 이끌어내기도 함

○ 중소기업중앙회는 2024년 11월 중소 제조업체 730개사를 대상으로 실시한 '중소기업 환경규제 이행애로 실태조사'결과 대기(67.3%), 폐기물·자원순환(46.0%), 폐수(30.0%) 순으로 부담, 오염물질 배출 사업장 37% 경영 부담 '높다'고 나왔음

○ 경제적 부담으로는 허가·신고 의무(66.3%), 배출기준 준수 곤란(36.3%), 설비 투자(수천만~억 단위)로 원가 상승·경쟁력 저하가 우려됨

○ 인력·행정 제약으로는 전문인력 고용 부담(22.7%), 정보 부족·처리 지연, 64% '경영 부담 크다'고 대답함

○ 혁신·생존 위협에는 중복규제·준비기간 부족으로 신사업 지연, 지역경제 침체 우려

○ 60.3%는 "자율관리형 규제 전환 필요"(인센티브 유도)가 필요하며 45.2%는 중복규제 해소·관리 일원화, 29.3%는 유예기간 보장 요구함.

○ 역량 부족 문제도 있어서 행정력·인력 미달, 대기업 대비 납품·입찰 탈락했다고 대답함

1. 환경기준 영향 분석의 의의

○ 환경기준 영향 분석을 통해 환경 개선 효과의 객관적 예측, 경제·산업적 파급효과의 균형 있는 검토, 정책 이해관계자 간 갈등 조정, 사회적 수용성 확보, 근거 기반 정책설계가 가능해짐

○ 이는 단순 규제 중심 접근에서 벗어나, 기술혁신과 산업 전환을 촉진하고 지속가능한 발전을 지원하는 정책적 방향 설정에 중요한 역할을 하게 됨

○ 환경기준 영향 분석은 규제의 적정성과 실행 가능성을 검토하여 정책 실패를 예방하고, 장기적으로는 국민 건강과 국가 경쟁력을 동시에 강화하는 전략적 의사결정의 기반이라는 점에서 중요한 의의를 가짐

2. 분석 요소

○ 환경적 영향 측면에서는 기준 강화에 따라 발생하는 대기·수질·토양·소음 등의 오염물질 저감 효과를 평가하며, 생태계 보전 및 기후위기 대응 효과를 분석하고, 건강비용 절감, 생태계 복원 비용 절약 등 환경개선 편익을 정량·정성적으로 산정하여 정책적 타당성을 판단함

○ 사회·보건 영향 분석에서는 국민 건강 보호 효과와 환경 건강 위험 감소 수준을 검토한다. 더불어 환경불평등 해소와 지역 간 격차 완화 정도를 평가함

○ 경제·산업 영향 분석에서는 기업 및 산업계가 부담해야 할 설비투자 및 기술개발 비용을 파악하고, 기준 개정이 국가 및 지역 경제에 미치는 파급효과를 종합적으로 검토함

제4절 개인정보보호 기준 분석

○ 정보화 시대 이후 개인정보 보호의 중요성을 강조하는 인식이 확산하기 시작하면서 전 세계적으로 개인정보 보호를 강화하는 방향으로 법체계를 정립하고 발전시켜 왔음

○ 미국의 경우 1973년에 공정정보실행원칙(FIPPs: Fair Information Practice Principles)을 수립하였고, 이를 기반으로 캘리포니아주는 2023년 1월부터 소비자 개인정보 보호법(CCPA)을 대체하여 한층 강

화된 개인정보 보호 권리법(CPRA)을 시행하고 있음

○ 한편 EU에서는 2018년 5월에 일반 개인정보 보호법(GDPR)이 발효되어 시행 중이고, 일본에서는 2003년 5월에 개인정보 보호법이 처음 제정된 후 3년 주기로 개정하여 2022년 4월부터 개정된 개인정보 보호법을 전면 시행하고 있음

○ 우리나라는 이러한 글로벌 흐름에 더해 몇몇 주요 유출 사고에 따른 특수성까지 반영하여 해당 법·규제를 발전시켜 왔으며, 대표적으로 2020년 8월 이른바 데이터3법(개인정보 보호법, 정보통신망법, 신용정보법)을 시행

- 개인정보 보호법은 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 '가명정보' 개념을 도입하였고, 개인정보 유출 등을 감독할 컨트롤타워로서 개인정보보호위원회를 출범시킴. 신용정보법은 금융 분야 빅데이터 분석에 가명정보를 이용 가능하도록 하였으며, 정보통신망법은 온라인상 개인정보 감독 기능을 개인정보보호위원회로 이관시킴

제5절 시사점

○ 기술기준 제도는 기존의 경직적 규제 체계에서 벗어나 보다 유연하고 신속한 구조로 재편될 필요가 있음

○ 현재 기술기준 관련 법령은 부처별로 산재해 있고, 개별 산업의 특성에 따라 상이하게 적용되고 있음. 이러한 구조는 규제 일관성 부족과 중복 규제 우려를 초래하므로, 통합적 기술기준 관리체계 구축이 필요함

- 「행정규제기본법」, 「산업표준화법」, 「환경정책기본법」 등 관련 법률 간의 정합성 확보 및 기술표준의 법제화 절차 명확화가 중요

○ 규제영향평가가 형식적으로 수행되는 문제를 개선하기 위해, 정량적

분석 기법(비용-편익 분석, 민감도 분석 등)을 확대하고 이해관계자 참여(기업, 시민단체, 학계 등)를 제도적으로 보장하며 사후평가(post-evaluation)를 의무화하는 등 성과 중심의 규제평가체계로 전환할 필요가 있음

- 특히 중소기업 영향 분석의 내실화는 기술규제가 혁신 저해요인으로 작용하지 않도록 하기 위한 핵심 과제

○ 환경규제가 점차 기술수준과 직결되는 추세 속에서, 환경기준 설정 시 기술기준을 사전 검토·연동하는 시스템이 요구됨. 즉, 환경 친화적 기술개발을 장려하면서도 산업 경쟁력을 유지할 수 있도록, 동적(Adaptive) 기술표준 체계를 구축해야 함

○ 기술기준은 제정 후에도 기술 변화, 시장 상황, 산업 구조의 변화에 따라 적합성을 지속적으로 점검해야 하며, 이를 위해 기술기준 사후관리 운영단을 구성하여 기술기준 이용현황 분석, 규제의 개선·완화·폐지 여부를 체계적으로 검토하는 기능을 수행하여야 할 것임

○ 기술기준은 단순히 기술적 측면만을 다루는 규범이 아니라 사회적·경제적·환경적 파급효과를 모두 고려해야 하는 종합 규범이라는 점에서 개인정보보호·환경·보안 등 확장된 공공적 기준을 반영할 필요가 있을 것임

○ 특히 기술기준 영향평가 제도에는 개인정보 보호 및 보안, 환경영향, 경제·사회적 영향 등 다차원적 분석 항목을 포함하여 기술기준이 국민의 안전과 권익 보호, 지속가능성, 공공성 등을 균형 있게 확보할 수 있도록 해야 함

제3장 해외 기술기준 영향평가 제도 검토 및 시사점 도출

제1절 미국의 행정관리예산처(OMB)

1. 미국행정관리예산처 OMB

가. 미국 규제영향분석 제도 RIA(Regulatory Impact Analysis)

○ RIA(규제영향분석)는 미국 연방정부가 새로운 규제 또는 기존 규제 변경을 추진할 때, 그 규제가 가져올 경제적·사회적·환경적 영향 전반을 체계적으로 분석하여 정책의 타당성과 효율성을 검증하는 절차임

○ 미국 RIA는 모든 규제에 적용되는 것은 아니며, 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 'Significant Regulation'을 대상으로 수행됨

○ 특히 새로운 규제 또는 규제 변경이 연간 1억 달러 이상의 경제적 효과(비용 또는 편익)를 발생시키는 경우, 그 규제는 'Economically Significant Rule'로 분류되며 보다 심층적이고 정량적인 분석이 요구됨

○ 안전·건강·환경·소비자 보호 등 공공성 높은 분야의 규제는 영향 범위가 크므로 RIA 수행 요구가 강화되는 경향이 있음

나. 운영기관 개요: OMB(Office of Managyment and Budget)

○ OMB(Office of Management and Budget)는 대통령의 정책, 예산, 관리와 규제상의 목적을 달성하는데 조력하는 대통령의 집행기구 중 하나로 크게 5개의 자원관리 부문과 4개의 법령상의 부문 그리고 7개 이상의 전반적인 지원부문으로 구성되어 있음

○ 1921년 예산회계법에 따라 재무부 산하 예산국으로 시작하여, 1939년 대통령실로 이관되었고, 1970년 리처드 닉슨 행정부에서 현재의 관리예산실로 승격됨

○ OMB는 대통령의 예산안을 의회에 제출하고 행정부 기관을 감독하며,

예산 개발 및 집행, 타 기관의 재무, 서류 작업, IT 관리 등을 수행함

- 또한, 각 행정 기관의 정책 평가, 예산 조정, 규제 정책 분석 등을 담당하며, 대통령 거부권 행사를 통해 의회 예산 편성권을 견제하기도 함

○ OMB가 명시적으로 행정기관의 입법에 관여하게 된 계기가 된 법률은 1980년에 제정된 The Paperwork Reduction Act(PRA)임 법률에서 OMB에 OIRA를 설치하고 OIRA로 하여 정부의 각 기관의 불필요한 서류업무에 대해 정보자원 관리의 효율성을 기하도록 해 OIRA에게 행정기관의 모든 행위를 심하고 승인하도록 함

- 하지만 OIRA가 행정기관의 실질적 규제행위에 직접 관여하도록 하는데엔 한계가 있었고 각 행정기관 입법에 직접 관여하도록 한 것은 이후 대통령령에서 이루어짐

2. 평가특징

가. 비용·편익 분석의 정량적 분석

○ 신설·개정 규제에는 경제적 비용과 편익을 정량적으로 분석해야 한다는 원칙은 오랜 전통적 기준으로 1993년 행정명령 12866은 각 기관은 의도된 규제의 비용과 편익을 모두 평가하고 합리적 판단 하에 편익이 비용을 정당화하는 경우에만 규제를 제안하거나 채택 하도록 명시했음

- 이후 2011년 E.O. 13563은 이를 재확인하며, “가능한 정확하게 예상되는 현재와 미래의 편익과 비용을 정량화”를 지시했음

○ 바이든 E.O. 14094에서도 12866, 13563의 원칙을 보강하고 재확인하며, 유효함을 나타냈음

○ 2023년 OMB는 규제분석 지침인 Circular A-4를 전면 개정하여 규제검토 프로세스를 현대화하고 개선하기 위한 방안을 제안 하였는데

Circular A-4는 비용편익 분석 등 규제 도입시 필요한 분석에 대한 지침으로 미국행정기관이 규제 도입과 관련하여 사용하는 기술적 가정 및 정책적 접근 방식을 규정하고 있음

- E.O. 12866, 13563, 14094를 기초로 작성되어, 규제 효과를 정량적으로 분석해야 함을 거듭 강조하고 있음

나. 규제 필요성·대체방안 분석의 법적 근거 및 구현

○ 규제의 필요성은 질적 양적으로 설명되어야 하며, 특정 규제 상황이 존재하는지 판단하기 전에 잠재적 필요성을 먼저 분석 해야함 이는 일정한 제약을 가하는 공적 행위인 만큼 정당성은 충분한 분석이 필요함을 보여줌

- 이는 E.O. 12866의 규제 철학에 관해 a절에서 연방 기관은 법에서 요구하거나, 법을 해석하는데 필요하거나 민간시장이 공공보건과 안전, 환경 및 미국 국민의 복지를 보호하거나 개선하지 못하는 경우에만 규정을 공표해야 한다고 명시되어 있음

- b절에서는 보완하는 항목으로 규제설계 시 고려해야 힐 실천 원칙 5가지를 제시하고 있음 이는 기존 규제 철학에 형평성, 유연성, 비용최소화, 대안 평가를 통합하려는 목적을 지니며 내용은 다음과 같음

  1. 편익이 비용을 정당화 해야 한다
  2. 사회적 부담 최소화와 누적 규제 고려
  3. 순편익을 극대화 하는 대안 선택
  4. 성과 중심 규제 설계
  5. 비규제적 수단과 인센티브 분석

○ Circular A-4 지침에 따르면, 규제 조치의 필요성은 시장 실패(외부효과, 공유자원, 공공재, 시장 지배력, 정보 비대칭 등)의 교정, 행동 편향 대응, 정부 운영 및 서비스 제공 개선, 분배의 공정성 및 형평성 제

고, 시민권 및 시민의 자유 보호 또는 민주적 가치 증진 등의 경우에 발생할 수 있음

다. 주요 규제에 대한 공개적 의견 수렴 절차 진행

○ 미국 규제는 12866, 13563 등 행정명령에서 공개 토론을 강조하고 있으며 13563호 제b항은 “관련 분야 전문가, 이해당사자, 공공 전체와의 정보·논의 교환을 기반으로 규제를 마련” 해야 함을 명시하여 공개참여의 중요성을 명문화함

제2절 영국 규제정책위원회(RPC)

1. 영국 규제정책위원회(RPC)

가. 영국 영향평가제도 IAs

○ 영국의 Impact Assessment(IA)는 정부가 새로운 법률·규제·정책을 도입하거나 기존 제도를 변경할 때 발생할 경제적·사회적·환경적 영향 전반을 체계적으로 분석하는 공식 문서이며, 정책 선택 시 근거 중심(Evidence-based) 판단을 강화하고, 불필요하거나 과도한 규제를 방지해 정책 품질을 높이기 위한 핵심 도구로 활용됨

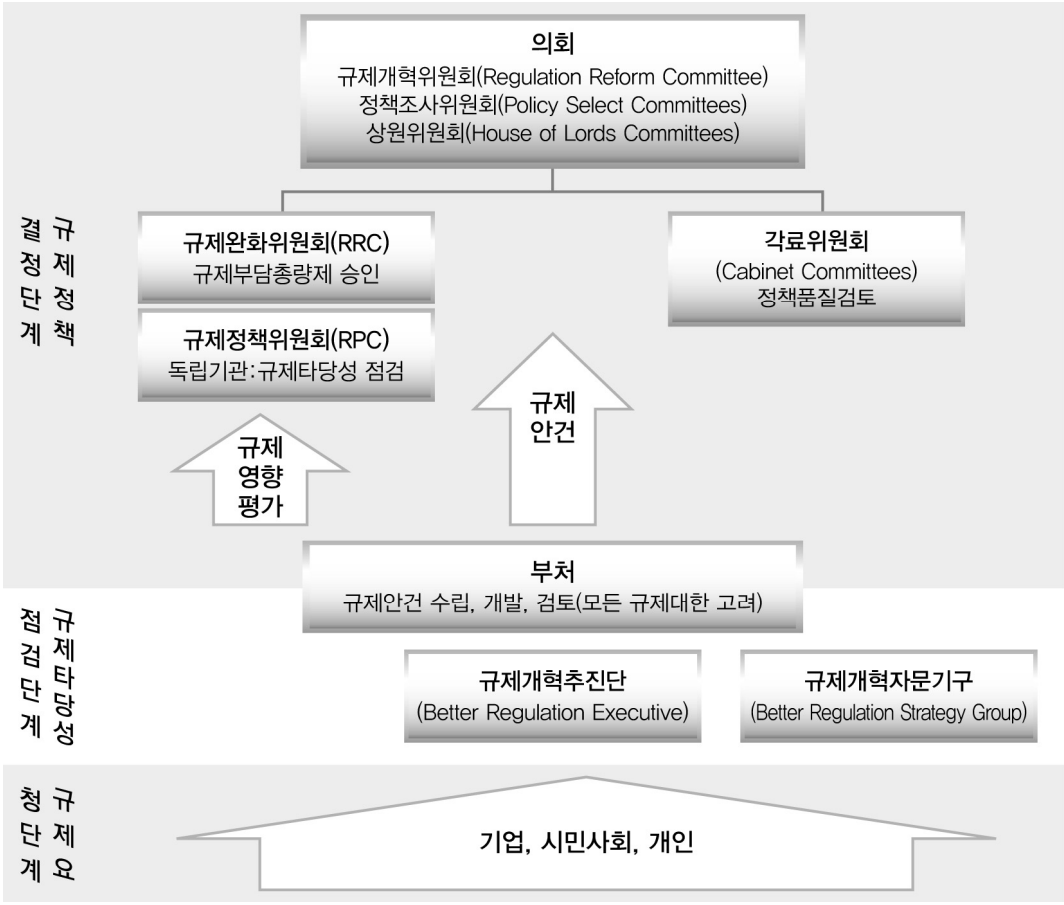
○ IAs는 영국 정부 전체가 공통적으로 따라야 하는 Better Regulation Framework(BRF)의 핵심 요소이며, 내각부(Cabinet Office)와 재무부(HM Treasury)의 지침을 기반으로 진행됨

○ 영국의 모든 주요 신규 규제 및 정책 변화는 IA 작성 의무가 있으며, 특히 비용이 큰 규제는 영향 수준에 따라 더 정교한 분석을 요구함

○ 미국과 달리 영국은 규제 도입 초기부터 초기 IA(Initial IA)를 작성하여 정책 설계 단계부터 분석을 반영하는 특징이 있으며, 최종 규제안 제출 이전에 최종 IA(Final IA)가 의회에 제출되어 정책 결정의 근거 문서 역할을 함

나. 운영기관 개요: RPC(Regulatory Policy Committee)

○ 영국의 규제정책 결정과정은 다음과 같음



영국의 규제정책 결정 과정

자료: 이혁우, 영국의 규제비용총량제가 한국의 규제개혁체계에 주는 시사점, 2013.

2. 평가특징

○ 영국 규제개혁의 기본방향은 2005년 BERR의 규제개선 TF팀(Better Regulation Task Force)이 발간한 Less is More보고서와 BIS가 2013년에 발간한 Better Regulation Framework Manual에 나타나 있음

- Less is more 보고서의 주요 내용은 정부에 의하여 규제의 행정

적 부담과 비용을 줄이기 위한 노력과 정부의 각 부처는 새로운 규제를 도입하는 경우 규제대상자에게 지나치게 부담이 되는 규제는 단순화하거나 폐지하도록 하는 One In ONE Out(OIOO) 방식의 활용을 규제개혁에 포함시켜야 한다고 권고하고 있음

- 이러한 전제에 근거하여 5가지 원칙을 설정하여 설명하고 있으며 정부가 수행해야 할 사항에 관하여 몇 가지 제안을 권고 하고 있음[7)]

○ 비례성 : 보고서는 규제에 관해 오로지 필요한 경우에만 개입하여 수행될 것을 요구하며 규제에 의하여 손해나 피해가 발생하는 경우 구제조치는 위험과 비용이 상응하고 서로 간 균형이 이루어질 것을 요구하고 있음

- 정책목표를 달성하기 위한 모든 대안적 방법들은 단순하게 처방적인 규정이 아니라는 점을 고려해야 함 따라서 대안적 방법은 적용하는데 있어 더욱 효과적이고 비용이 적어야 함
- 규제는 영국에 있는 사업체의 99.8%에 해당되는 소규모 사업체에 대해서 불균형적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해야 함
- EC(유럽공동체) 지침은 내용상 또는 효력상 수정이나 개정 없이 영국의 국내법상으로 이전되어야 함
- 집행되는 영역은 집행에 의하여 부담되는 위험을 고려해 상응해야 함
- 집행은 가능한 징벌적인 성격보다는 교육적 성격에 의해 이루어져야 함

○ 책임성 : 규제당국은 각종 규제에 관한 결정에 대하여, 이를 정당화시킬 수 있는 근거를 갖고 있어야 하며, 일반적인 공공의 감시에 순응해야 함

---

7) 이준호, “영국의 규제개혁 동향 규제개혁 보고서를 중심으로”, 외국법제정보, 2009, 61~109쪽

- 규제당국과 집행자는 그들이 내리는 결정과 판단에 대하여 명확한 기준 및 지표를 확립해야 함
- 관련된 일련의 절차를 진행하는데 있어서 그 내용은 공개되어야 하며, 일반 규제대상자들에게 접근이 용이해야 하며 결과에 대하여 공정하고 효과적인 이의제기와 구제절차가 마련되어야 함
- 규제당국은 관련부처 및 의회 그리고 일반 대중에 대하여 책임의 소재를 명확하게 하여야 함

○ 일관성 : 규제당국의 규제는 기준에 있어서 조화를 이루면서 공정하고 일관성있게 실행되어야 하는데 특히 업무적인 측면에 있어서 규제당국은 관련부처간에 조화를 이루면서 양립할 수 있어야 하며, 양자간 제휴된 방식으로 업무수행이 이루어져야 함

○ 투명성 : 규제를 시행하는 과정에 있어서 단순하면서도 규제대상자 친화적으로 유지하고 개방된 절차운영이 이루어져야 하는데 목적을 달성하기 위하여 규제의 필요성 확보와 명확한 정책목적의 정의가 선행되어야 하며, 효율적으로 네트워크를 통해 모든 이해당사자들간의 의사연락이 이루어져야 함

- 의사연락 네트워크를 통한 자분에 있어서 질문과 답변이 정확하게 이루어지기 위하여 이해관계자들에게 최소한 12주전에 충분한 정보가 제공되어야 함
- 규제내용은 명확하고 단순하여야 하며 평범한 언어로 기술된 가이드라인은 규제가 시행되기 12주 전에 발표되어야 함
- 규제대상자들은 법과 명백한 최선관행에 의하여 그들의 의무가 무엇인지에 관해 인식되도록 해야 함
- 규제를 준수하기 위하여 규제대상자들에게 충분한 시간 제공과 지원이 이루어져야 함

- 위반의 결과에 대해서는 명확하게 인식되도록 전달되어야 함

○ 대상성 : 규제는 방생된 문제점에 관하여 명확하게 집중되어야 하고 부정적인 부수효과는 최소화 되어야 함 규제의 대상성에 대한 집중을 하는 과정에 있어 산탄효과적 접근(Scattergun Approach)은 피해야 함

제3절 유럽연합(EC)

1. 유럽위원회(EC)

가. 유럽연합 영향평가제도 IA

○ 유럽위원회(EC)의 Impact Assessment(IA)는 EU 차원의 새로운 입법·정책·프로그램 제안을 준비할 때, 해당 조치가 가져올 경제·사회·환경적 영향을 종합적으로 분석하는 사전평가 제도임

○ 유럽의 IA는 단순 규제평가를 넘어, 정책 옵션의 설계 단계에서부터 영향을 통합적으로 고려하여 EU 정책결정의 합리성·투명성·근거중심성(Evidence-based Policy)을 확보하기 위한 핵심 프로세스로 운영됨

○ 유럽의 IA는 EC가 입법 초안을 제출하기 전에 반드시 실시해야 하는 절차로 자리잡았으며, EU 전체 정책 품질을 높이는 핵심 수단으로 평가받고 있음

○ “Better Regulation Agenda(더 나은 규제 아젠다)”의 중심 요소로, 정책 주기 전 과정에 걸쳐 IA·Stakeholder Consultation·Ex-post 평가가 연계되어 운영됨

○ EC IA는 EU 조약(TFEU)과 EC 내부 운영 규정에 기반해 수행되며, 새로운 입법 제안, 주요 전략문서, 프로그램·펀딩 정책 변경 등 광범위한 정책 영역에 적용됨

○ 경제적 비용이 크거나 사회·환경 영향을 크게 미칠 것으로 예상되는 경우 정식 IA 수행 의무가 적용되며, 경미한 정책일 경우 간소 IA 또는 정성 중심 IA로 대체될 수 있음

○ 소비자 보호, 환경정책, 무역정책, 내수시장·경쟁정책 등 EU 전체에 영향이 미치는 분야가 많아, IA는 국가 간 영향 및 EU 단일시장에 대한 파급효과 분석을 필수적으로 포함함

나. 운영기관 개요: EC(European Commission)

○ 유럽위원회(European Commission, EC)는 EU의 행정부 기능을 수행하는 핵심 기관으로서, EU 전체의 공동 이익을 대표하며 법안 제안, 정책 집행, 조약 이행 감시 등을 담당하는 조직임. 27개 회원국의 이해관계를 조정하며 EU 차원의 통합 정책을 설계·집행하는 중앙 행정기관에 해당함. EC는 독립적 과학·정책 분석 기능을 포함해 다양한 부문에서 규제·정책의 품질을 관리하며, Impact Assessment(IA) 제도의 주관 기관으로서 정책 평가와 근거 기반 정책결정(Evidence-Based Policy Making)을 주도하는 역할을 수행함

○ EC는 EU에서 유일하게 법률·정책을 공식적으로 제안할 수 있는 '입법발의권'을 보유함. 이는 회원국 정부나 유럽의회가 아닌 EC가 문제를 정의하고 새로운 규제나 정책의 필요성을 판단해 최초 제안서를 작성한다는 의미이며, IA 수행이 필수적 기반으로 활용됨

○ EC는 EU의 연간 예산을 편성·운영하고, 회원국이 집행하는 프로그램 및 기금의 적정성을 점검함. 지역균형발전, 환경, 농정, 연구개발 등 폭넓은 분야에서 정책 집행 및 성과관리를 책임짐

○ EC는 회원국이 EU 조약과 규정을 적절히 이행하는지를 감시하는 기능을 수행함. 위반 사항이 발생할 경우 회원국을 상대로 법적 절차를 개시할 수 있는 권한을 보유하여 EU 법질서의 일관성을 유지함

2. 평가특징

가. 기술기준이 환경, 경제, 사회적 측면에 미치는 영향을 포괄적으로 평가

○ 유럽위원회 Impact Assessment는 규제나 정책 제안이 환경·경제·사회 전 영역에 미치는 영향을 통합적으로 분석하는 것을 기본 원칙으로 삼고 있음. 단일 지표 중심의 평가가 아니라 다차원적 영향을 균형 있게 고려하도록 구조화돼 있음. 특히 EU가 추구하는 탄소중립, 지속가능발전 같은 상위 전략 목표와의 정합성을 중점적으로 점검함

○ 종합적으로 EC의 포괄적 영향평가는 단순 규제 영향 산출 이상으로, 다양한 가치 기준을 조정해 정책 품질을 높이는 기능을 수행함. 환경·경제·사회가 모두 고려된 정책 설계가 가능해지고, EU 전체의 지속가능성과 일관성을 강화하는 기반 역할을 함

나. 이해관계자 의견 수렴을 필수적으로 진행하여 평가에 반영

○ EC는 이해관계자 의견의 균형을 맞추기 위해 특정 집단의 영향력이 과도해지지 않도록 검증 절차를 운영함. 의견 간 충돌이 존재할 경우 IA 내부에서 그 이유를 설명하고, 조정 방안이나 대안 검토 결과를 투명하게 제시함. 이러한 절차적 정당성 확보는 정책 수용성에도 긍정적 영향을 미침

○ 결과적으로 EC IA의 이해관계자 참여는 규제 설계의 현실 적합성을 높이고, 잠재적 갈등을 사전 완화하며, 시행 과정에서의 예측 가능성을 강화하는 역할을 수행함. 제도적 참여 구조가 정책의 신뢰성과 정당성을 보강하는 핵심 요인으로 작동함

다. 규제의 대안과 비용편익 분석을 중점적으로 수행

○ 대안 평가 과정에서는 정책 목표 달성 수준, 비용 대비 효율성, 부정적 외부효과 등을 종합적으로 검토함. 일부 대안이 소수 집단에 불균

형한 부담을 줄 경우 보완조치나 대체 수단을 검토하도록 구조화돼 있음. 따라서 대안 분석은 단순 비교를 넘어 정책 설계를 개선하는 조정 기능을 수행함

○ 결과적으로 EC IA의 비용편익 중심 대안 분석은 규제의 비례성과 효율성을 확보하는 데 기여함. 가장 적정한 정책 조합을 선택할 수 있도록 하여 EU 차원의 정책 일관성, 비용 절감, 정책 신뢰도 향상에 긍정적 효과를 가져오는 구조임

제4절 종합검토 및 시사점

1. 객관성과 투명성을 확보하기 위한 외부 평가기관 활용

○ 미국, 영국, EU 모두 규제영향평가의 객관성과 투명성을 확보하기 위해 외부 평가기관 또는 독립적 검토 체계를 적극적으로 활용하고 있음. 미국은 OIRA를 통해 부처 평가의 질을 점검하고, 영국은 RPC를 별도 기구로 두어 독립적 검증을 수행함. EU도 RSB를 통해 IA 품질을 통제하는 구조를 운영함. 이러한 외부 검증 체계는 자체평가의 한계를 보완하는 핵심 장치로 작동함

○ 외부 기관 활용은 평가 내용의 신뢰성을 높이고, 정책 결정 과정에 대한 외부 감시 기능을 강화함. 특히 데이터의 타당성, 분석 가정의 적절성, 대안 검토의 형식적 처리 여부 등을 점검함으로써 부처가 규제 강화를 정당화하기 위해 편향된 분석을 수행할 가능성을 낮춤. 이를 통해 규제 정책의 공정성과 일관성을 보장함

○ 종합하면 한국도 규제영향분석 제도에 외부 전문기관 또는 독립적 검증 기구를 강화할 필요가 있음. 평가의 신뢰성을 높이고 자의적 판단을 최소화하며, 규제 품질을 체계적으로 점검할 수 있는 인프라 확충이 요구됨

2. 규제의 경제적·사회적 영향을 종합적으로 평가

○ 미국, 영국, EU는 규제의 경제적 영향뿐 아니라 사회적 영향까지 통합적으로 고려하는 평가방식을 공통적으로 채택하고 있음. 특히 EU는 환경·경제·사회 3축의 균형을 기본 원칙으로 구성하고 있으며, 영국도 사회적 분배효과를 IA 핵심 요소로 반영하고 있음. 미국 역시 경제성을 중심으로 하나 사회적 영향과 분배적 영향 분석을 명시적으로 요구하고 있음

○ 종합평가 방식은 규제의 편익과 비용이 특정 계층이나 산업에 불균형하게 집중되는 문제를 사전에 점검할 수 있게 함. 경제성 중심 평가만으로는 파악하기 어려운 취약계층 영향, 지역적 편차, 사회적 갈등 가능성 등을 분석해 정책 효과를 보다 현실적으로 반영할 수 있음. 이는 규제의 실질적 성과 제고에 중요한 요소임

3. 이해관계자 의견 수렴을 적극적으로 반영하여 규제의 수용성 향상

○ 세 국가·지역 모두 이해관계자 의견 수렴을 IA 과정의 핵심 단계로 운영하고 있음. 미국은 고시·공청회 중심 구조를 갖고 있으며, 영국은 기업·시민 대상 협의를 필수 절차로 하고, EU는 공개협의·전문가 자문·회원국 의견 등을 복합적으로 활용함. 이러한 참여 구조는 정책 정당성과 현실적 타당성을 확보하는 데 중요한 도구로 인정받음

○ 이해관계자 의견은 단순 의견 수집이 아니라 실제 규제 대안과 분석 구조를 수정하는 근거로 활용됨. 예를 들어 부담 과도, 기술적 시행 가능성 문제, 중복 규제 우려 등이 제기되면 평가 내용이나 규제 설계가 변경되는 사례가 빈번함. 의견수렴 결과가 정책 품질을 향상하는 자원으로 기능한다는 의미임

4. 중소기업의 부담 완화를 위한 별도 평가와 지원 방안 필요

○ 영국 IA는 SME Test를 통해 중소기업에 대한 영향을 별도로 평가하

고 있으며, 미국과 EU도 중소규모 사업자 영향 평가를 IA 항목에 포함하고 있음. 세 지역 모두 중소기업이 규제 부담에 상대적으로 취약하다는 점을 제도적으로 인정하고 있음. 이러한 별도 검토는 규제 설계의 형평성과 현실성을 높이는 데 중요한 역할을 함

❍ 중소기업 영향 평가는 비용부담, 행정적 절차, 규제 준수 가능성 등 다양한 요소를 점검하도록 구성됨. 특히 영국은 중소기업의 부담이 과도할 경우 대체 규제 방식, 단순화 조치, 지원 프로그램 마련을 공식적으로 검토하도록 규정함. EU도 중소기업 영향 최소화를 위해 단계적 적용, 유예기간, 지원 프로그램 등을 활용함

❍ 중소기업을 위한 별도 검토는 전체 산업의 경쟁력 유지에도 기여함. 중소기업이 규제 부담을 견디지 못해 시장에서 이탈할 경우 산업 생태계가 약화되기 때문에, 초기 단계에서 부담을 줄이는 것이 중요함. 미국·영국·EU 모두 이러한 경제구조적 맥락을 고려하여 제도화된 평가체계를 마련한 상태임

❍ 한국도 중소기업 영향 평가를 확대하고, 규제 준수 비용을 줄일 수 있는 지원 장치를 강화할 필요가 있음. 단순 평가에 그치지 않고, 중소기업에 특화된 보완정책·유예조치·행정지원 등 실질적 지원 체계를 마련해야 규제의 부정적 파급을 최소화할 수 있음

제4장 기술기준의 평가방법으로서의 정량분석과 정성분석의 제안

제1절 정량적 평가 방법

1. 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis, CBA)

○ 기술기준 평가방법에서 비용편익분석(CBA)은 특정 기술 기준 도입에 따른 모든 비용과 편익을 화폐 가치로 정량화하여 경제적 타당성을 평가하는 핵심적인 방법론

- 이 분석은 주로 공공 정책 및 투자 사업의 의사결정을 돕는 데 사용

○ 비용편익분석은 다음의 주요 단계와 지표를 통해 정량적으로 수행됨

2. 비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis, CEA)

○ 기술기준 평가방법에 비용효과분석(CEA)을 적용하는 것은 새로운 기술이나 표준이 도입될 때 발생하는 비용과 그로 인한 효과(편익)를 비교하여 경제적 효율성을 판단하는 방법

- 주로 편익을 화폐 가치로 측정하기 어려울 때 사용

○ 비용효과분석의 주요 특징은 비용 측정, 효과측정, 결과, 활용으로 나누어서 볼 수 있음

- 비용 측정: 투입되는 비용은 모두 화폐 가치로 측정(예: 기술 도입 비용, 운영 비용, 규제 준수 비용 등)
- 효과 측정: 효과(또는 편익)는 화폐 가치가 아닌 물리적, 비금전적 단위로 측정(예: 안전성 향상 정도, 불량률 감소율, 온실가스 감축량, 예방된 질병 건수 등)
- 결과: 비용-효과 비율(Cost-Effectiveness Ratio, CER) 또는 증

분 비용-효과 비율(Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER)로 나타내며, 이는 특정 효과 단위당 소요되는 추가 비용을 의미

- 활용: 보건의료, 환경, 공공 정책, R&D 사업 등 편익의 화폐화가 어려운 공공 부문에서 널리 활용

제2절 정성적 평가 방법

1. 전문가 델파이 조사법(Delphi Method)

○ 본 연구는 기술기준 평가방법의 정성적 평가를 위해 전문가 델파이 조사법을 적용

- 델파이 조사법은 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 합의를 도출하는 정성적 연구 기법으로, 미래 예측이나 정책 결정에 활용된다. 1964년 RAND 연구소에서 개발된 이 방법은 집단 판단이 개인 판단보다 정확하다는 원리에 기반하며, IT·교육·군사 분야에서 널리 사용

○ 델파이 기법은 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 합의를 도출하는 정성적 방법으로, 기술 수준 평가의 주관성을 객관화

- 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 수렴과 합의를 도출하며, 기술 수준의 주관적 판단을 객관화한다. 델파이 방법은 미래 예측이나 정책 방향 설정에 적합하며, 전문가 집단의 집단 지성을 활용해 신뢰성을 높임

2. 이해관계자 설문 및 심층 인터뷰

○ 기술기준 평가를 위한 이해관계자(기술 전문가, 산업 종사자, 정책 담당자) 설문지는 델파이 1차 개방형 질문과 2차 리커트 척도를 결합하며, VOC 수집과 구조화 요구사항 템플릿을 적용

○ 문항은 타당성·적합성·효과성을 중심으로 10개 이내로 구성, 중요도 평가 지표(적합성·성숙도)를 포함해 노이즈 최소화

제3절 혼합 평가 방법

1. 정량적 평가 프레임

○ 정량적 평가는 객관적 데이터(특허·논문·시장 지표)를 기반으로 기술 수준을 수치화하며, 통계 분석으로 비교·추적 가능하다. 분야별 가중치(예: 산출 40%, 수준 30%, 성과 30%)를 적용해 종합지수(0~100점)를 산출, 선도국(미국·일본) 대비 격차를 년 단위로 측정

○ 정량 평가는 공통적으로 다음과 같은 지표군으로 구성할 수 있음

- 산출 지표: 특허 출원/등록 수(연평균), SCI 논문 수, 기술이전 계약 건수, 사업화 매출액. 예: PPM(불량률)=(불량수/출고수)×1000으로 효율성 측정

2. 정성적 평가 프레임

○ 정성 평가는 전문가 판단과 경험을 활용해 타당성·수용성을 탐색하며, 델파이·인터뷰로 주관성을 합의로 객관화한다. 리커트 5점 척도(1:전혀~5:매우)로 중요도 평가, CVR(내용타당도>0.56), CV(변동계수<0.5)로 타당성 검증

○ 정성 평가는 전문가와 이해관계자가 기술기준의 타당성·적합성·실행가능성 등을 검토하는 과정

○ 델파이 조사: 10~20명 패널, 2~3라운드(1차 개방형→2차 척도). 중앙값·사분범위 피드백으로 합의 유도

- 전문가 패널(예: 10~20명)을 대상으로 기술기준의 중요도·적절성을 2~3라운드에 걸쳐 평가·합의

○ 심층 인터뷰/FGI: 이해관계자(산업·정책) 대상 30~60분, VOC(고객 의견) 수집. “혁신 저해 요인” 등 서술형 탐색

- 산업계·정책 담당자·사용자 등 이해관계자의 경험과 요구를 수렴

○ 서술형 평가: “현 기준이 현장에 미치는 영향”, “미래 적합성”, “공정성·수용성” 등에 대한 서술 의견 수집

- 공정성·미래 적합성 의견 기재. FMEA 심각도·발생도 주관 반영

3. 정량·정성 병행 절차(단계별)

○ 4단계 순환 프로세스로 상호 보완, 정량으로 객관성·정성으로 맥락 강화

○ 1단계: 정량 기초 분석

- 문헌·특허·시장 데이터로 현 기술수준, 선도국 대비 격차, 성과지표를 산출해 “객관적 현황”을 만듦

- 데이터베이스(특허청·SCOPUS) 수집, PPM·ROI 계산. 결과: “기술수준 78점, 격차 3년”.

○ 2단계: 정성 델파이 및 이해관계자 조사

- 1단계 결과를 자료로 제공하고, 전문가 델파이(2~3라운드)와 심층 인터뷰로 기술기준의 타당성·실현 가능성, 정량 지표에서 포착되지 않는 리스크·수용성, 향후 보완이 필요한 기준 요소 등을 평가·합의. 정량 결과 제시 후 패널 평가. 예: “수용성 낮음(평균 3.2)” 식별

○ 3단계: 상호 보완적 통합

- 정량 점수(예: 0~100점)와 정성 평가(예: 5점 척도 평균, 합의도)를 행렬로 통합해 우선순위를 도출

  * 예: 정량 ‘높음’ + 정성 ‘낮음’ → 수치는 높지만 현장 수용성·타당

성 부족 → 기준 재설계 필요

정량 '낮음' + 정성 '높음' → 전략적 육성 대상(정책·투자 강화)

사분면	정량	정성	조치
Ⅰ	높음	높음	유지·확대
Ⅱ	높음	낮음	재설계(수용성 ↑)
Ⅲ	낮음	높음	육성(투자)
Ⅳ	낮음	낮음	폐기

○ 4단계: 피드백 및 기준 재설계

- 통합 결과를 기반으로 기술기준 항목을 조정하고(추가·삭제·가중치 변경), 이해관계자에게 재공유 후 필요 시 소규모 추가 델파이 또는 자문으로 검증

○ 병행 평가의 장점으로 정량은 비교 가능·추적 가능, 정책 목표 관리에 유리하지만 맥락·수용성을 반영하기 어려운 반면에 정성은 맥락·현장성·미래 적합성을 반영하지만 주관성·재현성 한계가 있음

제5장 결 론

○ 이 연구는 신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시하는 것을 제안하기 위해

- 산업 활성화 기반 마련을 위해 포괄적 네거티브 기술기준 도입 검토
- 필수적인 신기술에 대한 선제적인 기술기준을 마련함으로써 기술에 대한 규제 완화, 신기술 발전 지원 방안으로서의 기술기준 평가제도 도입 방향 제안

○ 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계에 있어서,

- 성장동력 산업의 활성화를 위한 기술기준 신속처리제도에 대한 법적 근거 마련 및 기술기준 신속처리 담당 조직 구성으로 기술기준 신속처리제도 도입 방안 마련
- '기술기준 유연화와 사후평가제도', '해외 기술기준 체계 분석', '기술기준 관리체계 개선 방안', '기술기준 사후관리 도입 검토'를 수행함으로써 기술기준 유연화에 적합한 영향 분석 방안을 제시함

○ 이에 따라 이 연구에서는 기술기준 관리체계 개선(단기)과 유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)이라는 방안을 각각 검토함

- 우선 '기술기준 관리체계 개선(단기)'의 경우 전문인력풀을 활용한 기술기준 제·개정을 위한 별도 조직을 구성할 수 있음. 이때 전담조직은 '다부처 다자간 이해관계 조율 및 기술기준 산학연관

협력체계 구축·운영', '신기술을 반영한 기술기준 제·개정 방향 설정 및 추진', '실무 기술 연구를 통한 신뢰로운 기술기준 확보', '전문가 육성을 위한 교육프로그램 개발 및 운영' 등의 역할을 수행할 수 있음

- 다음으로 '유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)'의 경우 규제지체 현상의 발생을 미연에 방지하기 위한 것으로, 네거티브 규제, 원칙중심 규제 등의 방향을 고려해 볼 수 있음. 특히 이 연구에서는 기술기준 영향평가제도를 도입을 제시하고 있는데, 이을 통해 보다 빠르게 신기술에 대한 기술기준을 정립할 수 있을 것이며, 이때 기술 전문가뿐 아니라 법률 전문가도 함께 참여함으로써 향후 기술기준의 법률적 문제 역시 검토할 수 있음

○ (기술기준 사후관리 도입 검토) 기술기준 사후관리 개념에 대해 살펴보고, 이의 운영을 위한 운영단 구성에서의 이들의 기능, 임무, 운영방안 등을 제시

- 인허가 대상에 대한 포괄적 규정을 통해 시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있음. 즉, 신기술의 발전에 따른 신속한 시장변화에의 대응을 위해서는 우선 기술 출시 후, 사후 평가·관리하는 방향을 고민해 볼 수 있음

- 이를 위해 이 연구에서는 전문인력을 이용한 '기술기준 사후관리 운영단(전문연구반)'을 제한하고 있는데, 이는 다양한 전파이용 융합기술에 신속히 대응하고 기술기준의 신뢰성을 높이기 위함을 목적으로 함

- 이들은 '기술기준 제도개선이 필요한 부분을 결정하는 협력적 기능', '기술기준 선진화 체계 구축을 위한 정책지원 등의 기능', '기술기준 신뢰성 확보를 위한 실무 기술 업무 기능' 등을 수행할 수 있음

목 차

제1장 서 론 ····· 57

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 57

제2절 연구의 내용 및 방법 ····· 59

1. 연구범위 ····· 59
2. 연구방법 ····· 64

제2장 기술기준의 법제도적 검토와 영향분석 제도의 현황과 시사점 ····· 67

제1절 기술기준 법제도 검토 ····· 67

1. 기술기준의 개념과 법적 성격 ····· 68
2. 기술기준 체계 개편의 정책적 요구 ····· 69
3. 포지티브 기반 규제의 한계 및 네거티브 규제 전환의 필요성 ····· 69

제2절 규제영향 평가 분석 ····· 70

1. 규제의 필요성 평가 ····· 70
2. 규제 내용과 대안 설정 ····· 72
3. 비용-편익 분석 ····· 75
4. 중소기업 영향 분석 ····· 78
5. 이해관계자 의견 수렴 ····· 80
6. 결과 분석 및 정책 권고안 제시 ····· 82

제3절 환경기준 영향 분석 ····· 86
1. 환경기준 영향 분석의 의의 ····· 88
2. 분석 요소 ····· 88
제4절 개인정보보호 기준 분석 ····· 89
제5절 시사점 ····· 92

제3장 해외 기술기준 영향평가 제도 검토 및 시사점 도출 ····· 95
제1절 미국의 행정관리예산처(OMB) ····· 95
1. 미국행정관리예산처 OMB ····· 95
2. 평가특징 ····· 101
제2절 영국 규제정책위원회(RPC) ····· 105
1. 영국 규제정책위원회(RPC) ····· 105
2. 평가특징 ····· 110
제3절 유럽연합(EC) ····· 115
1. 유럽위원회(EC) ····· 115
2. 평가특징 ····· 118
제4절 종합검토 및 시사점 ····· 121
1. 객관성과 투명성을 확보하기 위한 외부 평가기관 활용 ····· 121
2. 규제의 경제적·사회적 영향을 종합적으로 평가 ····· 121
3. 이해관계자 의견 수렴을 적극적으로 반영하여 규제의 수용성 향상 ····· 122
4. 중소기업의 부담 완화를 위한 별도 평가와 지원 방안 필요 ····· 123

제4장 기술기준의 평가방법으로서의 정량분석과 정성분석의 제안 ····· 124

제1절 정량적 평가 방법 ····· 124

1. 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis, CBA) ····· 124
2. 비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis, CEA) ····· 125

제2절 정성적 평가 방법 ····· 127

1. 전문가 델파이 조사법(Delphi Method) ····· 127
2. 이해관계자 설문 및 심층 인터뷰 ····· 129

제3절 혼합 평가 방법 ····· 132

1. 정량적 평가 프레임 ····· 132
2. 정성적 평가 프레임 ····· 132
3. 정량·정성 병행 절차(단계별) ····· 133

제5장 결론 ····· 136

참고문헌 ····· 139

표 목 차

표 1-1 (Bottom-up) 이해관계자 및 전문가 의견수렴 프로세스 ····· 65
표 1-2 연구의 주요 내용 및 방법 ····· 66
표 3-1 규제영향분석의 주요 항목 ····· 102
표 4-1 기술기준 평가에 CEA를 적용하는 방법론 및 절차 ·· 126

그 림 목 차

그림 2-1 기술규제영향평가 검토항목과 추진절차 ····· 76
그림 2-2 디지털 3법 주요내용 ····· 90

제1장

서론

제1절 연구의 배경 및 목적

○ 이 연구는 신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시함

- 산업 활성화 기반 마련을 위해 포괄적 네거티브 기술기준 도입 검토
- 필수적인 신기술에 대한 선제적인 기술기준을 마련함으로써 기술에 대한 규제 완화, 신기술 발전 지원 방안으로서의 기술기준 평가제도 도입 방향 제안

○ 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계 제시

- 성장동력 산업의 활성화를 위한 기술기준 신속처리제도에 대한 법적 근거 마련 및 기술기준 신속처리 담당 조직 구성으로 기술기준 신속처리제도 도입 방안 마련
- '기술기준 유연화와 사후평가제도', '해외 기술기준 체계 분석', '기술기준 관리체계 개선 방안', '기술기준 사후관리 도입 검토'를 수행함으로써 기술기준 유연화에 적합한 영향 분석 방안을 제시함

○ 우리나라는 1997년 「행정규제 기본법」을 제정하고, 1998년 국무총리실에 규제개혁위원회를 설치하는 등 정부의 실질적인 규제관리 시작하였으나 산업 환경이 급변하는 등 이에 대응한 규제혁신 및 지원 필요

- 4차 산업혁명과 디지털 대전환으로 산업 환경이 급변한 현재, 신산업

및 신제품 개발 분야 육성을 위해 정부차원의 규제혁신과 지원이 필요함

- 그러나 현행 기술기준 제·개정은 여러 문제, 일례로 장기간의 시간 소요 등의 구조적 문제로 인해 신산업의 발전은 물론, 더 나아가 국가 경쟁력에도 악영향을 미치고 있음

○ 기술기준이 신기술 발전에 빠르게 대응하기 위해서는 산업 진흥을 위한 규제로 변화할 수 있는 장기적 관점 전환 필요

- 기술기준은 주파수 분배 및 정책을 반영하여 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 경직적 규제로 분류됨

- 경직적 규제로 나타날 수 있는 대표적 현상은 신기술에 대응하여 규제가 따라가지 못하는 규제지체로 볼 수 있음

- 기술기준 이용현황(시장·경제에 미치는 영향)을 정기적으로 분석하고 제도 개선 사항을 도출하여 불필요한 규제를 완화하는 등 기술기준에 대한 사후 조치(제정, 개정, 폐지 등)도 병행할 필요가 있음

○ 기술영향평가는 신기술에 대한 사회적, 경제적, 환경적 파급효과를 분석하여 관련 대응 정책의 마련에 활용하기 위해 실시되고 있으나, 2003년 시범실시 이후 수행주체, 수행 횟수, 활용도, 평가 방법 등 여러 측면에서 한계가 제기되고 있는 상황임

- 끊임없이 새로운 기술이 출현하고 있는 시대의 흐름을 고려할 때 선제적 대응 및 유연하고 신속한 선진화된 기술기준 전문분야의 기술기준에 대한 체계를 구축할 필요가 있음

- 그러나 기술 분야의 규제기준은 고시, 훈령, 예규, 공고 등 다양한 형식으로 존재하고 있어 기술 분야의 입법 범위나 존재형식을 확정하기 어려운 한계가 존재함

- 이에, 기술에 관한 상세기준의 대부분은 입법으로 분류되어 강제력을 가지나, 이러한 기준을 마련하는 과정에서 입법권자의 의사가 충분하

게 반영되는 데 한계가 있고, 규제심사를 비롯한 입법절차가 형식적으로 이루어지는 데 그칠 우려가 있어, 기술기준 평가제도의 도입방안의 모색이 필요한 시점임

제2절 연구의 내용 및 방법

1. 연구범위

○ 본 연구는 신기술 발전에 따라 해당 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있도록 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시하는 데 초점을 맞춤

○ (규제영향분석의 개념) 규제영향분석은 규제의 도입으로 기업과 국민이 부담해야 하는 비용을 줄이고 경제활동의 효율성을 증가시키기 위한 규제합리화의 수단으로 이해할 수 있음[8)]

- OECD는 규제영향분석을 “제안된 규제나 존재하고 있는 규제의 긍정적·부정적 영향을 체계적으로 평가함으로써 좀 더 바람직한 의사결정을 위한 도구”로 정의하고 있음[9)]
- 정부가 시장상황을 고려하지 않고 균형을 상실한 규제를 도입할 경우, 오히려 자원배분을 왜곡시키거나 민간부문의 자율성을 위축시켜 더 큰 사회적 비용을 초래할 수 있음
- 그러므로 정부는 규제를 도입하기 전에 규제가 가져올 영향 또는 효과를 분석할 필요가 있는데 규제영향분석이 이를 위한 유용한 수단임
- 규제영향분석은 효율적 자원배분의 달성, 합리적 의사결정에의 기여, 규제비용에 대한 규제당국의 관심과 정부의 책임성 제고, 정치적 이해

8) 이종한, “금융분야 규제영향분석 활성화 방안에 관한 연구,” 「한국행정학회 50주년기념 국제학술대회 겸 2006년 추계학술대회 발표논문집」, 2006, p.34.

9) OECD, Best Practices on Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, 2003을 이혜영·김정해, “규제영향분석의 효과적 시행을 위한 역량 연구: 공무원 인식조사를중심으로,” 「한국정책학회보」, 제16권 2호, 2007, p.182에서 재인용.

관계의 조정 및 의견 수렴 기회의 제공 등의 수단으로써 의의를 가짐

- 규제영향분석 제도는 미국, 캐나다, 호주를 중심으로 일찍부터 도입되었으며 1980년과 1990년대를 거쳐 OECD 회원국을 중심으로 확산되었음
- 우리나라 역시 1998년 「행정규제기본법」을 제정하여 규제영향분석 제도를 도입하고 「행정규제기본법」에 「규제영향분석서 작성지침」에서 규제영향분석과 관련된 사항에 대해 규정하고 있음[10)]
- (「행정규제기본법」 제2조제1항제5호) 규제영향분석은 규제담당자가 제기된 문제해결을 위한 규제 및 비규제 대안을 비교·검토하고, 대안이 경제·사회 전반에 미치는 영향을 분석하게 함으로써 최선의 규제대안을 선택할 수 있도록 하는 일련의 규제의사결정 수단임
- 모든 신설·강화 행정규제는 규제영향분석서를 작성해야 함(행정규제기본법제7조)
- “행정규제”란 국가나 지방자치단체가 특정한 행정목적을 실현하기위하여 국민(국내법을 적용받는 외국인을 포함한다)의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 것으로서 법령 등*이나 조례·규칙에 규정되는사항을 말함(행정규제기본법 제2조 제1항 제1호)
- 법령 등 : 법률·대통령령·총리령·부령·고시등(훈령·예규·고시·공고)

❍ (기술기준 유연화와 사후평가제도) 유연한 규제, 기술영향평가, 기술기준 신속처리제도 등 논의를 진행하기 위한 주요 개념을 살펴보고, 이를 바탕으로 기존 우리나라의 경직적인 규제체계의 보완 방향 제시

- 기존 우리나라의 경직적인 규제체계는 제4차 산업혁명으로 인한 디지털 기술의 발전의 속도를 따라가지 못하고 있음
- 이에 대응하기 위한 기술기준의 유연화 방안으로 이 연구에서는 ‘기술기준의 내용과 형식을 유연화하는 방안’과 ‘기술기준의 개정이 완료되

10) https://www.better.go.kr/hz.blltn.DataBlltnSl: [지침·서식] 2024년 규제영향분석서 작성지침 (’24.9월)

기 이전에 예외적으로 규제유예·규제면제를 적용하는 신속처리방안의 적용가능성'을 검토하고자함

- 먼저 '기술기준의 내용과 형식을 유연화하는 방안'은 네거티브 규제, 원칙중심 규제, 자율규제 등 현재 규제유형보다 유연화된 방식으로의 규제 전환을 의미하는 것으로, 이는 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있음. 그러나 법령 개정에 소요되는 시간으로 인해 궁극적으로는 시장의 수요에 신속하게 대응하기 어렵다는 한계가 있음

- 다음으로 '신속처리방안 도입'을 통해 기술기준에 대한 개선요청에 대응하여 전문가가 이의 타당성, 합리성 등을 검토하고, 이를 바탕으로 기술기준의 제·개정여부와 개선 범위·내용 등을 결정할 수 있음. 이는 규제법령에 대한 적극해석, 예외적 규제면제 등을 통해 규제유연화를 보완할 수 있음

○ (해외 기술기준 체계 분석) 미국 및 EU에서 새로운 기술을 도입할 때 어떠한 절차를 거치고, 그 내용은 어떠한지를 전반적으로 살펴보고 일본의 기술기준 제·개정 절차 검토

- 우선, '미국'의 경우 1980년에 규제유연화법(Regulatory Flexibility Act)을 제정하였고, 이에 따라 각 행정기관은 규제유연성분석을 실시하여야 함. 이 연구에서는 미국 FCC(Federal Radio Commission)에서의 규칙 제안, 변경 등의 절차 초점을 두고 살펴봄. 이에 따르면 현재 미국의 기술기준은 '발의-규칙청원공고-규칙제정안 공고-규칙제정관련 의견수렴-추가규칙제정안 공고-최종규칙'의 순으로 제정됨. 또한 FCC에서는 규제의 원활한 이행을 위한 기술 지원 매뉴얼을 작성하여 게시·배포하는 등의 노력을 수행 중에 있음

- 다음으로 'EU'의 경우, 1983년 유럽공동체설립조약에 따른 이사회지침을 제정한 이후, 범 유럽차원에서 하나의 정책과 기술기준을 마련하여, 유럽연합 내 방송통신서비스 규제환경의 단일화를 꾀함. 이를 위해 RED(Radio Equipment Directive) 지침 수립, 유럽표준화기구

(ETSI, CEN, CELEC)를 통한 유럽표준 제정 및 채택 등을 통해 유럽 내 기술기준 통합을 위한 노력 중임. 이때 EU에서의 관련 법률 제·개정 절차는 '투명성 및 이해 관계자 참여 보장', '유럽 표준화를 위한 연례 유럽연합 표준화작업 프로그램', '유럽 표준화기구에 대한 표준화 요청', '조율된 표준에 대한 공식적인 이의 제기', 'ICT 기술 사양의 식별'의 단계 등을 거침

- 마지막으로 '일본'의 유무선 전기통신 관련 기술기준 제·개정 절차를 살펴보면 최고 결정기관인 총무성을 중심으로 총무성 소관 부서, 산업체, 전문가 등이 참여하여 무선설비 기술기준 제·개정 업무를 수행함. 한편 일본 역시 표준화와 연계하여 기술기준을 관리하고 있는데, 특히 2002년부터 '국제기술 획득형 연구개발' 제도를 추진함으로써 기술의 국제표준화 실현을 위한 활동에 적극적으로 참여하고 있음

○ (기술기준 관리체계 개선 방안) 기술기준 유연화 방안을 개괄적으로 살펴본 뒤, 포괄적 네거티브 방식, 원칙중심규제, 자율규제 각각의 적용가능성을 검토함 또한 기술기준 운영 및 관리체계상 문제를 확인하고 이의 개선 방향을 단기와 장기로 구분하여 제시

- 이에 따라 이 연구에서는 기술기준 관리체계 개선(단기)과 유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)이라는 방안을 각각 검토함

- 우선 '기술기준 관리체계 개선(단기)'의 경우 전문인력풀을 활용한 기술기준 제·개정을 위한 별도 조직을 구성할 수 있음. 이때 전담조직은 '다부처 다자간 이해관계 조율 및 기술기준 산학연관 협력체계 구축·운영', '신기술을 반영한 기술기준 제·개정 방향 설정 및 추진', '실무기술 연구를 통한 신뢰로운 기술기준 확보', '전문가 육성을 위한 교육 프로그램 개발 및 운영' 등의 역할을 수행할 수 있음

- 다음으로 '유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)'의 경우 규제지체 현상의 발생을 미연에 방지하기 위한 것으로, 네거티브 규제, 원칙중심규제 등의 방향을 고려해 볼 수 있음. 특히 이 연구에서는 기술기준 영향평가제도를 도입을 제시하고 있는데, 이을 통해 보다 빠르게 신기술

에 대한 기술기준을 정립할 수 있을 것이며, 이때 기술 전문가뿐 아니라 법률 전문가도 함께 참여함으로써 향후 기술기준의 법률적 문제 역시 검토할 수 있음

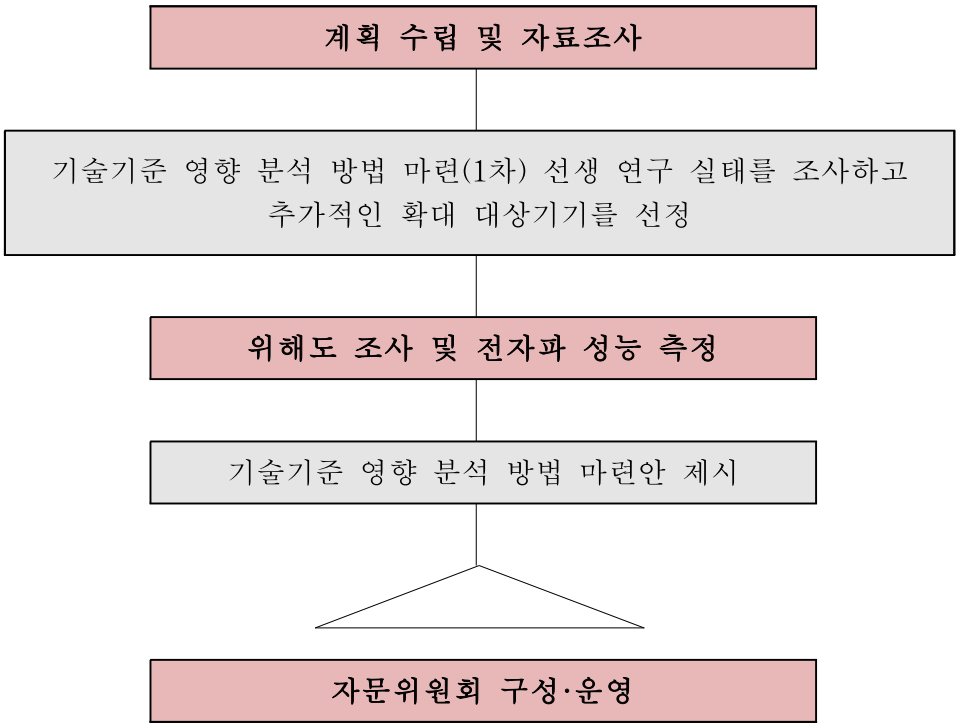
○ (기술기준 사후관리 도입 검토) 기술기준 사후관리 개념에 대해 살펴보고, 이의 운영을 위한 운영단 구성에서의 이들의 기능, 임무, 운영 방안 등을 제시

- 인허가 대상에 대한 포괄적 규정을 통해 시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있음. 즉, 신기술의 발전에 따른 신속한 시장변화에의 대응을 위해서는 우선 기술 출시 후, 사후 평가·관리하는 방향을 고민해 볼 수 있음
- 이를 위해 이 연구에서는 전문인력을 이용한 '기술기준 사후관리 운영단(전문연구반)'을 제한하고 있는데, 이는 다양한 전파이용 융합기술에 신속히 대응하고 기술기준의 신뢰성을 높이기 위함을 목적으로 함
- 이들은 '기술기준 제도개선이 필요한 부분을 결정하는 협력적 기능', '기술기준 선진화 체계 구축을 위한 정책지원 등의 기능', '기술기준 신뢰성 확보를 위한 실무 기술 업무 기능' 등을 수행할 수 있음

2. 연구방법

가. 연구추진전략

국립전파연구원, 기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선생 연구를 위한 이해를 증진하고, 기술기준 영향 분석에 대한 올바른 인식의 저변확대



나. 이해관계자 및 전문가 대상 의견수렴

- ❍ 협회, 유관단체, 기업 등 산업계와의 간담회 등을 통해 제도개선 필요사항에 대한 의견수렴
- ❍ 기술기준의 영향 분석을 위한 방법 마련을 위해 운영관리 실태 및 규제현장의 애로사항에 관한 의견수렴
- ❍ 경제학, 행정(정책)학, 법학 등 여러 영역의 전문가를 대상으로 법제 개선안에 대한 자문회의 실시 및 의견수렴

다. 추진방법 및 내용

구 분	추진방법 및 내용
자기적합확인 대상기기 조사	· 적합성평가 고시의 대상기기 전반에 대한 분류 재검토 · 제품의 용도 및 사용 환경을 검토하여 대상기기군 선정
전자파 위해도 평가	· 적합성평가 대상기기 재분류시 적용된 위해도 평가 결과 재검토 · 전자파 성능에 대한 측정 및 분석
자문위원 검토	· 전자파 위해도 평가 및 성능 측정 결과에 대한 자문위원 의견 수렴 · 국립전파연구원 및 소비자보호원 등 기관의 자문 및 의견 교류
자기적합확인 대상 확대기기 분류(안) 제시	· 제도 개선을 위한 대상기기 확대방안 제시

표 1-1 (Bottom-up) 이해관계자 및 전문가 의견수렴 프로세스

연구 절차	연구 수행 내용
내용 분석	조사대상에 대한 분석항목 설정 분석방향 설정
▼	
조사 준비	조사방법 설정 설문 기획 면접대상 전문가 선정
▼	
조사 실시	실무가 및 전문가 회의 등 개최를 통한 의견수렴
▼	
결과 분석	의렴수렴을 통한 실무적용 가능성 제고 시사점 및 연구결과물 도출

라. 입법론적 연구방법

○「음악산업진흥에 관한 법률」 및 관련 법령의 내용 및 체계 등의 비교·분석을 통한 시사점 도출

○ 법령 개정(안)에 대한 법리적 분석 및 입법기술적 타당성 분석

표 1-2 연구의 주요 내용 및 방법

구분	주요 내용	비중
문헌조사 연구방법	• 노래연습장업 규제 연혁 조사 • 노래연습장업 관련 법령 및 규제 검토 • 국내 관련법령 등의 조사연구 • 관련법제에 관한 기존 연구 성과, 정책자료 등 분석 • 노래연습장업 운영 현황 및 주요 이슈 검토 • 운영 관리 및 규제 현황 실태 조사	40%
입법론적 연구방법	• 입법체계 정비방안의 법리적 분석 • 입법체계 정비방안의 입법기술적 타당성 분석	30%
이해관계자 및 전문가 의견수렴	• 전문가회의 등 개최를 통한 의견수렴 • 충실한 의견 수렴을 통한 실무적용 가능성 제고	30%

제2장

기술기준의 법제도적 검토와 영향분석 제도의 현황과 시사점

제1절 기술기준 법제도 검토

○ 한국의 기술기준 법제도는 산업표준화법을 중심으로 전기통신사업법 등 관련 법령에서 규정되며, 강제 및 자율 기준을 통해 기술 혁신과 안전을 균형화 함

○ 기술기준은 법률 > 시행령 > 고시·훈령·공고의 계층 구조로 운영되며, 국가기술표준원이 주도적으로 관리

○ 기술기준 규제는 산업표준화법 등 법령에서 제품 특성, 제조방법, 적합성 평가를 강제하며, 인허가·신고를 통해 기준 미달 업자 진입을 차단하고 벌칙으로 준수를 강제해야 함

○ 고시·훈령·공고 등 다양한 형식으로 운영되며, 안전 보호와 시장 실패 방지를 목적으로 성능·사양 기준을 세분화하고 있음[11)]

○ 그러나 제·개정 지연과 형식의 다양성으로 인해 신산업 발전이 저해되는 문제가 제기됨

○ 제정 과정은 규제심사와 법제심사를 거치는데, 평균 소요 기간이 길어 기술 변화에 대응이 늦음

- 국제 표준(ISO, ITU)과의 조화가 미흡하며, 강제 기준 비중이 높아 기업

11) https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=131031(최종방문일: 2025.11.14.)

부담이 큼

○ 주요 문제점으로는 법제도의 경직성으로 신기술 도입이 지연되며, 비전문가 중심 심사로 실효성이 떨어짐. 그리고 형식 다양성(공고, 훈령 등)이 법적 안정성을 해치고, 사후 관리 체계가 부재해 실질적 영향 분석이 부족함. 결과적으로 산업 경쟁력이 약화되는 사례가 빈번하게 발생하고 있음

○ 4차 산업혁명 등 신기술 발전에 따른 기술기준의 현실 적합성 제고 요구 증대로 산업 환경 변화 반영 필요성이 증대되고 있으며 국제 정합성 확보를 위해서 글로벌 표준 및 국제 규범과의 일치성을 통한 국내 산업의 경쟁력 강화 필요

○ 국민 안전 확보 및 규제 불확실성 해소를 위한 법제도 정비의 시급성 부각되고 있으며 규제 혁신 요구로 기업 활동 제약 해소 및 혁신 촉진을 위한 네거티브 규제 방식 전환 논의가 확산되고 있음

○ 기술기준 법제토 검토의 목적은 현행 기술기준 관련 법령 및 규정 체계의 현황 분석 및 구조적 문제점을 도출하고 주요 선진국의 기술규제 법제도 운영 사례 및 개선 동향 분석을 통한 정책적 시사점을 확보해야 함. 그리고 미래 기술 환경에 대비한 합리적이고 효율적인 기술기준 개선 방안이 필요함

1. 기술기준의 개념과 법적 성격

○ 우리나라는 「행정규제기본법」 제정 후 규제관리 체계를 본격적으로 도입하였으나, 기술혁신 속도가 더욱 빨라지는 가운데 실제 기술규정에 관한 일반 행정규칙까지도 법령에 준하여 관리되고 그에 따른 모든 행정절차를 거침으로써 신기술의 등장과 시장의 변화 속도를 충분히 따라가지 못하고 있는 규제 지체 현상을 겪고 있음[12)]

12) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 51면.

○ 기술기준 지연현상을 유발하는 원인으로 「행정규제기본법」, 「법제업무운영규정」, 「행정절차법」 등에서 규정하고 있는 행정예고, 의견수렴, 규제심사, 규제영향분석 등 복잡한 행정절차를 들 수 있음[13)]

○ 기술기준은 대부분 강제력을 갖는 행정규칙이지만, 이러한 기준이 만들어지는 과정에서 입법권자의 의사를 충분히 반영하기 어렵고, 규제심사 또한 형식적으로 이루어질 우려가 있어 체계 정비가 필요함

○ 기술기준은 기존에 주파수·안전·성능 확보 중심의 무선설비 간 혼·간섭 문제 해결 등 주파수 자원의 효율적 이용 관점만 고려하는 기술적 규율의 성격을 가지고 있음. 이 같은 규제는 신기술의 사업화에 있어 기준 미비로 지연되는 문제를 발생시킬 수 있음

2. 기술기준 체계 개편의 정책적 요구

○ 기술기준이 법령·고시 형식으로 존재하기 때문에 제·개정 절차에서 상당한 시일이 소요되며, 유관 부처, 산업계, 전문가와의 협의가 장기화 되는 경향이 있어 신속 제·개정이 어려움

○ 사소한 개정 사항도 행정 절차상 개정까지 최소 6개월 이상 소요되어 신산업 발전 저해하고 있어 4차 산업혁명으로 기술 변화 주기가 짧아지는 상황에서 기존 절차로는 대응하기 어려움

○ 2025년 정부는 규제혁신 및 신산업 활성화를 위해 '先허용-後규제 방식' 패러다임으로의 전환을 강조하고 있음[14)]

3. 포지티브 기반 규제의 한계 및 네거티브 규제 전환의 필요성

○ 기존 우리나라 규제체계는 포지티브규제 방식에 기반하여 기술의 다양성을 충분히 포용하지 못하는 문제가 있으며, 신기술 등장 시 즉각적인 규제 공백 또는 규제지체를 발생시킴

---

13) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 59면.
14) 국무조정실,「2025년 성과관리 시행계획」, 2025. 4, 47면.

○ 기술 융합·복합 서비스 증가로 인해 사양 중심 규제는 더 이상 적합하지 않으며, 규제 패러다임의 전환은 4차 산업혁명 시대에 기술 경쟁력을 확보하기 위한 핵심적인 과제로 인식되고 있음

○ 현행보다 유연화된 방식인 원칙·성능 중심의 네거티브규제 방식으로의 전환이 필요하며, 네거티브 전환은 기술기준의 유연성과 시장 대응 속도를 높이는 핵심 전략임

제2절 규제영향 평가 분석

1. 규제의 필요성 평가

○ 기술기준 규제는 국민 안전 보호와 공공 보안을 유지하며, 소비자를 위해 검증된 기술·제품만 시장에 유통되도록 하는 데 필요함. 또한 시장 실패를 방지하고 유치 산업을 육성하는 산업정책 도구로 작용하며, 국제 표준 조화를 통해 무역 분쟁을 예방함

○ 기술기준 규제는 항공기나 핵 기술 같은 고위험 분야에서 사고를 예방하고, 제품 안전 및 소비자 정보 보호를 강화함. 이를 통해 업자 진입을 제한하고 기준 미달 제품의 유통을 차단하며, 벌칙으로 준수를 강제함

○ 적절한 규제는 신기술 개발을 촉진하고 불확실성을 줄여 기업의 시장 진입을 도움.

○ 기술규제영향평가를 통해 중복 인증과 국제 불일치를 사전 방지하면 기업 경쟁력을 높이고 창조경제 생태계를 조성할 수 있음. 국가 간 교역에서 WTO 기준 준수가 필수적이며, 사회적 수요(재난 대응 등) 충족을 위한 신규 기준 제정이 핵심

○ 그러나 과도한 규제는 제·개정 지연으로 혁신을 저해하므로, 신속처리제도처럼 균형화가 요구됨

○ 자유 시장의 원리란 '경제를 비롯한 사회 활동을 국가의 개입이나 사회적 합의가 아니라 개인이 자유롭게 행하는 상업적 거래방식에 입각해서 조직

하는 것’을 의미

- 모든 사회경제적 문제를 경제 논리로 풀자는 것이 자유 시장의 원리로서 이해되고, 이러한 배경에서 그동안 정당하게 받아들여졌던 정부규제가 오히려 국가경쟁력을 저하시킬 수 있다는 인식과 비판이 확산되었으며 특히, 경제의 규모가 커지고 과학기술이 발전하면서 모든 분야에 정부가 개입하는 것이 사실상 불가능해졌음

○ 기술기준이 신설되거나 강화되는 규제에 해당할 경우 규제영향분석을 통해 규제의 타당성을 객관적으로 검토해야 함

○ 국가기술표준원의 기술규제영향평가는 기술기준 제·개정 시 필수로 실시해야 하는 사전적 평가로 이 평가는 규제가 기업 경영을 위축시키지 않도록 규제의 비용, 편익, 파급효과, 규제의 적합성 등을 고려하여 최선의 규제 대안을 제시하는 것을 목적으로 하는 것임. 특히, 기존 유사 제도와의 중복성 여부와 국가표준(KS, KCS 등), 국제기준과의 조화 여부 등을 파악하여 규제의 타당성을 평가함[15)]

○ 기술기준 영향평가는 기존 규제에 대한 사후적 검토로 기존의 기술기준이 시장, 경제, 사회에 미치는 영향을 평가하여 기술기준을 개선하기 위함이며, 기술기준이 기술 발전 또는 쇠퇴를 적절하게 반영하고 있는지, 새로운 기준의 도입이나 기존 기준의 폐지가 필요한지를 판단함

○ 기술기준 시행 이후 규제 목적 달성 여부, 부작용 발생 여부, 실용적 운영 여부 등을 검토해야 하며, 기술기준 제·개정 시에는 단순 안전성이나 품질 보호만이 아니라 신기술 수용, 산업 활성화, 시장 유연성 확보의 필요성까지 함께 고려해야 할 것임

○ 기존 산업 위주 규제체계가 신기술·신산업의 성장을 저해한다는 인식이 확대됨에 따라 정부가 정책적으로 규제혁신 과제를 주요 전략으로 추진중에 있음[16)]

○ 기술기준 제·개정 시에는 단순 안전성이나 품질 보호만이 아니라 신기술 수

15) 국가기술표준원, <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81> (최종검색일: 2025.12.1.)
16) 국무조정실,「2025년 성과관리 시행계획」, 2025. 4, 48면.

용, 산업 활성화, 시장 유연성 확보의 필요성까지 함께 고려해야 하며, 기존 규제영향분석을 넘어서는 기술기준 특화형 평가제도 필요하며,

○ 정부차원에서 경제활 동의 자유와 경쟁을 촉진하여 국민의 삶의 질을 높이고 국가경쟁력의 지속적인 향상을 도모하고자 지속적인 규제완화를 추진하였으며 1990년대 우리나라에 닥친 심각한 외환위기와 경제·사회·행정 등 전 분야에 걸쳐 진행된 구조조정은 정부가 규제개혁을 핵심적인 경 제회복 일환으로 추진하게 된 결정적 계기가 되었음[17]

○ 기술영향평가는 신기술에 대한 사회적, 경제적, 환경적 파급효과를 분석하여 관련 대응 정책의 마련에 활용하기 위해 실시되고 있으나, 2003년 시범실시 이후 수행주체, 수행 횟수, 활용도, 평가 방법 등 여러 측면에서 한계가 제기되고 있는 상황

○ 이에 끊임없이 새로운 기술이 출현하고 있는 시대의 흐름을 고려할 때 선제적 대응 및 유연하고 신속한 선진화된 기술기준 전문분야의 기술기준에 대한 체계를 구축할 필요가 있음

- 기술기준 평가제도와 네거티브 규제를 도입하는 것이 현재 우리가 마주한 기술영향평가 제도의 문제를 해결할 수 있는 최선의 해결책이 될 수 있음[18]

2. 규제 내용과 대안 설정

○ 기술기준이 늦어지면 인증·시험 기준도 함께 지연되어 전체 산업 생태계에 부정적 영향 초래되며, 기술이 먼저 등장하고 규제가 뒤따르는 구조를 바꿀 필요가 있음. 포지티브규제가 기능하기 어렵기 때문에 산업의 자율성·창의성 극대화를 위해 네거티브규제가 필요함

○ 신속처리제도는 새로운 제품 또는 기술을 활용하고자 할 때 기존 규제에 저촉되는 부분이 있는지를 신속하게 확인하는 제도와 필요한 경우 규제법령이 개정되기 이전에 시범사업을 예외적으로 허용하는 내용을 포함하는 것

17) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 25면.
18) 박세훈, 「기술기준 신속처리제도 및 네거티브 기술기준 도입 연구」, 한국법제연구원, 2022, 46면.

으로, 보다 신속하게 체감할 수 있는 기술기준의 유연화를 위한 신속처리제도를 도입은 기존 절차의 한계를 극복하기 위한 대안이 될 것임[19]

○ 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 첨단로봇, 신소재, 합성생물학, 스마트 의료 등과 같은 기술들이 제4차 산업혁명을 이끌고 있음

- 전 세계는 이미 디지털 사회로 급속하게 변화하고 있고, 이 과정에서 법령에 근거하는 규제가 기술의 발전 및 산업변화의 속도에 대응하지 못하는 문제점이 지속적으로 제기되고 있음

○ 디지털 기술이 발전에 따른 규제 애로의 핵심내용은 경직적인 규제체계에 있음. 우리나라의 규제 관련 법령에서는 기존 시장을 기준으로 하여 가능한 부분과 그렇지 않은 부분을 규율하고 있기에, 원칙적으로 법에 명시되지 않은 것은 수행할 수 없음[20]

○ 자율주행차를 우리의 도로에서 보기 위해서는 이와 관련된 각종 규제체계가 바뀌어야 가능한 일

- 다만 현 시점에서 자율주행차가 운행하는데 필요한 규제법령을 찾아서 개선하더라도 실제 자율주행차가 운행을 시작하면 예기치 못한 상황은 계속 등장할 것이고, 그때마다 규제법령을 개정한다고 해도 그 속도는 시장의 속도를 따라가지 못함

- 개정된 법령이 효력을 발생하기까지는 최소한 수개월의 시간이 필요하며, 그 동안에도 기술의 발전과 시장의 변화는 계속 진행되기에 하나의 문제가 해결될 즈음에는 더 많은 문제 들이 산적해있을 수도 있음

○ 자율주행차의 각종 규제체계의 현실적인 문제로부터 우리의 규제체계도 원칙적으로 금지하는 것 외에는 모두 허용하는 방식으로 대 전환이 필요하다는 전제하에 입법방식의 유연화를 위한 네거티브 규제체계와 법령정비의 지체를 보완할 수 있는 규제샌드박스와 같은 혁신제도가 도입됨

○ 기술기준 규제는 산업표준화법 등 법령에서 제품 특성, 제조방법, 적합성평

19) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 150면.
20) 황창호·윤창근·이슬기·박승규 외, 「2023 국가의제 종합연구 총괄분과」, 경제·인문사회연구회, 2023, 459면.

가를 강제하며, 인허가·신고를 통해 기준 미달 업자 진입을 차단하고 벌칙으로 준수를 강제해야 함

○ 고시·훈령·공고 등 다양한 형식으로 운영되며, 안전 보호와 시장 실패 방지를 목적으로 성능·사양 기준을 세분화하고 있음[21)]

○ 규제의 문제점은 제·개정 소요 시간이 길어 신기술 대응이 늦고, 유사·중복 인증으로 기업 부담이 증가하며, 국제 표준 불일치가 무역 장애를 초래함. 형식 다양성으로 법적 안정성이 떨어지고, 과도 기준이 혁신을 저해함[22)]

○ 국제적인 추세에 발맞추어 우리나라 도 네거티브 규제 및 규제샌드박스 제도 도입 등을 통해 기술환경의 변화에 민첩하게 대응 할 수 있는 규제시스템을 구축하기 위해 노력하고 있음

○ 유연한 규제란 특정한 유형의 규제를 의미한다기보다는 하나의 규제사무가 다양한 환경 적 변화에 얼마나 민첩하게 대응할 수 있는 방식으로 설계되어 있는가를 판단하는 상대적 인 개념으로 이해하는 것이 타당함

○ 디지털 기술의 발전으로 새로운 제품과 서비스의 등장속도가 점점 더 빨라지고 있는 데 반해 우리나라의 규제체계는 매우 경직적으로 규정·운영되고 있는 현실적 한계로 인해 규제의 유연성 제고에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있음

- 그동안 우리나라 규제체계의 문제는 꾸준히 지적되어 왔으나, 디지털 기술의 발전으로 인해 시장의 활성화를 저해하는 가장 큰 문제로서 경직적인 규제 체계의 변화에 대한 요구가 증가

○ 신기술·신제품이 등장할 때마다 규제를 개정하는 작업은 시장의 제품 출시를 지연 시키는 기업의 비용이 발생할 뿐만 아니라, 규제개정을 위한 정부의 집행비용도 지속적으로 증가하고 있어서 유연한 규제가 필요함

- 새로운 기술 및 신규 제품의 등장에도 유연하게 적용 할 수 있는 규제체계의 변화에 대한 관심이 증가하고 있음[23)]

---

21) https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=131031(최종검색일: 2025.12.1.)

22) https://www.newsis.com/view/NISX20251205_0003429677(최종검색일: 2025.12.1.)

3. 비용-편익 분석

○ 규제영향평가에서 비용-편익 분석은 신설 또는 강화되는 기술기준의 경제적 타당성을 객관적으로 입증하는 핵심 요소이며, 규제의 순 편익을 정량적으로 도출하는 것을 목적으로 함

○ 기업, 소비자, 정부 등이 규제 준수를 위해 지출해야 하는 직접적 및 간접적 비용을 산출하고, 규제 도입을 통해 사회적으로 얻게 될 긍정적 효과를 금전적으로 환산하며, 규제가 관련 산업 생태계 전반이나 다른 경제주체에 미치는 광범위한 경제적 영향을 고려하게 됨. 이를 통해 추정된 비용과 편익을 비교하여 순 편익이 가장 크고, 규제 목적을 효과적으로 달성할 수 있는 최선의 규제 대안을 제시함

○ 기술기준 영향분석에서 비용-편익 분석은 기존 기술기준의 시행 이후 실제로 발생한 사회·경제적 비용과 편익을 측정하고, 규제의 지속 또는 개선 필요성을 판단함

○ 기술기준 시행 이후의 사회경제적 비용과 편익을 분석하고, 규제 시행이 없었을 경우와 비교하여 순 편익을 계산하며, 분석 결과는 해당 기술기준의 존속, 개정, 또는 폐지를 결정하는 데 있어 가장 중요한 근거자료로 활용됨

○ 기술규제영향평가란 각 부처의 기술규제 도입으로 인해 기업의 경영이 위축되지 않도록규제의 비용, 편익, 파급효과, 규제의 적합성 등을 고려하여 최선의 규제 대안을 제시하기 위한 것으로써, 각 부처 기술기준(기술규정)이나 시험 · 검사 · 인증 등과 관련된 법령 등의 제·개정 시에 기존 유사제도와의 중복성 여부 및 국가표준(KS, KCS 등), 국제기준과의 조화여부 등을 파악하여 규제의 타당성을 평가하는 것을 말함[24]

---

23) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 35~36면.
24) https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)

그림 2-1 기술규제영향평가 검토항목과 추진절차

[검토항목]

항목	세부내용
1. 제·개정 근거의 타당성	· 사고 발생, 위해 여부 등 규제 도입 근거의 타당성, 합리성
2. 규제 대상·내용의 명확성	· 피규제자 관점에서 규제 대상, 내용이 명확한지 여부
3. 타제도와의 중복성	· 타제도와의 중복 및 활용 가능성, 타제도 평가결과 인정 여부
4. 기술규제의 과도성	· 국내·외 유사 제도·품목 대비 기준·절차의 형평성 비교
5. 국가·국제 표준과의 조화	· 국가표준(KS), 국제표준(ISO, IEC 등)과 불일치 여부
6. 피규제자 대응 가능성	· 규제이행을 위한 유예기간 여부, 시험인증 인프라 확보 여부
7. 기타	· 특정기업, 사람 등에 대한 특혜 여부 등

[추진절차]

소관부처	→	국무조정실	→	소관부처	→	**국표원**	→	소관부처	→	국무조정실	→	법제처
법령입안		규제심사 대상여부 사전검토		입법(행정)예고		**기술규제 영향평가**		자체규제 심사		규제개혁 위원회 심사		심사 등

출처: https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)

○ 그러나 현행 규제영향분석은 그 분석 내용과 활용성이 당초 목적을 충분히 달성하지 못하고 있음

- 규제개혁위원회에 제출된 규제영향분석서를 검토한 결과, 대부분이 간략한 기술에 그치고 있고 항목별로 내용이 중복되며 특히 핵심사항이라 할 수 있는 비용편익분석도 형식적 수준에 머무르고 있는 실정

○ 이에 규제영향분석의 문제점을 개선하고 보다 효율적으로 운용될 수 있도록 하기 위한 제도 개선이 필요 기존의 규제영향분석은 총 8개 항목, 20개 요소로 나누어 평가하도록 되어 있음

○ 복잡다기하게 세분화된 평가항목과 요소로 인해 기술 내용이 중복되는 등의 비효율이 발생하였고, 분석주체인 중앙행정기관에도 큰 부담으로 작용함

○ 이에 따라 기존의 평가항목과 요소를 현실에 맞게 통합하고 단순화시켜 '규제의 필요성 및 목표, 규제의 비용편익분석 및 비교, 규제내용의 적정성 및

실효성'의 3개 항목, '규제의 신설·강화의 필요성, 규제의 목표와 기대효과, 대체수단 및 기존규제와의 관계, 규제의 비용편익분석, 경쟁에 미치는 영향, 규제의 명료성, 이해관계자 협의, 집행 상 예상 문제점'의 8개 요소로 정비함

- 그 결과 분석서 작성에 따른 업무 부담이 경감되고, 분석내용의 내실화를 통해 그 활용도를 제고하는 효과가 있을 것으로 기대됨

○ 행정규제기본법 제7조에 따를 때 규제영향분석의 주체는 중앙행정기관이므로, 규제영향분석의 실효성을 담보하기 위해서는 소관부처의 관심과 열의가 전제되어야 함. 따라서 '규제영향분석및자체심사업무지침'을 통해 부처의 책임성을 강화시키는 방향으로 규제개혁위원회의 규제심사 체계의 개선을 단행함.

○ 규제개혁위원회 사무국 역할을 하는 국무조정실 규제개혁조정관실에서 주도하던 심사 안건의 작성 및 보고를 소관부처가 직접 담당하도록 하는 한편, 규제영향분석 결과의 요약본을 심사 안건으로 활용할 수 있도록 안건양식을 변경함. 그리고 사무국에서는 규제영향분석서에 대한 평가의견서를 작성·보고하도록 개편

- 부처에서는 안을 제출하고 사무국이 이를 검토하는 당초 역할에 보다 충실할 수 있도록 함으로써, 규제영향분석 내실화를 위한 기반이 마련됨

○ 행정규제기본법 및 동법 시행령 개정을 통해 입법예고기간동안 규제영향분석서를 관보에 하거나 부처 홈페이지에 게시할 것을 의무화 함. 이를 통해 충분한 규제관련 정보를 일반국민에게 제공할 수 있을 것으로 기대됨

○ 한편 규제영향분석의 취지에 충실히 부합하는 분석서를 시범 작성하여 배포함으로써 부처 자율적인 내실화를 유도하고, 사회적 파급효과가 큰 일부 규제에 대한 비용편익분석 등 핵심영역은 외부 전문기관을 적극 활용할 것을 규정하고 있음[25]

○ 기술기준 규제영향평가로 편익은 안전사고 예방(인명·재산 피해 감소, 연간 수천억 원 절감), 소비자 보호, 국제 무역 장애 해소가 주요하며, 유치 산업

25) https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=008698&sitePage=1-2-3(최종검색일: 2025.12.2.)

육성과 표준 조화로 장기 GDP 기여(1-2% 추정)가 기대된다. 준수율 제고로 시장 신뢰 상승, 공공 보안 강화 효과가 큼

4. 중소기업 영향 분석

- ○ 기술혁신은 중소기업의 경쟁력의 원천이며 또한 지속성장을 위한 중요 요인임
- ○ 기술혁신의 중요성에도 불구하고 중소기업들은 다양한 자원제약으로 인해 기술혁신을 비롯한 기업활동을 원활하게 추진하지 못하고 있는 것이 현실
- ○ 중소기업의 기업 활동에 영향을 미치는 제약요인은 여러 가지가 있지만 대표적인 제약 요인은 규제로 나타남
- ○ 기은경제연구소의 조사에 따르면 중소기업의 기업활동에 영형을 미치는 규제가 기업경영에 지장을 79.9% 초래하거나 심각한 영향을 주고 있다고 응답하였으며 이는 중소기업이 규제를 기업성공의 장벽으로 인식하고 있다는 점을 보여줌[26)]
- ○ 이러한 중소기업의 인식은 특히 기술혁신이 기업의 성패를 가르는 신산업 분야에서도 확인됨
  - 경기도의 온라인 여론조사에 따르면 신산업을 제외한 중소기업의 40%가 규제 애로를 호소하였으며, 특히 신산업 분야 중소기업 중 46.9%가 규제를 경험했다고 응답(경기도, 2017)
- ○ 2105년 8월 한국개발연구원에서 수행한 규제개혁 시스템 및 정책 만족도 조사 결과에 따르면 중소기업의 만족도는 보통 (3점)에 못 미치는 2.89점을 기록해 개선을 위한 지속적 노력이 필요함을 시사하고 있음
- ○ 또한 기업의 입장에서는 효과적인 사업의 관리 운영을 위해 규제의 완화 적절한 규제의 도입이 동시적으로 요구되고 있음
- ○ 한국표준협회(2015)에서 기업 및 협단체를 대상으로 수행한 기술규제 개선

26) 기은경제연구소, 「중소기업 규제실태와 개선방안」, 기은경제연구소, 2008.

과제 발굴 수요조사에 따르면 총 84건의 개선 수요 과제 중 규제 과다와 관련한 애로가 전체의 51%(43건)를 차지하였으며 규제공백과 관련한 애로가 전체의 33%(28건)를 차지하고 있어 규제 완화의 노력과 더불어 기업에게 적합한 관련 규제를 제정하기 위한 노력도 필요한 것으로 나타남

- 중소기업 현장의 관점을 반영한 규제의 질적 개선과 효과적인 규제정책 추진을 위한 지속적인 점검이 요구[27]

○ 기술기준 및 시험·검사·인증분야의 과도하고 불합리한 기술규제로 인한 기업 애로사항을 해소하기 위하여 기업과 협회·단체를 통하여 불합리한 기술규제를 발굴하여 개선[28]



출처: https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)

○ 중소기업 영향평가는 중앙행정기관이 신설·강화하는 규제가 중소기업과 소

27) 한국표준협회, 「우리나라 기술규제 대응활동 현황과 향후과제」, 한국표준협회, 2015..
28) https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=626(최종검색일: 2025.12.2.)

상공인에 미치는 영향을 사전에 분석·평가하여, 과도한 규제 부담을 완화하고 경영상 불확실성을 줄이기 위한 제도로 신설·강화되는 규제가 중소기업의 경영 및 기업활동에 어떠한 영향을 미치는지 평가가 필요할 경우 실시해야 함

○ 피규제자에 중소기업이 포함된 경우에 실시하는데 피규제자가 모두 중소기업일 경우와 피규제자에 중소기업이 포함되지 않는 경우에는 평가를 실시할 필요가 없음[29)]

○ 중소기업 영향평가 결과에 대한 검토기관은 중소벤처기업부이며, 경쟁영향평가는 해당 규제가 경쟁에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 분석과 평가를 실시하며 검토기관은 공정거래위원회임[30)]

○ 중앙행정기관의 규제영향분석서(규제 신설·강화 시 작성)를 중심으로 중소기업 및 소상공인에 미치는 영향이 큰 규제를 우선 평가하며, 규제의 영향분석, 규제 형평성 검토, 규제비용 절감 효과, 규제 순응력 제고 등 다양한 항목을 포함함

5. 이해관계자 의견 수렴

○ 기술기준 제·개정은 다양한 이해관계자와의 수렴 절차가 필수로, 기술기준 신설·개정 시 반드시 행정예고를 실시하여야 하며, 산업계·전문가·지자체·국민의 의견을 수렴해야 함

○ 규제심사 과정에서 규제영향분석서를 제출하고, 국무조정실 규제개혁위원회에서 심사를 실시하며, 부처간 협의, 산업계·기관 의견 반영 등 기술적 타당성과 실현 가능성 검토가 이뤄져야 함

○ 중소기업중앙회가 3일부터 5일까지 중소기업 300개사를 대상으로 실시한 '중소기업 규제 애로조사' 결과를 26일 발표

- 기술기준 규제는 중소기업에 인증·시험 비용 부담과 제·개정 지연으로 원

29) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 132면.
30) 박세훈, 「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024, 132면.

가 상승(29.0%) 및 가격경쟁력 하락을 초래하며, 전체 기업의 43.7%가 규제 수준을 '높다'고 평가한다. 기술혁신 활동을 제약해 신제품 출시와 신사업 진출(11.0%)을 지연시키고, 고용 확대(29.7%)와 설비투자(9.0%)를 제한

○ 조사 결과, 중소기업 43.7%가 현 규제 수준이 '높다'고 평가했다. 규제 수준을 '낮다'고 답한 기업은 10%에 불과했다. 규제가 기업 경쟁력에 미치는 영향 역시 부정적이라는 답변이 48.3%로 긍정적이라는 응답(7.0%)보다 높았음

○ 규제가 부정적으로 작용하는 이유로는 고용 확대 제한(29.7%)과 원가 상승에 따른 가격경쟁력 하락(29.0%)이 꼽혔음. 이어 생산성 저하(15.2%), 신사업·신기술 진출 및 개발 제약(11.0%), 투자 축소·지연(9.0%) 순으로 집계됨

○ 기업들이 가장 부담을 느끼는 규제는 '노동 규제'로 38.0%를 기록함. 금융·세제(15.0%), 환경(14.7%), 인증·특허(13.3%), 조달·입찰 기준 및 절차(10.0%) 등이 뒤를 이었음

○ 정부의 규제 개선 노력에 대한 기대 수준과 관련해서는 '기대가 낮다'는 응답이 28%로 '높다'는 응답(21.3%)보다 다소 높았음

- 정부가 우선 추진해야 할 규제 개선 방향으로는 '정권 말까지 규제개혁 지속 추진'(24.3%)이 가장 많았다. 고질적·사회갈등형 규제 개선(22.7%), 기존 규제 전면 재검토·완화(19.7%), 공무원의 적극 행정 유도(15.7%) 순으로 조사

○ 규제가 완화될 경우 기업들이 계획하고 있는 변화로는 '고용 확대'가 38.7%로 가장 높았음. 기술·연구개발 확대(27.0%), 설비투자 확대(19.0%), 신사업 진출(10.7%)이라는 응답도 나왔음

○ 추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "중소기업들이 규제 완화가 기업의 고용 확대로 이어질 것이라고 응답한 만큼, 현 정부 내에서 강도 높은 규제 개혁을 일관성 있게 추진해주길 바란다"고 말함[31]

31) https://www.perplexity.ai/search/gisulgijunyi-beobjedojeog-geom-NDK.Rm1sSqqX3fCa85lWhw(최종검색일: 2025.12.1.)

○ 본 연구는 중소기업이 기술혁신과정에서 경험하고 있는 규제현황 및 애로에 대한 실태조사 300개 업체 회수, 응답률 20.4%를 실시

○ 기술혁신 관련 규제의 기업 활동에 대한 저해 경험 및 강도를 살펴보면 규제 전반적으로 부담이 별로 없음이, 43.3%로 정부규제정책이 기업활동에 부정적인 영향을 주는 경우가 전반적으로 크게 감소한 것으로 나타남

- 규제유형별로는 연구소 설립(2.73), 임상시험(2.63), 기술도입(2.53), 제조·품목(2.53) 등의 순으로 저해경험 및 강도가 높게 나타났으며 기술혁신 활동에 주는 규제비용 부담을 보통 이상으로 인식(76%) 하고 있음[32)]

6. 결과 분석 및 정책 권고안 제시

○ 향후 기술기준 제도는 기존의 경직적 구조를 넘어 유연성과 신속성, 기술혁신 대응성, 국제조화, 사후관리 강화라는 네 가지 핵심 방향으로 개편될 필요가 있음이 확인됨

○ 기술혁신은 중소기업 경쟁력의 핵심이자 지속성장의 중요한 요인이나, 중소기업은 자원제약과 규제 부담으로 인해 혁신 활동 추진에 어려움을 겪고 있음

○ 중소기업의 79.9%가 규제가 기업 경영에 지장을 주거나 심각한 영향을 미친다고 인식하며, 특히 신산업 분야 중소기업의 46.9%가 규제 애로를 경험함

○ 2015년 한국개발연구원 조사에서는 중소기업 규제정책에 대한 만족도가 2.89점으로 보통 이하였으며, 규제 완화와 동시에 적절한 규제 도입의 균형 필요성이 제기됨

○ 한국표준협회 조사에 따르면, 기업들이 느끼는 규제 불합리성은 전체 개선과제의 51%를 차지하며, 중소기업 현장의 관점을 반영한 규제의 질적 개

32) 안승구, 「규제정책이 중소기업의 기술혁신 및 성과에 미치는 영향」, 한국과학기술기획평가원, 2018. 179~180면.

선과 지속적 점검이 강조됨

○ 최근 중소기업중앙회 조사 결과, 기술기준 규제로 인한 인증 및 시험 비용 부담과 제·개정 지연으로 원가 상승(29.0%) 및 가격경쟁력 하락이 나타나 전체 기업의 43.7%가 규제 수준을 '높다'고 평가함. 또한, 기술혁신 활동이 제한되어 신제품 출시 및 신사업 진출(11.0%)이 지연되고 고용 확대(29.7%)와 설비투자(9.0%)가 제한되는 부정적 영향이 확인됨

○ 규제에 따른 부정적 영향으로는 고용 확대 제한, 원가 상승에 따른 가격경쟁력 저하, 생산성 저하, 신기술 개발 및 신사업 진출 제약, 투자 축소 등이 있으며, 노동 규제(38.0%)가 가장 큰 부담으로 꼽혔음

○ 정부 규제 개선 노력에 대한 기대는 낮은 편으로, 중소기업은 규제개혁의 지속 추진과 기존 규제 전면 재검토 및 완화를 요청하고 있음. 규제가 완화될 경우 가장 기대하는 변화로는 고용 확대(38.7%)와 기술 및 연구개발 확대(27.0%)가 꼽혔음

○ 따라서 정책적으로는 기술혁신 저해 규제를 발굴하고, 중소기업 맞춤형 규제 완화·개선안을 마련하며, 연구소 설립, 임상시험, 기술도입, 제조·품목관리 등 혁신과 밀접한 영역을 중심으로 부담 경감을 추진하는 것이 필요. 아울러 규제 영향에 대한 지속적 모니터링과 기업 현장의 의견 수렴을 바탕으로 규제의 질적 개선과 균형 있는 규제체계 구축이 요구됨

- 중소기업의 혁신 활동 촉진 및 경쟁력 강화와 경제 성장으로도 연결

○ 한국과학기술기획평가원은 기술 및 신산업을 선도하는 규제 개혁을 위해서 규제개혁의 틀을 사전허용 사후규제 위주인 포괄적 네거티브 방식으로 전환하고 혁신적인 제품과 서비스에 대해 규제를 탄력적으로 적용하는 것을 제시

○ 신규 규제 관련 제도의 도입 검토를 위해서는 새로운 기술 제품 서비스 등을 개발하거나 제공하는 사업 등을 제한된 범위에서 실험할 수 있도록 모

든 규제를 일시 정지하는 규제 샌드박스 제도 도입 검토

- 신사업 창출 및 신기술의 활용 등을 목적으로 기업이 규제완화를 규제소관 부처에 제안하여 특례조치의 여부를 확인받을 수 있는 기업실증 특례제도 도입 검토

○ 기존 규제관련 제도 정비를 위해서 중소기업 규제영향평가제도의 실효성을 담보하는 조치 필요하며 중소기업 규모에 적합한 규제차등화 확대

○ 중소기업 규제개혁 시스템 구축을 위해서는 특정 시장 관련 규제를 묶어서 검토하고 일괄적으로 풀어 주는 패키지형 규제해결체계 구축

- 규제개혁에 중소기업들의 적극적인 참여를 보장할 수 있는 제도적 환경 필요

○ 기술혁신 단계별 규제정책의 추진 효과성 제고를 위해서는 아래와 같은 세 가지가 필요함

- 기술개발 단계 연구소 설립 기술표준 개인정보보호 등 규제 개혁 필요
- 제품생산 단계 창업 및 기술금융 제조품목허가 규제 등 규제개혁 필요
- 판매 및 마케팅 단계 신기술 인증에 대한 체계적 지원체계 구축 필요[33]

가. 기술기준의 유연화

○ 기술기준은 더 이상 세부 사양을 규정하는 포지티브규제 방식으로는 빠르게 변화하는 신기술 환경에 대응하기 어려울 것임. 따라서 기술기준을 네거티브규제 방식으로 전환하고, 기술의 세부 구현방법이 아닌 성능·기능·원칙 중심으로 구성함으로써 규제의 경직성을 줄여야 할 것임

○ 이러한 전환은 기술적 해결책의 다양성을 보장하고, 산업 현장의 자율성을 확대하며, 신기술 도입 지연을 초래해 온 기존 규제지체 문제를 완화하는

33) 안승구, 「규제정책이 중소기업의 기술혁신 및 성과에 미치는 영향」, 한국과학기술기획평가원, 2018.

효과가 있을 것임

나. 기술기준 신속처리제도 도입

○ 신속처리제도의 도입은 기술기준 개정 주기가 시장 변화 속도를 따라가지 못하는 현행 체계의 가장 중요한 한계를 해결할 수 있을 것임. 신속처리제도가 도입되면 기술기준 개선요청이 접수된 이후 전문가 풀에 의한 타당성 검토를 거쳐 신속하게 개정 여부가 결정되며, 필요시 규제유예·규제면제 등의 예외적 조치도 적용할 수 있을 것임.

○ 이를 전담할 별도 조직을 설치함으로써 기술기준 개정의 예측 가능성과 절차적 효율성이 크게 제고될 것임

다. 기술기준 영향평가 제도 도입

○ 기존의 기술영향평가는 수행주체·방법·활용도 등에서 한계가 존재해 왔기 때문에 기술기준 특화형 평가체계를 구축하기 위해서는 기술기준 영향평가 제도 도입이 필요함

○ 이는 규제 도입 전뿐 아니라 제·개정 이후에도 기술기준의 타당성, 필요성, 시의성 등을 검토할 수 있는 사전·사후 평가체계를 포함하며, 기술전문가와 법률전문가가 함께 참여하여 기술과 규제의 정합성을 확보하도록 설계되어야 할 것임

라. 기술기준 사후관리 운영체계 구축

○ 기술기준은 제정 이후에도 시장·기술 변화에 따라 지속적으로 적합성을 점검해야 하기 때문에 사후관리 운영체계 구축이 필수적일 것임

○ 기술기준 사후관리 운영단(전문연구반)을 구성하여 기술기준 이용현황을 상시적으로 분석하고, 개선·완화·폐지 여부를 결정하는 체계를 마련해야 하며, 이는 기술기준을 고정된 규제가 아닌 조정 가능한 규제 도구로 전환하는데 핵심적인 수단이 될 것임

마. 산업·기술 혁신을 지원하는 규제체계 구축

○ 기술기준이 단순히 안전·품질 확보를 위한 규제 수단에 머물러서는 안 될 것이며, 선제적 기술기반 조성과 혁신 촉진을 위한 제도적 기반으로 재설계되어야 할 것임

○ 이를 위해 기술기준은 신산업·신기술 도입을 가속화하는 규제환경을 조성하고, 기술혁신을 제약하는 요소는 최소화하며, 규제의 예측 가능성과 시장 친화성을 높이는 방향으로 운영되어야 함

제3절 환경기준 영향 분석

○ 환경기준은 국민 건강과 생태계 보호를 위해 대기·수질·토양·소음 등 오염물질 허용 기준을 정하는 법적 규범임

○ 최근 탄소중립·ESG 강화 추세에 따라 기준이 전면적으로 상향·확대되고 있으며, 이에 따른 사회·경제·산업 전반의 영향 분석이 중요해지고 있음

○ 환경기준 변화 핵심 동향으로는 WHO 권고치 반영한 대기오염 기준 강화, 기후위기 대응 중심의 배출 규제 강화, ESG·국제환경협약과 연계 강화 등임

○ 기술 발전은 환경 오염을 증가시키기도 하고(대량생산, 자원소비), 환경규제는 기술혁신을 유도해 오염을 줄이는 방향으로 작용함

○ 특히 기술기준은 환경오염물질 배출의 기술적 한계와 가능성을 나타내며, 이는 환경기준 달성을 위한 '배출허용기준' 설정의 근거가 되어 기업의 환경기술 개발 및 적용을 촉진하거나, 규제를 피하기 위한 기술 변화를 이끌어내기도 함

○ 기술기준이 환경기준에 미치는 영향으로는 첫째, 오염 증가. 제조 기술 발달로 인한 대량 생산 및 에너지 소비 증가는 온실가스 배출 및 폐기물 증가로 이어져 환경오염을 심화시킬 수 있음. 둘째, 자원 고갈. 기술 발달로 인한 소비 증가는 자연 자원 고갈을 가속화. 셋째, 오염물질 생성. 기술 발전 과정에서 발생하는 특정 오염물질이 자연의 자정능력을 초과하여 환경 문

제를 유발

○ 환경기준이 기술기준에 미치는 영향으로는 첫째, 기술혁신 유도. 환경기준(예: 배출허용기준)은 기업이 오염물질 배출량을 줄이도록 강제하며, 이는 새로운 환경 기술 개발 및 혁신을 촉진하는 요인이 됨. 둘째, 기술수준 반영. 환경 규제는 기업의 기술수준을 반영하여 설정되며, 기술 특성을 고려하지 않은 규제는 실효성이 떨어질 수 있음. 셋째, 환경영향평가. 사업 계획 시 환경에 미치는 영향을 미리 평가하여 해로운 영향을 최소화하는 기술적 방안을 마련해야 함(환경영향평가)

○ 중소기업중앙회는 2024년 11월 중소 제조업체 730개사를 대상으로 실시한 '중소기업 환경규제 이행애로 실태조사'결과 대기(67.3%), 폐기물·자원순환(46.0%), 폐수(30.0%) 순으로 부담, 오염물질 배출 사업장 37% 경영 부담 '높다'고 나왔음

○ 경제적 부담으로는 허가·신고 의무(66.3%), 배출기준 준수 곤란(36.3%), 설비 투자(수천만~억 단위)로 원가 상승·경쟁력 저하가 우려됨

○ 인력·행정 제약으로는 전문인력 고용 부담(22.7%), 정보 부족·처리 지연, 64% '경영 부담 크다'고 대답함

○ 혁신·생존 위협에는 중복규제·준비기간 부족으로 신사업 지연, 지역 경제 침체 우려

○ 60.3%는 "자율관리형 규제 전환 필요"(인센티브 유도)가 필요하며 45.2%는 중복규제 해소·관리 일원화, 29.3%는 유예기간 보장 요구함.

○ 역량 부족 문제도 있어서 행정력·인력 미달, 대기업 대비 납품·입찰 탈락했다고 대답함

○ 기술기준과 환경기준의 상호작용은 환경기준(목표)을 달성하기 위해 개별 오염원에 대한 기술적 규제인 배출허용기준이 설정되며, 이는 기술 발전을 전제로 함. 그리고 정부의 직접적인 규제나 자발적 협약 등 환경정책의 형태가 기업의 환경혁신 기술에 영향을 미침

1. 환경기준 영향 분석의 의의

○ 환경기준 영향 분석을 통해 환경 개선 효과의 객관적 예측, 경제·산업적 파급효과의 균형 있는 검토, 정책 이해관계자 간 갈등 조정, 사회적 수용성 확보, 근거 기반 정책설계가 가능해짐

○ 이는 단순 규제 중심 접근에서 벗어나, 기술혁신과 산업 전환을 촉진하고 지속가능한 발전을 지원하는 정책적 방향 설정에 중요한 역할을 하게 됨

○ 환경기준 영향 분석은 규제의 적정성과 실행 가능성을 검토하여 정책 실패를 예방하고, 장기적으로는 국민 건강과 국가 경쟁력을 동시에 강화하는 전략적 의사결정의 기반이라는 점에서 중요한 의의를 가짐

2. 분석 요소

○ 환경적 영향 측면에서는 기준 강화에 따라 발생하는 대기·수질·토양·소음 등의 오염물질 저감 효과를 평가하며, 생태계 보전 및 기후위기 대응 효과를 분석하고, 건강비용 절감, 생태계 복원 비용 절약 등 환경개선 편익을 정량·정성적으로 산정하여 정책적 타당성을 판단함

○ 사회·보건 영향 분석에서는 국민 건강 보호 효과와 환경 건강 위험 감소 수준을 검토한다. 더불어 환경불평등 해소와 지역 간 격차 완화 정도를 평가함

○ 경제·산업 영향 분석에서는 기업 및 산업계가 부담해야 할 설비투자 및 기술개발 비용을 파악하고, 기준 개정이 국가 및 지역 경제에 미치는 파급효과를 종합적으로 검토함

○ 기술적 구현 가능성 측면에서는 오염 저감 및 모니터링 기술의 확보 수준과 실현 가능성을 평가하며, 산업별 기술성숙도와 전환 속도 간의 적정성을 분석함

○ 행정·법·제도적 영향 분석은 규제 집행 가능성과 행정비용 부담을 평가하며, 관련 법·제도 간 정합성과 연계성을 검토함

○ 이해관계자 영향 및 갈등 요인 분석에서는 정부·지자체·산업계·시민사회 등 각 이해관계자에게 미치는 영향과 갈등 가능성을 파악함

○ 종합 위험요인 및 대응 전략 분석을 통해 비용부담, 기술격차, 지역 갈등 등 예상되는 위험요인을 진단하고, 이에 대한 리스크 대응 및 보완대책을 마련함

제4절 개인정보보호 기준 분석

○ 정보화 시대 이후 개인정보 보호의 중요성을 강조하는 인식이 확산하기 시작하면서 전 세계적으로 개인정보 보호를 강화하는 방향으로 법체계를 정립하고 발전시켜 왔음

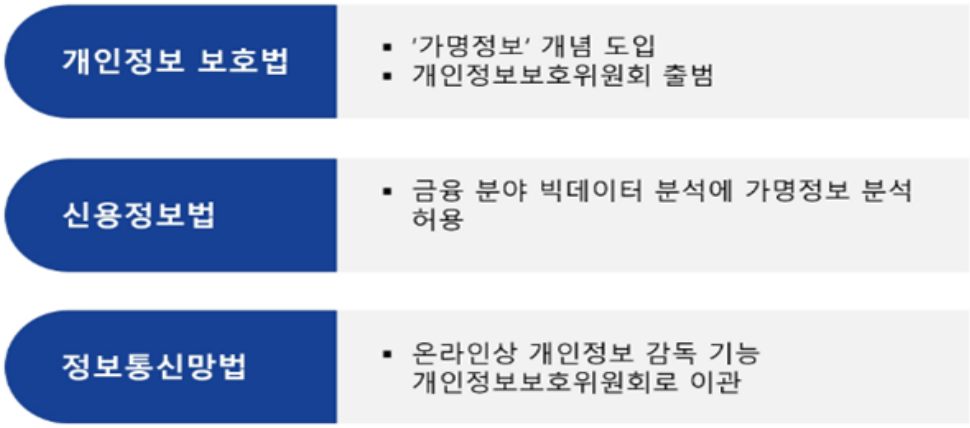
○ 미국의 경우 1973년에 공정정보실행원칙(FIPPs: Fair Information Practice Principles)을 수립하였고, 이를 기반으로 캘리포니아주는 2023년 1월부터 소비자 개인정보 보호법(CCPA)을 대체하여 한층 강화된 개인정보 보호 권리법(CPRA)을 시행하고 있음

○ 한편 EU에서는 2018년 5월에 일반 개인정보 보호법(GDPR)이 발효되어 시행 중이고, 일본에서는 2003년 5월에 개인정보 보호법이 처음 제정된 후 3년 주기로 개정하여 2022년 4월부터 개정된 개인정보 보호법을 전면 시행하고 있음

○ 우리나라는 이러한 글로벌 흐름에 더해 몇몇 주요 유출 사고에 따른 특수성까지 반영하여 해당 법·규제를 발전시켜 왔으며, 대표적으로 2020년 8월 이른바 데이터3법(개인정보 보호법, 정보통신망법, 신용정보법)을 시행

- 개인정보 보호법은 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 '가명정보' 개념을 도입하였고, 개인정보 유출 등을 감독할 컨트롤타워로서 개인정보보호위원회를 출범시킴. 신용정보법은 금융 분야 빅데이터 분석에 가명정보를 이용 가능하도록 하였으며, 정보통신망법은 온라인상 개인정보 감독 기능을 개인정보보호위원회로 이관시킴

그림 2-2 디지털 3법 주요내용



○ 2023년 3월 개인정보의 안전한 활용을 촉진할 목적으로 개인정보 보호법이 개정된 바 있음. 동 개정의 특징은 첫째로 정보주체가 개인정보를 주도적으로 유통·활용할 수 있게끔 권리 보장을 강화

- 예를 들어, A 통신사 이용 중 B 통신사로 변경할 때 A 통신사에서 B 통신사로 개인정보 전송을 요구할 수 있는 권리를 신설함으로써 공공·민간·금융 전 분야에 마이데이터 추세가 확산

○ 둘째로 글로벌 스탠다드에 부합하도록 법 제도를 정비. 국경을 넘어서 이뤄지는 온라인 전자상거래의 확대로 개인정보의 해외 이전 필요성이 높아지고 있는 상황에서, 당시 기업은 고객의 개인정보를 해외로 이전할 때 동의를 구해야 하는 절차가 부담됨. 더해서 소비자의 동의만 이뤄지면 개인정보 보호가 취약한 지역으로도 정보 이전이 가능하다는 허점이 있었음

- 이에 '개인정보 국외이전 방식 다양화 및 중지 명령'을 신설하여 개인정보의 국외이전 요건을 다양화하는 동시에, 개인정보를 적정하게 보호하고 있지 않을 때는 이를 중단할 수 있는 '중지 명령권'을 신설함.

- 또한 형사처벌 위주로 이루어지던 개인정보 침해에 대한 책임을 경제 제재 중심으로 전환함. 이를 통해 보호·예방의 실효성을 확보하는 동시에 이러한 경제 제재를 중심으로 변모해 가는 글로벌 트렌드에도 부합하고자 함

○ 셋째로 디지털 중심으로 법 체계를 정비함. 일례로, 공개된 장소에서 업무 목적으로 드론, 자율주행차, 블랙박스 등 이동형 영상정보 처리기기를 이용한 개인영상정보 촬영을 제한함. 또한 온·오프라인 이중 규제 일원화로 불합리한 규제를 정비함

- 예컨대 기존에는 오프라인 규제(일반 규정)와 온라인 규제(특례 규정)의 이원화로 기업의 법 적용 혼선 및 이중 부담이 발생했는데, 온·오프라인 서비스의 경계가 모호한 상황에서 이러한 혼선을 없애기 위해 정보통신 서비스 특례 규정을 폐지하고 일반 규정으로 일원화[34)]

○ 기술기준은 전통적으로 무선설비의 성능, 전파 혼·간섭 방지, 기술적 안정성 확보 등을 중심으로 발전해 왔으나, 디지털 전환과 함께 기술기준이 다루는 영역이 데이터 처리·저장·전송을 포함한 데이터 기반 기술 전체로 확장되면서 개인정보보호와의 연계성은 필수적 고려 요소로 부상하였음. 인공지능·IoT·빅데이터 기반 산업이 급속히 확대되면서 기술기준이 개인정보 처리 구조에 미치는 영향은 더욱 직접적·실질적이 되었음

○ 기술기준은 사실상의 규제력을 가진 행정규칙이기 때문에, 기술기준 제·개정 단계에서 「개인정보보호법」, 「정보통신망법」, 「전기통신사업법」 등 개인정보보호 관련 법령과의 정합성 검토가 필수적임

○ 기술기준은 기술적 성능·안전성뿐 아니라 개인정보 보호·정보보안 측면까지 포괄적으로 고려하는 복합적 기준으로 설계되어야 함

○ 기술기준 영향평가 제도가 도입될 경우 기술기준이 개인정보 유출 위험을 높이거나 과도한 개인정보 수집·처리를 초래하는지 여부를 사전적으로 검토하고, 필요 시 대안을 마련하는 장치가 될 수 있을 것임

34) https://www.samsungsds.com/kr/insights/privacy-in-the-ai-era.html(최종검색일: 2025.12.1.)

제5절 시사점

○ 기술기준 제도는 기존의 경직적 규제 체계에서 벗어나 보다 유연하고 신속한 구조로 재편될 필요가 있음

○ 현재 기술기준 관련 법령은 부처별로 산재해 있고, 개별 산업의 특성에 따라 상이하게 적용되고 있음. 이러한 구조는 규제 일관성 부족과 중복 규제 우려를 초래하므로, 통합적 기술기준 관리체계 구축이 필요함

- 「행정규제기본법」, 「산업표준화법」, 「환경정책기본법」 등 관련 법률 간의 정합성 확보 및 기술표준의 법제화 절차 명확화가 중요

○ 규제영향평가가 형식적으로 수행되는 문제를 개선하기 위해, 정량적 분석 기법(비용-편익 분석, 민감도 분석 등)을 확대하고 이해관계자 참여(기업, 시민단체, 학계 등)를 제도적으로 보장하며 사후평가(post-evaluation)를 의무화하는 등 성과 중심의 규제평가체계로 전환할 필요가 있음

- 특히 중소기업 영향 분석의 내실화는 기술규제가 혁신 저해요인으로 작용하지 않도록 하기 위한 핵심 과제

○ 환경규제가 점차 기술수준과 직결되는 추세 속에서, 환경기준 설정 시 기술기준을 사전 검토·연동하는 시스템이 요구됨. 즉, 환경 친화적 기술개발을 장려하면서도 산업 경쟁력을 유지할 수 있도록, 동적(Adaptive) 기술표준 체계를 구축해야 함

○ 디지털 전환 시대에는 개인정보보호 기준이 기술규제의 핵심 요소로 부상. 이에 따라 기술기준 수립 시 개인정보보호 영향평가(PIA) 결과를 반영하고, 기술표준과 개인정보보호법 간 상호보완적 가이드라인 마련이 필요

- 특히 인공지능, IoT, 클라우드 서비스 등에서는 보호와 혁신의 균형 모델 확립이 중요

○ 기술기준의 영향분석 과정은 산업, 환경, 정보보호 등 다분야에 걸친 복합적인 조정이 필요

- 부처 간 조정기구(예: 기술규제조정위원회)를 활성화하고, 국제표준화기구(ISO, IEC 등)와의 협력 채널을 강화하여 국내 기술기준의 국제 정합성(compatibility)을 높이는 방향으로 제도를 운영해야 함

○ 무엇보다 기술기준의 유연화와 개정 속도의 제고는 기술혁신을 뒷받침하는 핵심 조건으로 확인되며, 기존의 사양 중심·포지티브 규제는 급속한 기술 변화에 적절히 대응하지 못해 규제지체를 야기해 왔기 때문에 이를 해결하기 위해서는 네거티브 규제, 원칙중심 규제, 성능 중심 규제 등 유연한 규제 방식으로의 전환이 필수적일 것임

○ 기술기준 신속처리제도는 기술기준 개정의 지연 문제를 근본적으로 해소할 수 있는 가장 실효적 수단으로 평가되며, 이를 위한 전담 조직 운영과 체계적 절차 마련이 요구됨

○ 아울러 기술기준 영향평가 제도의 도입은 기술기준 운영체계가 변화해야 할 방향을 제도적으로 뒷받침하는 핵심 축이 될 것이며, 기술기준은 기술·경제·사회 전반에 영향을 미치는 규범적 성격을 갖기 때문에, 사전·사후 평가체계를 통해 기준의 적정성과 시의성을 지속적으로 검증할 필요가 있음

○ 이 과정에서 기술 전문가뿐 아니라 법률 전문가가 함께 참여해 기술기준의 법적 안정성과 실효성을 확보하는 구조를 마련해야 할 것임

○ 기술기준은 또한 단순히 기술적 안전성과 성능을 보장하기 위한 규제가 아니라, 국가 기술경쟁력 강화와 산업 활성화를 지원하는 산업진흥 규제로서 재설계될 필요가 있으며, 신기술 시장에서의 선점 경쟁이 치열해지는 상황에서 규제는 혁신을 억제하는 요소가 아니라 혁신을 가속화할 수 있는 기반으로 작동해야 하며, 기술기준은 이러한 산업정책적 흐름을 적극적으로 반영해야 할 것임

○ 기술기준 변화가 중소기업 및 신산업에 미치는 영향을 고려한 규제 설계도 중요한 과제일 것임. 중소기업은 대기업에 비해 기술기준 대응 역량이 상대적으로 부족하고, 기술기준 강화가 곧바로 비용 증가로 이어질 가능성이 크기 때문에 규제영향 분석 단계에서 중소기업 부담을 면밀히 평가해야 하며, 시험·검사·인증 비용을 지원하거나 규제유예를 적용하는 등 중소기업 중심

의 직접적 지원책이 병행되어야 할 것임

❍ 기술기준은 제정 후에도 기술 변화, 시장 상황, 산업 구조의 변화에 따라 적합성을 지속적으로 점검해야 하며, 이를 위해 기술기준 사후관리 운영단을 구성하여 기술기준 이용현황 분석, 규제의 개선·완화·폐지 여부를 체계적으로 검토하는 기능을 수행하여야 할 것임

❍ 기술기준은 단순히 기술적 측면만을 다루는 규범이 아니라 사회적·경제적·환경적 파급효과를 모두 고려해야 하는 종합 규범이라는 점에서 개인정보 보호·환경·보안 등 확장된 공공적 기준을 반영할 필요가 있을 것임

❍ 특히 기술기준 영향평가 제도에는 개인정보 보호 및 보안, 환경영향, 경제·사회적 영향 등 다차원적 분석 항목을 포함하여 기술기준이 국민의 안전과 권익 보호, 지속가능성, 공공성 등을 균형 있게 확보할 수 있도록 해야 함

제3장

해외 기술기준 영향평가 제도 검토 및 시사점 도출

제1절 미국의 행정관리예산처(OMB)

1. 미국행정관리예산처 OMB

가. 미국 규제영향분석 제도 RIA(Regulatory Impact Analysis)

○ RIA(규제영향분석)는 미국 연방정부가 새로운 규제 또는 기존 규제 변경을 추진할 때, 그 규제가 가져올 경제적·사회적·환경적 영향 전반을 체계적으로 분석하여 정책의 타당성과 효율성을 검증하는 절차임

○ 규제 도입이 필요한지 여부와 과도한 규제로 인한 비용 발생을 방지하기 위해, 규제의 필요성, 규제대안의 비교, 비용·편익의 균형성 등을 사전에 검토하여 최적의 규제 선택을 지원함

○ RIA의 법적 근간은 대통령 행정명령(Executive Order 12866, 13563 등)에 있으며, 근거 기반 정책(evidence-based policy)을 확립하기 위한 핵심 도구로 기능함

○ 미국 RIA는 모든 규제에 적용되는 것은 아니며, 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 'Significant Regulation'을 대상으로 수행됨

○ 특히 새로운 규제 또는 규제 변경이 연간 1억 달러 이상의 경제적 효과(비용 또는 편익)를 발생시키는 경우, 그 규제는 'Economically Significant Rule'로 분류되며 보다 심층적이고 정량적인 분석이 요구됨

○ 안전·건강·환경·소비자 보호 등 공공성 높은 분야의 규제는 영향 범위가 크므로 RIA 수행 요구가 강화되는 경향이 있음

○ RIA의 주요 구성 요소는 다음과 같음

- 1. 문제 정의: 규제를 추진해야 하는 정책적 또는 시장적 문제의 원인과 성격을 명확히 규정하고, 현행 제도로 해결되지 않는 사유를 근거 자료와 함께 제시함
- 2. 기준선 설정: 규제를 도입하지 않을 경우에 나타날 현상 유지 시나리오(baseline scenario)를 작성하여 새로운 규제의 영향력을 비교할 기준점을 마련함
- 3. 대안 비교 분석: 문제를 해결하기 위한 여러 정책 선택지(규제 강화, 완화, 비규제적 수단 등)를 설정하여, 각 대안의 실현 가능성, 정책 효과, 사회적 비용을 비교 분석함
- 4. 비용 분석: 규제 준수 비용, 행정 절차 비용, 산업별 생산성 저하, 기술 전환 비용 등 규제로 인해 발생하는 모든 유형의 비용을 정량적으로 추정함
- 5. 편익 분석: 규제로 인해 기대되는 환경 개선 효과, 안전성 향상, 건강 피해 감소 등 사회적 편익을 가능한 한 금전적 가치로 환산하여 분석함
- 6. 비용-편익 분석: 비용과 편익을 시간축에 따라 비교하기 위해 할인율(OMB Circular A-4 권고 기준: 3% 및 7%)을 적용하여 순현재가치(Net Present Value)를 산출함
- 7. 불확실성 및 민감도 분석: 규제 효과 측정 시 활용한 가정의 변화가 결과에 미치는 영향을 평가하기 위해 시나리오 분석·확률 분석·민감도 분석을 수행함

○ RIA 초안은 규제 제안과 함께 Federal Register에 공고되며, 규정상 반드시 대국민 의견수렴(public comment) 절차를 거침. 기업, 시민단체, 전문가 등 이해관계자들은 의견을 제출할 수 있으며, 행정기관은 제출된 의견에 대해 응답 또는 반영 여부를 설명할 의무가 있음

○ RIA 문서와 규제안은 최종적으로 OMB 산하 OIRA(Office of Information and Regulatory Affairs)의 검토·승인을 받아야 규제가 확정될 수 있음

○ RIA는 정부가 규제를 도입할 때 비용 대비 편익을 면밀히 검토하도록 해 불필요한 규제 남발을 방지하고 규제 품질을 향상시킨다는 정책적 의의가 있음. 규제의 경제적 효과뿐 아니라 사회적 가치까지 포함해 평가함으로써 정책의 정당성과 책임성을 높이고 공공 신뢰성을 강화함

나. 운영기관 개요: OMB(Office of Managyment and Budget)

○ OMB(Office of Management and Budget)는 대통령의 정책, 예산, 관리와 규제상의 목적을 달성하는데 조력하는 대통령의 집행기구 중 하나로 크게 5개의 자원관리 부문과 4개의 법령상의 부문 그리고 7개 이상의 전반적인 지원부문으로 구성되어 있음

○ 1921년 예산회계법에 따라 재무부 산하 예산국으로 시작하여, 1939년 대통령실로 이관되었고, 1970년 리처드 닉슨 행정부에서 현재의 관리예산실로 승격됨

○ OMB는 대통령의 예산안을 의회에 제출하고 행정부 기관을 감독하며, 예산 개발 및 집행, 타 기관의 재무, 서류 작업, IT 관리 등을 수행함

- 또한, 각 행정 기관의 정책 평가, 예산 조정, 규제 정책 분석 등을 담당하며, 대통령 거부권 행사를 통해 의회 예산 편성권을 견제하기도 함

○ OMB가 명시적으로 행정기관의 입법에 관여하게 된 계기가 된 법률은 1980년에 제정된 The Paperwork Reduction Act(PRA)임 법률에서 OMB에 OIRA를 설치하고 OIRA로 하여 정부의 각 기관의 불필요한 서류업무에 대해 정보자원 관리의 효율성을 기하도록 해 OIRA에게 행정기관의 모든 행위를 심하고 승인하도록 함

- 하지만 OIRA가 행정기관의 실질적 규제행위에 직접 관여하도록 하는 데엔 한계가 있었고 각 행정기관 입법에 직접 관여하도록 한 것은 이후 대통령령에서 이루어짐

○ 행정기관의 행정입법에 대해 역대 미국 대통령들은 각기 나름대로 관여를 하였음

- 닉슨대통령의 경우 “Quality of Lifr Review” 프로그램을 통해 각 기관으로 하여금 중요한 입법안을 OMB에 제출하도록 하였으며 카터대통령의 경우 대통령령 E.O. 12044호를 통해 계획중이거나 진행중인 행정입법에 대하여 비용효과분석을 하도록 하였음
- 이후 레이건 대통령에 의해서 제정된 대통령령(12291호)에 의해서 행정기관으로 하여금 규제를 요하는 행정입법을 하고자 하는 경우에는 각 기관 스스로 비용-편익분석을 반드시 거치고록 하고 각 입법의 안과 최종안을 Federal Register에 등록하고 OMB에 제출하도록 했음[35]
- 다만 행정청들이 규제영향분석을 어떻게 해야 하는가에 대한 명확한 지침은 제공하지 않았음

○ 12291호 집행 이후 OMB는 규제영향분석의 기준마련 및 주요 규칙 식별 권한을 가졌지만, 초기에 행정기관이 따를 수 있는 명확한 서면지침은 없었음

- 레이건 대통령은 모든 중요한 규제조치를 체계적으로 심사하기 위해 E.O. 12498을 제정한 후 행정부처는 OMB에 연례규제계획을 제출하도록 의무화하였음
- 1988~89년 연래 규제 프로그램에서 OMB는 행정청이 규제영향 분석에 대한 준비에 대해 최초 공식적 문서인 규제영향분석지침을 제공함 이는 임시 규제영향분석 지침보다는 자세하지만 일반적인 사항만 제공하고 체계적인 청사진의 모습은 아니었음
- OMB는 행정기관이 규제영향분석을 실시할 때 포함해야 할 주요 지침을 제시했음
  1. 규제필요성에 대한 진술서
  2. 대체수단의 검토

35) Exec. Order No. 12291, 3 CFR §127 (1982), 46 Fed. Reg. 13193(1981) reprinted in 5 U.S.C. §601 note. 그리고 여기서 말하는 주요규칙이란 i) 경제에 연간 1억 달러 또는 그 이상 영향을 미치고, ii) 소비자, 개별 산업체, 연방·주·지방정부 행정청, 또는 지리적 지역에 대해 비용 또는 가격을 크게 인상하거나, iii) 경쟁, 고용, 투자, 생산성, 혁신, 또는 내수시장 또는 외국시장에서 외국기업과 경쟁하는 미국기업의 능력에 중대한 부작용을 미치는 규제를 말한다. 박수헌, “미국의 규제영향분석제도에 관한 고찰”, 입법평가 창간호 , 2009, 98쪽

3. 편익과 비용의 분석
4. 제안된 규제 조치 선택의 이유
5. 법률 근거에 대한 진술서 포함

이 지침은 건강·안전, 편익, 할인율 적용 등 어렵고 다툼이 있는 쟁점들을 다룸

○ 1993년 9월 30일 클린턴 대통령은 이전의 대텅령령 E.O. 12291호 및 E.O. 12498호를 폐지하고 이를 대체하는 12866호를 공포하였음. 행정명령 12866호(규제 계획 및 검토)는 연간 비용이 1억달러 이상이거나 경제·환경·공공안전 등에 중대한 영향을 미치는 중요 규제조치 OMB산하 정보·규제사무국 (OIRA)의 검토를 받도록 규정함

- 행정명령에서 정의하는 중요 규제 조치는 다음과 같음
- 연간경제 1억달러 이상의 영향을 미치거나 경제, 경제부문, 생산성, 경쟁, 일자리, 환경, 공중보건 또는 안전, 또는 주, 지방, 영토, 또는 부족정부나 지역사회에 실질적으로 부정적인 영향을 미치는 것
- 다른기관이 취하거나 계획한 조치에 심각한 불일치를 초래하거나 방해가 되는 경우

○ 부시 대통령은 E.O. 12866을 계승하는 동시에 동 명령에 규정된 “the Vice President” 대신 “the Director”를 규정하여, 규제개혁정책에 대한 주도권을 OIRA가 가지도록 2002년 E.O. 13258을 제정함

- 규제개혁정책과 관련한 메모랜덤을 제시하여 E.O. 12866의 실행을 위한 기본원칙과 절차를 분명히 하며 새로운 권고로서 행정청이 정식위험평가를 하도록 하고, 규제영향분석에 있어 독립적이고 외부로부터 선정된 전문가에 의한 심사를 하도록 함

○ 오바마 행정부의 행정명령 13563호로 기존 행정명령을 보강하여 각 기관이 규제 활동을 재확인하고, 대중의 유연성과 선택의 자유를 유지하면서 규제 부담을 줄이는 규제 방식을 고려하도록 장려함

- 이에 따라 E.O. 12866에 구현된 원칙을 재확인하고 강화하였으며 가능하고 적절한 경우 제안된 규칙 제정 고시가 발표되기 전에 해당 규칙 제정의 영향을 받을 가능성이 있는 사람들의 의견을 수렴하도록 기관에 지시함

- E.O. 13563의 원칙은 12866에서 제정된 현대 규제 검토를 규율하는 원칙,구조 및 정의를 보완하고 재확인하며 내용은 다음과 같음

  1. 혜택이 비용을 정당화 한다는 합리적인 판단이 있는 경우에만 규정을 제안하거나 채택함(일부 혜택과 비용은 정량화하기 어렵다는 점을 인식)
  2. 규제목표를 달성하는 것과 일관되게 사회에 최소한의 부담을 지우도록 규정을 조정하고, 특히 누적 규제의 비용을 가능한 고려함
  3. 대안적인 규제 접근 방식 중에서 선택할 때 순이익(잠재적 경제, 환경, 공중 보건 및 안전, 기타 이점,분배 영향, 형평성 포함)을 극대화 하는 접근방식을 선택해야함
  4. 가능한 규제 대상체가 채택해야 하는 행동이나 준수 방식을 지정하는 대신 성과 목표를 지정함
  5. 사용자 수수료나 시장성 있는 허가와 같이 원하는 행동을 장려하기 위한 경제적 인센티브를 제공하거나 대중이 선택할 수 있는 정보를 제공하는 것을 포함하여 직접 규제에 대한 가능한 대안을 식별하고 평가함

구분	주요내용
혜택이 비용을 정당화 해야함	정량화 가능한 경우 비용-편익 분석을 통해 편익이 비용을 상회하는 경우에만 제안 또는 채택
사회적 부담 최소화	규제 목표 달성과 일관되게 사회에 부과되는 비용 최소화 및 누적 규제 비용고려
순이익 최대화	경제·환경·보건 등 다양한 이익과 비용을 통합 고려해 순편익이 가장 큰 규제안 선택
성과 중심 규제	규제대상에게 특정한 조치 지시 대신 성과 중심규제 유도
대안 식별 및 경제적 유인	사용자 수수료, 시장허가, 정보공개 등 직접규제 이외의 대안을 식별·평가

○ 원칙을 적용함에 있어 각 기관은 예상되는 현재 및 미래의 편익과 비용을 가능한 정확하게 정량화하기 위해 최선의 기용

○ 2017년 트럼프 대통령은 E.O. 13771 “1-in-2-out” 행정명령을 발표하여 각 기관이 새로운 규정을 발표하기 전에 최소 두 개의 기존 규정을 폐지하도록 요구하고 새로운 순규제비용(net regulatory costs)에 대해 부과를 금지함

- 하지만 해당 명령은 규제의 순편익을 극대화한다는 연방 규제정책의 기본 목표와 구조적으로 맞지 않음 또한 규제 수를 줄이겠다는 명목은 있으나, 실제 가장 부담이 큰 규제들을 제거하라는 우선순위는 또한 없었고 과도한 형식주의로 인해 기관 간 협력이 떨어짐[36]

○ 이후 조셉 R.바이든 주니어은 앞선 트럼프 행정부 시기 발행된 행정명령을 13990, 13992을 통해 철회 했으며, E.O. 14094를 통해 규제심사 현대화로 규제 중대성 기준을 1억 달러에서 2억달러로 상향 조정 했으며 OIRA가 3년마다 GDP 성장률에 따라 기준액을 자동으로 업데이트 하도록 규정했음

2. 평가특징

가. 비용·편익 분석의 정량적 분석

○ 신설·개정 규제에는 경제적 비용과 편익을 정량적으로 분석해야 한다는 원칙은 오랜 전통적 기준으로 1993년 행정명령 12866은 각 기관은 의도된 규제의 비용과 편익을 모두 평가하고 합리적 판단 하에 편익이 비용을 정당화하는 경우에만 규제를 제안하거나 채택 하도록 명시했음

- 이후 2011년 E.O. 13563은 이를 재확인하며, “가능한 정확하게 예상되는 현재와 미래의 편익과 비용을 정량화”를 지시했음[37]

---

36) The Regulatory Review, “Escalating Flawed Deregulatory Math”, 2025.03.10. https://www.theregreview.org/2025/03/10/cecot-livermore-escalating-flawed-deregulatory-math/?utm_source(최종검색일: 2025.7.18.)

37) the WHITE HOUSE, Executive Order 13563 -- Improving Regulation and Regulatory Review https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review(최종검색일: 2025.11.18.)

○ 바이든 E.O. 14094에서도 12866, 13563의 원칙을 보강하고 재확인하며, 유효함을 나타냈음

○ 2023년 OMB는 규제분석 지침인 Circular A-4를 전면 개정하여 규제 검토 프로세스를 현대화하고 개선하기 위한 방안을 제안 하였는데 Circular A-4는 비용편익 분석 등 규제 도입시 필요한 분석에 대한 지침으로 미국 행정기관이 규제 도입과 관련하여 사용하는 기술적 가정 및 정책적 접근 방식을 규정하고 있음

- E.O. 12866, 13563, 14094를 기초로 작성되어, 규제 효과를 정량적으로 분석해야 함을 거듭 강조하고 있음

표 3-1 규제영향분석의 주요 항목

항목	내용
규제 조치의 필요성에 대한 평가	규제의 필요성에 대해 질적으로(가능한 경우에는 양적으로도) 설명해야 하며, 특정 규제 상황에 대한 판단에 앞서 잠재적인 필요성을 먼저 분석하는 것이 중요함
기준선의 정의	원칙적으로 무조치 기준선(no-action baseline)을 기준으로 측정
다양한 규제 대안 검토	대안의 수와 내용은 각자 판단해야 하지만 실행 가능할 경우 최선의 대안, 편익이 큰 대안, 비용이 적은 대안 등을 분석하는 것일 권장함
각 규제 대안의 편익, 비용 및 이전 추정	분석 시 정량적(금전적, 비금전적) 및 정성적 편익, 비용 및 이전 모두 고려
규제 분석의 요약	가급적 별도의 요약문이나 서론 등에 회계 보고 및 비용편익 분석에 관한 표 등을 포함함

나. 규제 필요성·대체방안 분석의 법적 근거 및 구현

○ 규제의 필요성은 질적 양적으로 설명되어야 하며, 특정 규제 상황이 존재하는지 판단하기 전에 잠재적 필요성을 먼저 분석 해야함 이는 일정한 제약을 가하는 공적 행위인 만큼 정당성은 충분한 분석이 필요함을 보여줌

- 이는 E.O. 12866의 규제 철학에 관해 a절에서 연방 기관은 법에서 요구하거나, 법을 해석하는데 필요하거나 민간시장이 공공보건과 안전, 환경 및 미국 국민의 복지를 보호하거나 개선하지 못하는 경우에만 규정을 공표해야 한다고 명시되어 있음[38]

- b절에서는 보완하는 항목으로 규제설계 시 고려해야 할 실천 원칙 5가지를 제시하고 있음 이는 기존 규제 철학에 형평성, 유연성, 비용최소화, 대안 평가를 통합하려는 목적을 지니며 내용은 다음과 같음

  1. 편익이 비용을 정당화 해야 한다
  2. 사회적 부담 최소화와 누적 규제 고려
  3. 순편익을 극대화 하는 대안 선택
  4. 성과 중심 규제 설계
  5. 비규제적 수단과 인센티브 분석

○ Circular A-4 지침에 따르면, 규제 조치의 필요성은 시장 실패(외부효과, 공유자원, 공공재, 시장 지배력, 정보 비대칭 등)의 교정, 행동 편향 대응, 정부 운영 및 서비스 제공 개선, 분배의 공정성 및 형평성 제고, 시민권 및 시민의 자유 보호 또는 민주적 가치 증진 등의 경우에 발생할 수 있음[39]

다. 주요 규제에 대한 공개적 의견 수렴 절차 진행

○ 미국 규제는 12866, 13563 등 행정명령에서 공개 토론을 강조하고 있으며 13563호 제b항은 “관련 분야 전문가, 이해당사자, 공공 전체와의 정보·논의 교환을 기반으로 규제를 마련” 해야 함을 명시하여 공개참여의 중요성을 명문화함 [40]

---

38) a. The Need for Analysis of Regulatory Actions Regulatory analysis is a tool that regulatory agencies use to anticipate and evaluate the likely consequences of their regulatory actions. It provides a formal way of organizing the evidence on the key effects of the various alternatives that should be considered in developing regulations. A high-quality regulatory analysis is designed to inform policymakers, other government stakeholders, and the public about the effects of alternative actions. Regulatory analysis can help agencies in developing regulations by clarifying the likely effects of a regulation under consideration, and it is meant to inform the public about the anticipated consequences of government action (and alternatives)

39) 김성부, “영국, 호주, 미국의 규제영향분석 개선 사례”, 한국행정연구원, 「2024 규제동향-여름호 Vol47」, 2024, 18쪽

- 12866호 C조에서는 규제안이 연방법관보에 게재된 후 해당 규제안과 관련한 OMB심사를 공개하도록 규정하고 있으며, 이를 통해 주요 규제의 검토 흐름을 투명하게 공개되고 있음[41]

○ 이후 14094호는 연방 규제정책의 결정 과정이 일방적인 위임 관료제적 결정이 아닌 민주적 협의와 사회적 정당성을 거친 의사결정 구조여야 한다는 현대 규제철학을 반영하고 있으며 단순 의견 수렴 절차는 형식적이 아니란 것을 나타냄[42]

- 규제 검토과정에서 다양한 이해당사자·일반인의 참여를 촉진하고 혁신적인 절차를 모색하는 공공참여 원칙을 강조하고 있음

---

40) (b) This order is supplemental to and reaffirms the principles, structures, and definitions governing contemporary regulatory review that were established in Executive Order 12866 of September 30, 1993. As stated in that Executive Order and to the extent permitted by law, each agency must, among other things: (1) propose or adopt a regulation only upon a reasoned determination that its benefits justify its costs (recognizing that some benefits and costs are difficult to quantify); (2) tailor its regulations to impose the least burden on society, consistent with obtaining regulatory objectives, taking into account, among other things, and to the extent practicable, the costs of cumulative regulations; (3) select, in choosing among alternative regulatory approaches, those approaches that maximize net benefits (including potential economic, environmental, public health and safety, and other advantages; distributive impacts; and equity); (4) to the extent feasible, specify performance objectives, rather than specifying the behavior or manner of compliance that regulated entities must adopt; and (5) identify and assess available alternatives to direct regulation, including providing economic incentives to encourage the desired behavior, such as user fees or marketable permits, or providing information upon which choices can be made by the public.

41) After Federal Register publication of such an action, the E.O. provides that the federal agency promulgating the action and OMB make available to the public the documents exchanged between them during the review. The federal agency must identify any substantive changes between the draft submitted to OMB and the published rule and must identify those changes made at the suggestion or recommendation of OMB.

42) Sec. 2. Affirmative Promotion of Inclusive Regulatory Policy and Public Participation. (a) To the extent practicable and consistent with applicable law, regulatory actions should be informed by input from interested or affected communities; State, local, territorial, and Tribal officials and agencies; interested or affected parties in the private sector and other regulated entities; those with expertise in relevant disciplines; and the public as a whole. Opportunities for public participation shall be designed to promote equitable and meaningful participation by a range of interested or affected parties, including underserved communities.
The American Presidency Project, 2023, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14094-modernizing-regulatory-review(2025.07.19. 방문)

제2절 영국 규제정책위원회(RPC)

1. 영국 규제정책위원회(RPC)

가. 영국 영향평가제도 IAs

○ 영국의 Impact Assessment(IA)는 정부가 새로운 법률·규제·정책을 도입하거나 기존 제도를 변경할 때 발생할 경제적·사회적·환경적 영향 전반을 체계적으로 분석하는 공식 문서이며, 정책 선택 시 근거 중심(Evidence-based) 판단을 강화하고, 불필요하거나 과도한 규제를 방지해 정책 품질을 높이기 위한 핵심 도구로 활용됨

○ IAs는 영국 정부 전체가 공통적으로 따라야 하는 Better Regulation Framework(BRF)의 핵심 요소이며, 내각부(Cabinet Office)와 재무부(HM Treasury)의 지침을 기반으로 진행됨

○ 영국의 모든 주요 신규 규제 및 정책 변화는 IA 작성 의무가 있으며, 특히 비용이 큰 규제는 영향 수준에 따라 더 정교한 분석을 요구함

○ 미국과 달리 영국은 규제 도입 초기부터 초기 IA(Initial IA)를 작성하여 정책 설계 단계부터 분석을 반영하는 특징이 있으며, 최종 규제안 제출 이전에 최종 IA(Final IA)가 의회에 제출되어 정책 결정의 근거 문서 역할을 함

○ IAs의 주요 구성 요소는 다음과 같음

- 1. 문제 정의: 정책 또는 규제가 필요하게 된 배경과 문제의 원인을 명확히 설명하고, 현행 제도·시장 기능으로 해결되지 않는 이유를 제시함
- 2. 정책 목표: 규제가 달성하고자 하는 구체적 정책 목표 및 성과지표를 명확화하며, 목표는 SMART 방식(구체성·측정가능성·실현가능성 등)을 준수하는 경우가 많음
- 3. 대안 분석: 규제를 포함한 다양한 정책 옵션(규제 기반, 비규제 기반, 자율 규제 등)을 제시하여 옵션별 영향을 비교함

- 4. 비용 분석: 기업, 소비자, 영국 정부 및 지역정부 같은 이해관계자별로 직·간접 비용을 산출함. 규제 준수비용, 행정비용, 신고·기록 유지비용, 투자비용 등을 포함하며, 영국은 RPF(Regulatory Policy Framework)에 따라 비용 산정 기준이 세부적으로 규정됨

- 5. 편익 분석: 규제로 인해 발생하는 환경 개선, 사회적 안전 강화, 소비자 보호 강화 등 정성·정량적 편익을 가능한 한 금액으로 환산해 제시함

- 6. Net Impact 및 Cost-Benefit Summary: 비용과 편익을 조합하여 순영향(Net Impact)과 순편익(Net Present Value)을 산출하며, HM Treasury의 Green Book 기준에 따라 할인율과 경제분석 방법론을 적용함

- 7. Small & Micro Business Test: 영국 IA의 특징으로, 중소기업과 초소기업(SMEs)에 대한 영향 평가를 별도 항목으로 포함함. 규제가 중소기업에 과도하게 부담을 주는지 여부를 평가하고 완화 방안을 제시해야 함

- 8. Equalities Impact Assessment(평등성 영향 평가): 규제가 성별·인종·연령·장애 등 사회적 약자에게 미치는 영향을 평가하는 항목을 포함함

- 9. 환경 영향: 탄소배출, 생태계 영향, 자원 사용 등 환경적 측면의 영향을 분석함. 필요 시 별도의 Environmental Impact Assessment(EIA)와 함께 수행함

○ IAs는 정책 구상 단계에서 Initial IA 작성 → 국민·이해관계자 의견 수렴 → 정책 수정 → Final IA 제출의 단계로 진행되며, 최종 IA는 국회 제출과 함께 공개되고 Regulatory Policy Committee(RPC)라는 독립 기구가 IA의 적정성을 평가하고 의견을 제시함

- RPC는 “Green/Amber/Red” 등급으로 보고서를 평가해, 분석 품질이 기준에 미달하면 규제 추진이 지연될 수 있음

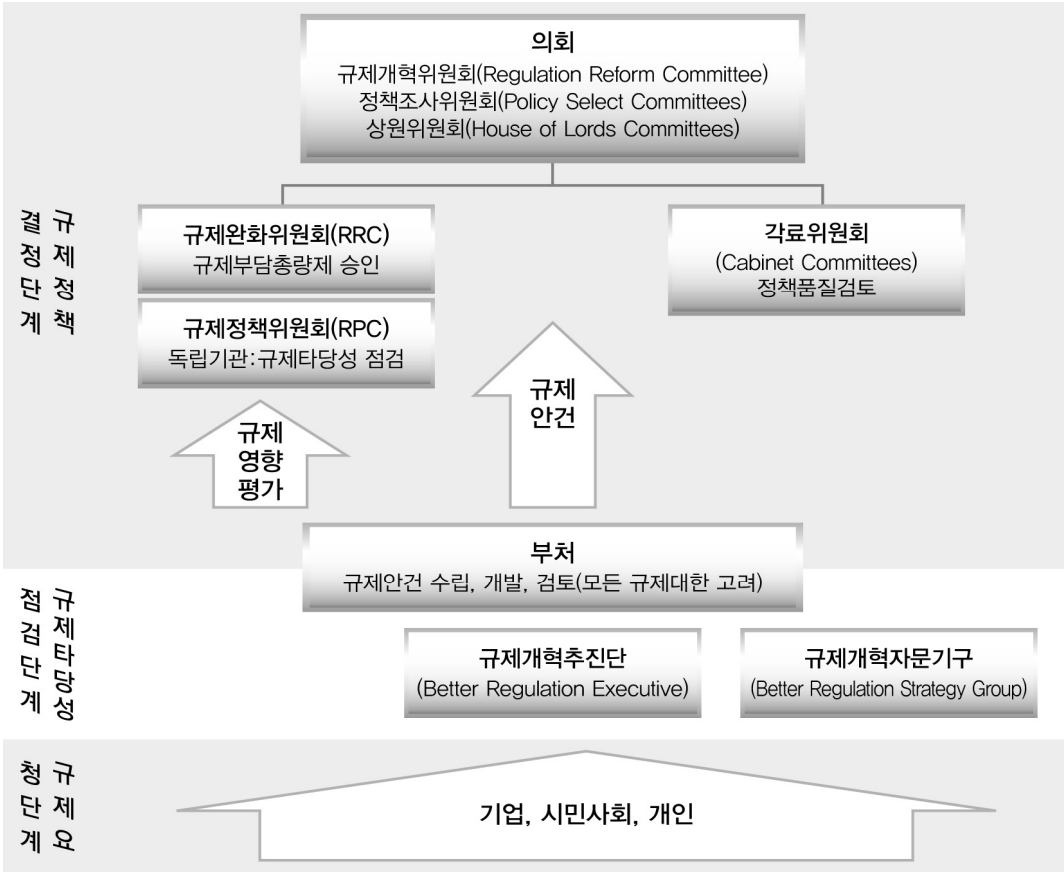
○ 영국의 IAs는 정책 초기에 작성되며 정책 설계 과정에서 비용·편익 고려가 내재화되어 정책 품질을 높인다는 정책적 의의가 있음

○ 중소기업 부담 최소화, 평등성 보호 등 사회적 가치 측정이 풍부하게 통합되어 있어 분석 범위가 넓으며, 독립기구(RPC)의 평가를 통해 정치적 편향을 최소화하고 규제의 합리성을 강화하는 효과가 있음

○ 또한 투명한 공개 시스템과 표준화된 Green Book 분석방법 덕분에 정책·규제의 책임성과 신뢰성을 높이는 데 기여함

나. 운영기관 개요: RPC(Regulatory Policy Committee)

○ 영국의 규제정책 결정과정은 다음과 같음



영국의 규제정책 결정 과정

자료: 이혁우, 영국의 규제비용총량제가 한국의 규제개혁체계에 주는 시사점, 2013.

- 1. 규제정책에 대한 새로운 의견과 아이디어 기업, 시민사회조직, 개인들로부터 규제개선국(BRE)과 각 부처에 의해 수렴되며 양자 간에는 상호 피드백이 이루어지는 구조로 영국정부는 공공협의 이해관계자 의견수렴 등의 다양한 경로를 활용하여 규제와 관련된 새로운 정책 아이디어를 수집하고 있음

- 2. 규제개선국은 규제개혁자문기구(BRSG)의 도움을 받아 각 부처에 규제와 관련한 다양한 지원을 수행하고 있으며 덜 관료적인 수단을 활용하도록 규제자와 정부를 돕기 위해 전문적인 지원을 제공함 또한 규제개선국은 EU 규제나 새로운 규제형성에 대한 지침을 마련하고 규제개혁에 대한 감독을 수행함

- 3. 각 부처는 규제 의제를 이슈화하고 발전시키며 검토하는데 규제안이 가지고 있는 문제점을 해결하도록 하며 규제를 만들 때 모든 가능한 규제 대안을 검토하고 고려하고 있음 또한 각 부처에는 규제개혁을 담당하는 국무상이 존재하며 이 장관은 관할 영역에서 규제부담을 줄이고 영국의 규제개혁 이슈를 실천하는 역할을 담당함

- 4. 각 부서에서 수행된 규제영향 분석은 규제완화소위원회 (Reducing Regulation sub-Committee : RRC)에 제출되기 전에 규제정책위원회(Regulatory Policy Committee : RPC)에 제출해야 함 또한 규제완화소위원회와 기타 관련 정책위원회는 규제폐지 및 EU 의무조항을 집행하기 위한 제안에 대해 논의하며 2011년 3월 이후 기업이나 시민사회 부담을 주는 규제안에 대해서는 일몰 조항을 적용하며 EU법의 경우에는 2011년 1월 1일부터 모든 신규 규제안에 대해 각 부처에서 매 5년마다 검토를 수행하도록 함

- 5. 부처에서 올라간 규제안은 규제완화소위원회와 각료 위원회를 거쳐 의회 위원회에서 검토됨 행정입법의 경우 상원에서 입법수단에 대한 위원회와 성과위원회가 합동으로 검토하게 되며 입법적 개혁명령은 하원의 규제개혁위원회와 상원의 위임권한 및 규제개혁 위원회에서 검토됨

○ 영국의 규제정책위원회 RPC는 정부 부처가 제출한 규제안을 심사하는 독립위원회로서 2009년에 설립되었음

- 구체적으로 규제정책위원회의 심사 대상은 영향 평가서와 간편 심사 제도에 해당되는지 여부를 판단하기 위한 우선순위 분류 평가서로 영향평가와 관련하여 간편 심사제도의 적용을 받는 규제들에 대해 실시하는 정당화 평가도 규제정책위원회 소관임

○ 규제정책위원회는 기업혁신기술부(BIS)의 지원을 받고 있으며 위원장을 포함 총 8인의 전문가로 구성되며 이들은 경영, 고용, 소비자 정책 등 규제 전반에 대한 전문성을 갖춘 민간 전문가들임

- 위원회 산하에는 사무국이 설치되어 있으며 이 사무국은 총 13명의 공무원으로 구성되어 RPC의 실무 분석 및 검토 절차를 수행함

○ RPC는 각 부처에 제출하는 규제안에 대한 영향평가서를 다음 절차를 통해 심사함

- 사무국 담당자와 위원이 각각 배정(정책담당 공무원, 경제담당 공무원, 위원회 위원 각1명)되어 1차 검토
- 사무국장이 검토 의견을 점검하고 해당 위원에게 전달
- 사무국 내부 동료평가를 거친후, 사무국장과 담당 위원의 공식 승인
- 이후 최종적으로 위원회 전체의 합의와 위원장의 서명을 통해 평가가 확정됨
- 이 절차는 형식적인 검토를 넘어 분석의 질적 타당성에 대한 전문가적 판단이 수행된다는 점에서 중요한 의미를 가짐

○ RPC는 영향평가서에 대한 검토의 신속성과 예측 가능성도 중요하게 관리하는데 2013년 상반기에 제출된 124건의 영향평가서에 대한 경균 검토기간은 19.8일이며 전체의 88.7%가 30일 이내에 검토 완료됨

- 이는 정부 정책결정의 적시성과 규제심사 간의 균형을 잘 보여주는 성과로 평가됨

○ RPC는 단순히 정책 목적의 적정성을 평가하는 것이 아닌 규제안이 충분한 근거와 정량적 분석에 기반하고 있는지를 심사하며 다음 항목이 포함되어야 됨

- 규제의 비용과 편익분석, 위험에 대한고려, 규제가 공공영역 민간부문 시민사회에 미치는 영향분석, 해당 규제가 규제비용 총량제에 적합한 방식으로 설계되었는지 여부
- RPC는 해당 규제가 정책 목표를 달성하는데 필요한 최소한의 개입인지, 비규제적 대안을 충분히 검토되었는지, 분석이 투명하고 정당한지 종합적으로 평가함

2. 평가특징

○ 영국 규제개혁의 기본방향은 2005년 BERR의 규제개선 TF팀(Better Regulation Task Force)이 발간한 Less is More보고서와 BIS가 2013년에 발간한 Better Regulation Framework Manual에 나타나 있음

- Less is more 보고서의 주요 내용은 정부에 의하여 규제의 행정적 부담과 비용을 줄이기 위한 노력과 정부의 각 부처는 새로운 규제를 도입하는 경우 규제대상자에게 지나치게 부담이 되는 규제는 단순화하거나 폐지하도록 하는 One In ONE Out(OIOO) 방식의 활용을 규제개혁에 포함시켜야 한다고 권고하고 있음
- 이러한 전제에 근거하여 5가지 원칙을 설정하여 설명하고 있으며 정부가 수행해야 할 사항에 관하여 몇 가지 제안을 권고 하고 있음[43)]

○ 비례성 : 보고서는 규제에 관해 오로지 필요한 경우에만 개입하여 수행될 것을 요구하며 규제에 의하여 손해나 피해가 발생하는 경우 구제조치는 위험과 비용이 상응하고 서로 간 균형이 이루어질 것을 요구하고 있음

- 정책목표를 달성하기 위한 모든 대안적 방법들은 단순하게 처방적인

43) 이준호, “영국의 규제개혁 동향 규제개혁 보고서를 중심으로”, 외국법제정보, 2009, 61~109쪽

규정이 아니라는 점을 고려해야 함 따라서 대안적 방법은 적용하는데 있어 더욱 효과적이고 비용이 적어야 함

- 규제는 영국에 있는 사업체의 99.8%에 해당되는 소규모 사업체에 대해서 불균형적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해야 함
- EC(유럽공동체) 지침은 내용상 또는 효력상 수정이나 개정 없이 영국의 국내법상으로 이전되어야 함
- 집행되는 영역은 집행에 의하여 부담되는 위험을 고려해 상응해야 함
- 집행은 가능한 징벌적인 성격보다는 교육적 성격에 의해 이루어져야 함

○ 책임성 : 규제당국은 각종 규제에 관한 결정에 대하여, 이를 정당화시킬 수 있는 근거를 갖고 있어야 하며, 일반적인 공공의 감시에 순응해야 함

- 규제당국과 집행자는 그들이 내리는 결정과 판단에 대하여 명확한 기준 및 지표를 확립해야 함
- 관련된 일련의 절차를 진행하는데 있어서 그 내용은 공개되어야 하며, 일반 규제대상자들에게 접근이 용이해야 하며 결과에 대하여 공정하고 효과적인 이의제기와 구제절차가 마련되어야 함
- 규제당국은 관련부처 및 의회 그리고 일반 대중에 대하여 책임의 소재를 명확하게 하여야 함

○ 일관성 : 규제당국의 규제는 기준에 있어서 조화를 이루면서 공정하고 일관성있게 실행되어야 하는데 특히 업무적인 측면에 있어서 규제당국은 관련부처간에 조화를 이루면서 양립할 수 있어야 하며, 양자간 제휴된 방식으로 업무수행이 이루어져야 함

○ 투명성 : 규제를 시행하는 과정에 있어서 단순하면서도 규제대상자 친화적으로 유지하고 개방된 절차운영이 이루어져야 하는데 목적을 달성하기 위하여 규제의 필요성 확보와 명확한 정책목적의 정의가 선행되어야 하며, 효율적으로 네트워크를 통해 모든 이해당사자들간의 의사연락이 이루어져야 함

- 의사연락 네트워크를 통한 자분에 있어서 질문과 답변이 정확하게 이루어지기 위하여 이해관계자들에게 최소한 12주전에 충분한 정보가 제공되어야 함
- 규제내용은 명확하고 단순하여야 하며 평범한 언어로 기술된 가이드라인은 규제가 시행되기 12주 전에 발표되어야 함
- 규제대상자들은 법과 명백한 최선관행에 의하여 그들의 의무가 무엇인지에 관해 인식되도록 해야 함
- 규제를 준수하기 위하여 규제대상자들에게 충분한 시간 제공과 지원이 이루어져야 함
- 위반의 결과에 대해서는 명확하게 인식되도록 전달되어야 함

○ 대상성 : 규제는 방생된 문제점에 관하여 명확하게 집중되어야 하고 부정적인 부수효과는 최소화 되어야 함 규제의 대상성에 대한 집중을 하는 과정에 있어 산탄효과적 접근(Scattergun Approach)은 피해야 함

○ 또한 주요 특징은 다음과 같음

가. 규제의 사회·경제적 영향을 명확히 분석하고, 중소기업 영향을 별도로 평가

○ 영국 IA는 정부가 새로운 법령·규제·정책을 도입할 때, 해당 조치가 사회·경제 전반에 미칠 영향을 폭넓게 평가하도록 의무화되어 있음. 단순히 경제적 비용만 계산하는 방식이 아니라, 사회적·환경적·행정적 요인을 모두 포함하여 영향 범위를 종합적으로 검토하는 구조로 운영됨

○ 비용 분석 시 기업·소비자·정부 등 이해관계자를 구분해 영향이 어떤 방식으로 각 집단에 분배되는지 구체적으로 제시하도록 요구함. 예를 들어 규제 준수비용, 신고·기록 유지 등 행정비용, 기술 도입 비용, 생산성 하락 등 간접비용 등을 항목별로 구분해 제시하는 것이 일반적임

○ 편익 분석에서는 경제적 편익뿐 아니라 안전 개선, 환경오염 감소, 소비자 보호 강화 등 금전적 환산이 어려운 정성적 편익도 반드시 평가하도록 규정되어 있음. 즉, 규제의 가치를 단순한 비용 대비 수익 구조로만 판단하지

않고, 사회적 가치 전반을 균형 있게 반영하려는 접근이 특징임

○ IA에는 반드시 “Do Nothing(현 상태 유지)” 대안이 포함되도록 되어 있으며, 이는 새로운 규제가 정말 필요한 상황인지, 기존 제도로 해결 가능한지, 혹은 굳이 규제 도입 없이도 시장이 자연적으로 조정될 가능성이 있는지를 객관적으로 검증하기 위한 절차임

○ 중소기업 부담을 별도로 분석하는 SME Test(중소기업 영향평가)가 존재하며, 대기업보다 규제변화에 더 취약한 중소기업의 구조적 특성(자본력 부족, 규제 대응 인력 한계 등)을 고려하여 규제가 미치는 실질적 영향을 따로 평가함

○ SME Test 결과 중소기업에 과도한 부담이 확인될 경우, 규제기관은 규제 요구사항을 단순화하거나, 중소기업만 별도로 감면·면제하거나, 이행유예 기간을 부여하는 등 완화 대책을 검토해야 함

○ 이처럼 영국 IA는 규제의 경제적 타당성뿐 아니라 공정성·형평성을 중요한 가치로 포함하고 있으며, 특히 중소기업 보호를 IA 평가 체계의 독립적 요소로 추가함으로써 규제의 불균형적 부담을 최소화하는 구조로 설계되어 있음

나. 객관적인 외부 평가기관(RPC)을 통해 평가의 투명성 및 공정성 확보

○ 영국 IA의 큰 특징 중 하나는 Regulatory Policy Committee(RPC)**라는 외부 독립기구가 IA 품질을 평가한다는 점임. 이는 규제의 검증을 정부 내부가 아닌 제3자에게 맡김으로써 정책 추진 과정의 신뢰성과 투명성을 확보하기 위한 제도적 장치라고 볼 수 있음

○ RPC는 정부 부처로부터 독립된 조직으로, 경제·규제·정책평가 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 정부가 제출한 IA가 객관적인 근거에 기반하여 작성되었는지, 분석 과정에 오류나 편향은 없는지, 이해관계자 영향 분석이 충분한지 등을 면밀히 검토함

○ RPC는 IA를 Green(적정), Amber(보완 필요), Red(부적정) 세 가지 등급

으로 평가하며, Red 등급을 받으면 해당 규제는 사실상 추진이 불가하며 반드시 분석을 다시 수행해야 함. 즉, 단순한 자문 역할이 아니라 규제 추진의 실질적 권한을 견제할 수 있는 강한 평가 기능을 보유하고 있음

○ 평가 기준은 단순한 형식 검토가 아니라, 비용 산정 모델의 타당성, 편익 추정의 신뢰성, 사용된 데이터의 근거 수준, 대안 비교의 충실도, 중소기업 영향 고려 여부 등 다각적인 요소를 포함하고 있어, 평가 절차 자체가 규제 품질 향상에 기여함

○ RPC의 의견 및 평가 결과는 모두 공개되며, 국민·언론·의회가 IA 품질을 직접 확인할 수 있어 정책 결정의 투명성이 강화됨. 규제기관이 분석을 과장하거나 근거 없는 데이터를 사용할 경우 즉시 외부에서 검증될 수 있는 구조임

○ 이러한 외부 평가 체계는 규제기관이 단순히 규제 도입을 목표로 IA를 작성하는 것이 아니라, 독립 기관의 검증을 통과할 수 있을 만큼 충분히 근거 기반의 분석을 수행해야 하는 유인을 제공한다는 점에서 매우 큰 정책적 의미를 가짐

○ 또한 RPC 존재로 인해 정부 부처 간 이해관계나 정치적 요인에 좌우되지 않고 객관적·전문적 판단에 기반해 규제의 타당성이 평가되는 구조가 확보됨

○ 결국 RPC의 도입은 규제정책 전반의 공정성과 책임성을 강화하고, IA 문서의 신뢰도를 높이며, 규제 과정에 대한 국민의 신뢰 형성에 핵심적 역할을 하고 있음

제3절 유럽연합(EC)

1. 유럽위원회(EC)

가. 유럽연합 영향평가제도 IA

○ 유럽위원회(EC)의 Impact Assessment(IA)는 EU 차원의 새로운 입법·정책·프로그램 제안을 준비할 때, 해당 조치가 가져올 경제·사회·환경적 영향을 종합적으로 분석하는 사전평가 제도임

○ 유럽의 IA는 단순 규제평가를 넘어, 정책 옵션의 설계 단계에서부터 영향을 통합적으로 고려하여 EU 정책결정의 합리성·투명성·근거중심성(Evidence-based Policy)을 확보하기 위한 핵심 프로세스로 운영됨

○ 유럽의 IA는 EC가 입법 초안을 제출하기 전에 반드시 실시해야 하는 절차로 자리잡았으며, EU 전체 정책 품질을 높이는 핵심 수단으로 평가받고 있음

○ “Better Regulation Agenda(더 나은 규제 아젠다)”의 중심 요소로, 정책 주기 전 과정에 걸쳐 IA·Stakeholder Consultation·Ex-post 평가가 연계되어 운영됨

○ EC IA는 EU 조약(TFEU)과 EC 내부 운영 규정에 기반해 수행되며, 새로운 입법 제안, 주요 전략문서, 프로그램·펀딩 정책 변경 등 광범위한 정책 영역에 적용됨

○ 경제적 비용이 크거나 사회·환경 영향을 크게 미칠 것으로 예상되는 경우 정식 IA 수행 의무가 적용되며, 경미한 정책일 경우 간소 IA 또는 정성 중심 IA로 대체될 수 있음

○ 소비자 보호, 환경정책, 무역정책, 내수시장·경쟁정책 등 EU 전체에 영향이 미치는 분야가 많아, IA는 국가 간 영향 및 EU 단일시장에 대한 파급효과 분석을 필수적으로 포함함

○ 유럽위원회(EC) IA의 핵심 구성 요소는 다음과 같음

- 1. 문제 정의: 해결해야 할 정책 문제의 성격·원인·범위를 규정하고 EU 차원의 개입 필요성을 명확히 밝힘
- 2. 정책 목표 설정: 문제 해결을 위해 달성해야 할 일반·구체·운영 목표를 체계적으로 설정함
- 3. 정책 대안 도출: 기준 시나리오(정책 불개입)를 포함해 다양한 정책 대안을 설계하여 선택지를 구성함
- 4. 영향 평가(경제·사회·환경): 각 대안이 경제적 비용·편익, 사회적 영향, 환경적 변화 등에 미치는 효과를 정량·정성 방식으로 분석함
- 5. 행정적 부담 및 규제 비용 분석: 기업·시민·행정기관이 부담하게 될 규제 준수 비용과 행정부담을 세부적으로 측정함
- 6. 비교 및 최적 대안 선정: 대안별 효과성과 효율성을 비교하여 가장 합리적이고 비례성 있는 정책대안을 선정함
- 7. 이해관계자 참여 및 검증: 다양한 이해관계자 의견수렴 결과를 분석에 반영하고 참여 과정의 투명성을 확보함
- 8. 보고서 작성 및 품질검증(ISSB): IA 보고서를 완성한 뒤, 독립적 품질검증기구인 ISSB의 평가를 통해 근거의 적정성과 분석의 신뢰성을 검증받음

○ EC IA는 최종 제출 전에 **Regulatory Scrutiny Board(RSB)**의 독립적 검토를 받아야 함. RSB는 EC로부터 독립된 전문가들로 구성되며, IA의 품질·객관성·근거 적정성을 심사함

○ RSB는 IA에 대해 다음 등급을 부여함

- Positive Opinion
- Positive Opinion with Reservations
- Negative Opinion: IA는 재작성해야 하며, 승인 없이는 입법 제안이 공식 제출될 수 없음

○ RSB의 역할은 미국 OIRA, 영국 RPC와 유사하지만, 사회·환경 영향의 비

중이 더 높은 점에서 EU 특성이 강함

나. 운영기관 개요: EC(European Commission)

○ 유럽위원회(European Commission, EC)는 EU의 행정부 기능을 수행하는 핵심 기관으로서, EU 전체의 공동 이익을 대표하며 법안 제안, 정책 집행, 조약 이행 감시 등을 담당하는 조직임. 27개 회원국의 이해관계를 조정하며 EU 차원의 통합 정책을 설계·집행하는 중앙 행정기관에 해당함. EC는 독립적 과학·정책 분석 기능을 포함해 다양한 부문에서 규제·정책의 품질을 관리하며, Impact Assessment(IA) 제도의 주관 기관으로서 정책 평가와 근거 기반 정책결정(Evidence-Based Policy Making)을 주도하는 역할을 수행함

○ EC는 EU에서 유일하게 법률·정책을 공식적으로 제안할 수 있는 '입법발의권'을 보유함. 이는 회원국 정부나 유럽의회가 아닌 EC가 문제를 정의하고 새로운 규제나 정책의 필요성을 판단해 최초 제안서를 작성한다는 의미이며, IA 수행이 필수적 기반으로 활용됨

○ EC는 EU의 연간 예산을 편성·운영하고, 회원국이 집행하는 프로그램 및 기금의 적정성을 점검함. 지역균형발전, 환경, 농정, 연구개발 등 폭넓은 분야에서 정책 집행 및 성과관리를 책임짐

○ EC는 회원국이 EU 조약과 규정을 적절히 이행하는지를 감시하는 기능을 수행함. 위반 사항이 발생할 경우 회원국을 상대로 법적 절차를 개시할 수 있는 권한을 보유하여 EU 법질서의 일관성을 유지함

○ EC는 IA, ex-post 평가, 적합성 점검(Fitness Check) 등을 포함한 규제 품질관리(Regulatory Quality Management) 체계를 운영함. 정책 제안 단계에서는 IA를, 시행 이후에는 평가 및 모니터링을 통해 규제의 지속적 개선을 추진함

○ EC는 각 회원국에서 1명씩 배정된 27명의 위원(Commissioners)으로 구성되며, 위원장은 전체 운영을 총괄하고 부위원장은 특정 정책 분야를 조정

함. 각 위원은 회원국 출신이지만, EU 전체의 이익을 대표하도록 되어 있으며 국가적 이해보다 공동 이익을 우선하도록 규정됨

○ EC의 운영 원칙은 다음과 같음

- 1. 독립성: 회원국 정부의 지시를 받지 않으며, EU 공동 목표 실현을 우선함
- 2. 투명성: IA 보고서, 의견수렴 결과, 정책초안 등을 공개함
- 3. 책임성: 모든 정책은 근거 기반으로 작성되어야 하며 불충분할 경우 ISSB에서 보완 요구 가능
- 4. 일관성: EU 전체 차원의 표준화된 정책 절차와 평가 기준을 적용함

○ EC는 IA 제도의 운영기관으로서 정책 제안 과정의 전 단계에 IA를 내재화하고, 정책 품질 관리의 구심점 역할을 수행함

○ 정책을 제안하는 DG에서 IA를 작성하고, SG가 조정하며, ISSB가 검증하는 구조는 EC가 IA 제도의 전 과정을 통합 관리하는 체계를 의미함

- DG(Directorates-General): 총국이라고 불리는 대규모 행정조직 단위
- SG(Secretariat-General): IA 및 정책조정 총괄 기관
- ISSB(Impact Assessment Support Board): 품질검증 기구

○ EC IA는 단순한 평가 문서가 아니라 EC의 정책결정 방식 그 자체를 구성하는 핵심 절차로 자리잡고 있음

2. 평가특징

가. 기술기준이 환경, 경제, 사회적 측면에 미치는 영향을 포괄적으로 평가

○ 유럽위원회 Impact Assessment는 규제나 정책 제안이 환경·경제·사회 전 영역에 미치는 영향을 통합적으로 분석하는 것을 기본 원칙으로 삼고 있음. 단일 지표 중심의 평가가 아니라 다차원적 영향을 균형 있게 고려하도록 구조화돼 있음. 특히 EU가 추구하는 탄소중립, 지속가능발전 같은 상

위 전략 목표와의 정합성을 중점적으로 점검함

○ 환경 영향 측면에서는 기후변화 완화 효과, 오염 저감, 생물다양성 보전 같은 요소를 정량·정성 결합 방식으로 분석함. 경제 측면에서는 산업 경쟁력, 시장구조 변화, 중소기업 부담 등을 평가하며, 사회적 측면에서는 취약계층 영향, 고용 변화, 지역별 형평성을 고려함. 이 세 영역의 상충관계를 조기 파악해 정책 수준에서 조정하는 것이 특징임

○ 분석 과정에서는 세 영역 간 균형을 맞추기 위한 기준을 마련하고, 특정 영역에 비용이 집중될 경우 보완적 조치를 검토하도록 설계돼 있음. 이를 통해 환경 규제 강화가 경제적 부담을 초과하지 않는지, 혹은 사회적 불평등을 확대하지 않는지를 검토함. 다부문 영향의 상호작용을 고려하는 구조 덕분에 정책 간 충돌을 최소화할 수 있음

○ 종합적으로 EC의 포괄적 영향평가는 단순 규제 영향 산출 이상으로, 다양한 가치 기준을 조정해 정책 품질을 높이는 기능을 수행함. 환경·경제·사회가 모두 고려된 정책 설계가 가능해지고, EU 전체의 지속가능성과 일관성을 강화하는 기반 역할을 함

나. 이해관계자 의견 수렴을 필수적으로 진행하여 평가에 반영

○ EC IA는 정책 과정에서 다양한 이해관계자의 의견을 제도적으로 수렴하고 평가에 반영하는 것을 기본 구조로 하고 있음. 시민, 산업계, 중소기업, NGO, 전문가 그룹, 회원국 정부 등 폭넓은 범위의 이해관계자가 포함됨. 이러한 참여는 '형식적 절차'가 아니라 평가 과정에 실질적 영향을 미치는 요소로 간주됨

○ 의견 수렴은 공개협의, 설문조사, 타깃 인터뷰, 전문가 패널 등 다양한 도구로 이루어지며, 수렴된 의견은 IA 보고서에 명시적으로 기록됨. 특히 비용 부담, 시행 가능성, 기술적 타당성, 사회적 우려 사항 등은 분석 과정에서 대안 수정이나 보완 조치 설계로 직접 연결되는 경우가 많음. 이 때문에 참여 절차는 정책 품질을 높이는 핵심 자원으로 취급됨

○ EC는 이해관계자 의견의 균형을 맞추기 위해 특정 집단의 영향력이 과도해지지 않도록 검증 절차를 운영함. 의견 간 충돌이 존재할 경우 IA 내부에서 그 이유를 설명하고, 조정 방안이나 대안 검토 결과를 투명하게 제시함. 이러한 절차적 정당성 확보는 정책 수용성에도 긍정적 영향을 미침

○ 결과적으로 EC IA의 이해관계자 참여는 규제 설계의 현실 적합성을 높이고, 잠재적 갈등을 사전 완화하며, 시행 과정에서의 예측 가능성을 강화하는 역할을 수행함. 제도적 참여 구조가 정책의 신뢰성과 정당성을 보강하는 핵심 요인으로 작동함

다. 규제의 대안과 비용편익 분석을 중점적으로 수행

○ EC IA는 다양한 정책 대안을 도출하고, 각 대안의 비용과 편익을 비교하는 분석을 핵심 절차로 채택함. 모든 IA는 기본적으로 '정책 불개입(Do-nothing)' 시나리오를 기준선으로 설정하고, 법적·비법적 개입을 포함한 여러 개의 대안을 제시하도록 규정함. 이 대안 비교 구조는 과도한 규제 도입을 방지하는 역할도 수행함

○ 각 대안은 경제 비용, 행정 부담, 환경 개선 효과, 사회적 편익 등 다양한 기준으로 분석됨. EC는 비용편익 분석의 투명성을 위해 자료 출처, 분석 가정, 불확실성 요소를 IA 문서에서 명시하도록 의무화하고 있음. 불확실성이 큰 사안은 민감도 분석을 수행해 결과의 신뢰도를 보완함. 이러한 절차 덕분에 정책 선택이 정량 근거에 기반하도록 설계돼 있음

○ 대안 평가 과정에서는 정책 목표 달성 수준, 비용 대비 효율성, 부정적 외부효과 등을 종합적으로 검토함. 일부 대안이 소수 집단에 불균형한 부담을 줄 경우 보완조치나 대체 수단을 검토하도록 구조화돼 있음. 따라서 대안 분석은 단순 비교를 넘어 정책 설계를 개선하는 조정 기능을 수행함

○ 결과적으로 EC IA의 비용편익 중심 대안 분석은 규제의 비례성과 효율성을 확보하는 데 기여함. 가장 적정한 정책 조합을 선택할 수 있도록 하여 EU 차원의 정책 일관성, 비용 절감, 정책 신뢰도 향상에 긍정적 효과를 가져오는 구조임

제4절 종합검토 및 시사점

1. 객관성과 투명성을 확보하기 위한 외부 평가기관 활용

○ 미국, 영국, EU 모두 규제영향평가의 객관성과 투명성을 확보하기 위해 외부 평가기관 또는 독립적 검토 체계를 적극적으로 활용하고 있음. 미국은 OIRA를 통해 부처 평가의 질을 점검하고, 영국은 RPC를 별도 기구로 두어 독립적 검증을 수행함. EU도 RSB를 통해 IA 품질을 통제하는 구조를 운영함. 이러한 외부 검증 체계는 자체평가의 한계를 보완하는 핵심 장치로 작동함

○ 외부 기관 활용은 평가 내용의 신뢰성을 높이고, 정책 결정 과정에 대한 외부 감시 기능을 강화함. 특히 데이터의 타당성, 분석 가정의 적절성, 대안 검토의 형식적 처리 여부 등을 점검함으로써 부처가 규제 강화를 정당화하기 위해 편향된 분석을 수행할 가능성을 낮춤. 이를 통해 규제 정책의 공정성과 일관성을 보장함

○ 또한 외부 검증은 국민과 이해관계자에게 규제 결정의 근거를 명확히 제시하는 수단이 됨. 투명한 평가 구조가 확보되면 정책 신뢰도도 함께 높아짐. 검증 결과가 공개되는 경우, 정책 추진·수정의 합리적 논의가 가능해지며 규제행정의 책임성도 강화됨

○ 종합하면 한국도 규제영향분석 제도에 외부 전문기관 또는 독립적 검증 기구를 강화할 필요가 있음. 평가의 신뢰성을 높이고 자의적 판단을 최소화하며, 규제 품질을 체계적으로 점검할 수 있는 인프라 확충이 요구됨

2. 규제의 경제적·사회적 영향을 종합적으로 평가

○ 미국, 영국, EU는 규제의 경제적 영향뿐 아니라 사회적 영향까지 통합적으로 고려하는 평가방식을 공통적으로 채택하고 있음. 특히 EU는 환경·경제·사회 3축의 균형을 기본 원칙으로 구성하고 있으며, 영국도 사회적 분배효과를 IA 핵심 요소로 반영하고 있음. 미국 역시 경제성을 중심으로 하나 사

회적 영향과 분배적 영향 분석을 명시적으로 요구하고 있음

○ 종합평가 방식은 규제의 편익과 비용이 특정 계층이나 산업에 불균형하게 집중되는 문제를 사전에 점검할 수 있게 함. 경제성 중심 평가만으로는 파악하기 어려운 취약계층 영향, 지역적 편차, 사회적 갈등 가능성 등을 분석해 정책 효과를 보다 현실적으로 반영할 수 있음. 이는 규제의 실질적 성과 제고에 중요한 요소임

○ 또한 다차원 평가 구조는 정책 간 상충효과를 조정하는 데에도 기여함. 환경 규제가 단기 비용을 높이더라도 장기적 편익이 크다면 타당성이 확보되는 방식처럼, 다양한 지표를 묶어 종합적 판단을 내릴 수 있음. 미국·영국·EU 모두 이러한 방식으로 규제의 장단기 효과를 균형 있게 평가함

○ 따라서 한국도 규제영향분석에서 경제성 중심 접근에서 벗어나 사회적 형평성, 환경 지속가능성 등 다차원 요소를 통합하는 평가체계 구축이 필요함. 이를 통해 규제 설계의 품질을 높이고 장기적 정책 효과성을 강화할 수 있음

3. 이해관계자 의견 수렴을 적극적으로 반영하여 규제의 수용성 향상

○ 세 국가·지역 모두 이해관계자 의견 수렴을 IA 과정의 핵심 단계로 운영하고 있음. 미국은 고시·공청회 중심 구조를 갖고 있으며, 영국은 기업·시민 대상 협의를 필수 절차로 하고, EU는 공개협의·전문가 자문·회원국 의견 등을 복합적으로 활용함. 이러한 참여 구조는 정책 정당성과 현실적 타당성을 확보하는 데 중요한 도구로 인정받음

○ 이해관계자 의견은 단순 의견 수집이 아니라 실제 규제 대안과 분석 구조를 수정하는 근거로 활용됨. 예를 들어 부담 과도, 기술적 시행 가능성 문제, 중복 규제 우려 등이 제기되면 평가 내용이나 규제 설계가 변경되는 사례가 빈번함. 의견수렴 결과가 정책 품질을 향상하는 자원으로 기능한다는 의미임

○ 개방형 협의 과정은 규제 수용성 향상에도 기여함. 사전 참여를 통해 규제 대상의 우려를 반영하면 규제 시행 이후 저항이나 갈등 가능성을 줄일 수

있음. 특히 EU처럼 문서에 의견 반영 내역을 명시하는 방식은 투명성을 높이고 신뢰 확보에 효과적임

○ 한국 또한 형식적 의견수렴 구조를 넘어 분석·대안 설계에 실질적으로 반영되는 체계를 구축할 필요가 있음. 이를 위해 공개협의 확대, 데이터 기반 의견정리, 반영 내역 공개 등 제도적 장치 강화가 요구됨

4. 중소기업의 부담 완화를 위한 별도 평가와 지원 방안 필요

○ 영국 IA는 SME Test를 통해 중소기업에 대한 영향을 별도로 평가하고 있으며, 미국과 EU도 중소규모 사업자 영향 평가를 IA 항목에 포함하고 있음. 세 지역 모두 중소기업이 규제 부담에 상대적으로 취약하다는 점을 제도적으로 인정하고 있음. 이러한 별도 검토는 규제 설계의 형평성과 현실성을 높이는 데 중요한 역할을 함

○ 중소기업 영향 평가는 비용부담, 행정적 절차, 규제 준수 가능성 등 다양한 요소를 점검하도록 구성됨. 특히 영국은 중소기업의 부담이 과도할 경우 대체 규제 방식, 단순화 조치, 지원 프로그램 마련을 공식적으로 검토하도록 규정함. EU도 중소기업 영향 최소화를 위해 단계적 적용, 유예기간, 지원 프로그램 등을 활용함

○ 중소기업을 위한 별도 검토는 전체 산업의 경쟁력 유지에도 기여함. 중소기업이 규제 부담을 견디지 못해 시장에서 이탈할 경우 산업 생태계가 약화되기 때문에, 초기 단계에서 부담을 줄이는 것이 중요함. 미국·영국·EU 모두 이러한 경제구조적 맥락을 고려하여 제도화된 평가체계를 마련한 상태임

○ 한국도 중소기업 영향 평가를 확대하고, 규제 준수 비용을 줄일 수 있는 지원 장치를 강화할 필요가 있음. 단순 평가에 그치지 않고, 중소기업에 특화된 보완정책·유예조치·행정지원 등 실질적 지원 체계를 마련해야 규제의 부정적 파급을 최소화할 수 있음

제4장

기술기준의 평가방법으로서의 정량분석과 정성분석의 제안

제1절 정량적 평가 방법

1. 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis, CBA)

○ 기술기준 평가방법에서 비용편익분석(CBA)은 특정 기술 기준 도입에 따른 모든 비용과 편익을 화폐 가치로 정량화하여 경제적 타당성을 평가하는 핵심적인 방법론

- 이 분석은 주로 공공 정책 및 투자 사업의 의사결정을 돕는 데 사용

○ 비용편익분석은 다음의 주요 단계와 지표를 통해 정량적으로 수행됨

가. 주요 단계

- 비용 및 편익 식별: 기술 기준의 도입으로 인해 발생하는 모든 유형적, 무형적 비용(예: 초기 투자 비용, 운영 비용, 규정 준수 비용 등)과 편익(예: 비용 절감 효과, 안전성 증대, 환경 개선 효과, 생산성 향상 등)을 식별
- 화폐 가치화 (정량화): 식별된 비용과 편익을 가능한 한 모두 화폐 단위로 환산. 시장 가격이 없을 경우, 설문 조사 기반의 가치 평가 기법(예: 조건부 가치평가법) 등을 사용하여 추정
- 분석 기간 설정 및 할인: 비용과 편익은 장기적으로 발생하므로, 특정 분석 기간(예: 10년 이상)을 설정하고 미래 가치를 현재 가치로 할인하여 시간 가치를 반영
- 경제성 분석 및 의사결정: 산출된 데이터를 바탕으로 주요 경제성 지

표를 계산하고, 이 지표들이 특정 기준을 만족하는지 평가

나. 핵심 경제성 지표

- 순현재가치 (NPV, Net Present Value): 총 현재 편익에서 총 현재 비용을 뺀 값. NPV가 0보다 크면 경제적 타당성이 있다고 판단
- 비용-편익 비율 (BCR, Benefit-Cost Ratio): 총 현재 편익을 총 현재 비용으로 나눈 비율. BCR이 1보다 크면 타당성이 있는 것으로 판단
- 내부수익률 (IRR, Internal Rate of Return): NPV를 0으로 만드는 할인율. 일반적으로 시장 이자율이나 요구 수익률보다 높으면 타당성이 있다고 판단

○ 비용편익분석을 위한 고려사항 및 한계로는 첫째, 무형적 가치 평가의 어려움이 있음. 기술 기준의 편익 중 일부는 안전 증대, 환경 보호 등 정량화하기 어렵거나 논쟁의 여지가 있는 경우가 있음. 비용효과분석(CEA) 등 다른 보완적 기법이 활용되기도 어려움. 둘째, 민감도 분석을 해야 함. 미래의 불확실성을 고려하여 주요 변수(예: 할인율, 예상 편익 규모 등)를 변경해가며 결과가 어떻게 달라지는지 확인하는 민감도 분석을 수행

2. 비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis, CEA)

○ 기술기준 평가방법에 비용효과분석(CEA)을 적용하는 것은 새로운 기술이나 표준이 도입될 때 발생하는 비용과 그로 인한 효과(편익)를 비교하여 경제적 효율성을 판단하는 방법

- 주로 편익을 화폐 가치로 측정하기 어려울 때 사용

○ 비용효과분석의 주요 특징은 비용 측정, 효과측정, 결과, 활용으로 나누어서 볼 수 있음

- 비용 측정: 투입되는 비용은 모두 화폐 가치로 측정(예: 기술 도입 비용, 운영 비용, 규제 준수 비용 등)

- 효과 측정: 효과(또는 편익)는 화폐 가치가 아닌 물리적, 비금전적 단위로 측정(예: 안전성 향상 정도, 불량률 감소율, 온실가스 감축량, 예방된 질병 건수 등)
- 결과: 비용-효과 비율(Cost-Effectiveness Ratio, CER) 또는 증분 비용-효과 비율(Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER)로 나타내며, 이는 특정 효과 단위당 소요되는 추가 비용을 의미
- 활용: 보건의료, 환경, 공공 정책, R&D 사업 등 편익의 화폐화가 어려운 공공 부문에서 널리 활용

○ 기술기준(Technical Standard)의 제정, 개정 또는 적합성 평가 시 CEA를 활용하는 일반적인 절차는 평가 대상 및 대안 설정, 비용 항목 식별 및 추정, 효과(성과) 항목 식별 및 측정, 비용-효과 비율 산출, 비교 및 의사결정 지원

표 4-1 기술기준 평가에 CEA를 적용하는 방법론 및 절차

방법론 및 절차	내용
평가 대상 및 대안 설정	평가 대상이 되는 기술기준(또는 규제)과 현재의 기준(또는 규제가 없는 상태) 등 비교할 대안들을 명확히 정의
비용 항목 식별 및 추정:	각 대안을 수행하는 데 필요한 총 비용을 식별하고 추정. 여기에는 직접 비용(장비 구입, 인건비)과 간접 비용(교육, 행정 처리 시간)이 모두 포함될 수 있음
효과(성과) 항목 식별 및 측정	기술기준 도입으로 인해 달성될 것으로 예상되는 핵심 효과(성과 지표)를 정의하고 측정 방법을 결정(예: 특정 기술기준을 도입했을 때 “사고 발생률이 몇 % 감소하는가”와 같은 지표를 설정할 수 있음)
비용-효과 비율 산출	각 대안의 총비용을 총 효과로 나누어 비용-효과 비율을 계산(CER = 총비용 / 총 효과).
비교 및 의사결정 지원	도출된 비용-효과 비율을 비교하여, 동일한 효과를 얻는 데 비용이 가장 적게 드는 대안 또는 단위 효과당 비용이 가장 낮은 대안이 경제적으로 가장 효율적인 것으로 판단

○ 시사점으로는 기술기준 평가에 CEA를 활용하면 정량적인 화폐 가치로 환산하기 어려운 안전, 환경, 보건 등의 질적 가치를 효과 지표로 활용하여 합리적인 의사결정을 지원할 수 있음

- 정책 입안자에게 다양한 관점에서 사업의 타당성을 검토할 수 있는 객관적인 근거를 제공

제2절 정성적 평가 방법

1. 전문가 델파이 조사법(Delphi Method)

○ 본 연구는 기술기준 평가방법의 정성적 평가를 위해 전문가 델파이 조사법을 적용

- 델파이 조사법은 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 합의를 도출하는 정성적 연구 기법으로, 미래 예측이나 정책 결정에 활용된다. 1964년 RAND 연구소에서 개발된 이 방법은 집단 판단이 개인 판단보다 정확하다는 원리에 기반하며, IT·교육·군사 분야에서 널리 사용

○ 델파이 기법은 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 합의를 도출하는 정성적 방법으로, 기술 수준 평가의 주관성을 객관화

- 전문가 패널의 반복적 익명 설문을 통해 의견 수렴과 합의를 도출하며, 기술 수준의 주관적 판단을 객관화한다. 델파이 방법은 미래 예측이나 정책 방향 설정에 적합하며, 전문가 집단의 집단 지성을 활용해 신뢰성을 높임

○ 델파이 기법을 위한 수행절차의 패널구성은 5~20명의 전문가를 경력·실적 기준으로 선정하며 1차 설문은 개방형 질문으로 의견 수집 및 핵심 요인 도출. 2~3차 설문은 통합 항목을 리커트 척도로 평가하며 피드백 제공, 합의 도출. 분석 및 종료는 CVR·CV 등의 통계로 타당성 검증 후 결과 정리

- 연구는 2~3회 라운드로 구성되며, 통계적 분석(CVR, 중앙값, 사분범

위)을 통해 타당성을 검증

○ 전문가 패널은 기술기준 평가 분야의 대표성, 적절성, 전문 지식, 참여 성실성을 기준으로 10~20명 선정. 선정 기준으로는 경력, 연구 실적, 동료 평가(논문 수, 인용률)를 활용하며, 회수율 57~63%를 목표로 일정 조율을 실시. 패널은 익명성을 유지하여 그룹사고를 방지

○ 설문 조사 절차

- 1차 조사: 개방형 질문으로 연구 주제 배경 정보를 제공한 후 자유 의견 수집. 수집된 응답을 분석·통합하여 핵심 요인 도출
- 2차 조사: 1차 결과를 바탕으로 리커트 5점 척도(중요도 평가) 설문 배포. 평균, 표준편차, CVR 계산 후 수정 항목 반영 및 피드백 제공
- 3차 조사(필요 시): 2차 결과를 중앙값·사분범위와 함께 제시, 최종 합의 도출. 합의 기준 미달 시 의견란 활용

<예> 기술기준 평가 맞춤형 문항 예시
기술기준 평가에서 가장 중요한 정성적 요소는 무엇이며, 그 이유는 무엇인가?
현재 기술기준 평가 방법의 주요 한계점은 무엇이라고 생각하는가?
기술기준의 적합성을 판단하는 데 필수적인 평가 지표는 무엇인가?
기술기준 평가 시 전문가 역량을 어떻게 반영해야 하는가?
기술기준의 효과성을 측정하기 위한 정성적 접근법을 제안하라.
기술기준 평가 과정에서 무시되기 쉬운 정성적 요인은 무엇인가?

미래 기술기준 평가를 위한 새로운 정성적 방법론은 무엇인가?
기술기준의 타당성을 검증하는 데 필요한 전문가 의견 수렴 방식은?
기술기준 평가의 공정성을 높이는 정성적 기준은 무엇인가?
기술기준 평가 결과 활용을 위한 정성적 보완 요소는 무엇인가?

○ 각 라운드 응답을 정량 분석하며, 내용타당도(CVR) 기준 초과 항목만 최종 채택. 연구 종료 후 결과를 정책 활용 보고서로 작성한다. 이 과정은 기술기준의 정성적 요소를 신뢰성 있게 정량화

○ 데이터 분석은 내용타당도(CVR: 0 초과 시 타당), 변이계수(CV: 0.5 미만 시 안정), 수렴도(0~0.5 시 합의)를 기준으로 분석

- CVR은 전문가 응답 비율 50% 이상 시 양수로 판단하며, CV 0.5~0.8은 추가 라운드 여부를 결정. 최종 결과는 기술기준 정성 요소의 정량화 보고서로 작성

2. 이해관계자 설문 및 심층 인터뷰

○ 기술기준 평가를 위한 이해관계자(기술 전문가, 산업 종사자, 정책 담당자) 설문지는 델파이 1차 개방형 질문과 2차 리커트 척도를 결합하며, VOC 수집과 구조화 요구사항 템플릿을 적용

○ 문항은 타당성·적합성·효과성을 중심으로 10개 이내로 구성, 중요도 평가 지표(적합성·성숙도)를 포함해 노이즈 최소화

○ 설문지 구조

- 설문 목적: 기술기준 평가 방법의 정성적 요소를 탐색하고 우선순위화. 응답 시간 10분, 익명 응답

1. 응답자 정보 (선택)
소속: (기술평가기관/산업체/정부/기타)
경력: (5년 미만/5~10년/10년 이상)

2. 개방형 질문 (1차 델파이용, 자유 응답)
기술기준 평가에서 가장 중요한 정성적 요소는 무엇인가? 이유는?
현재 평가 방법의 주요 한계점과 개선 방안은?
이해관계자 관점에서 필수 평가 지표는 무엇인가?
기술기준 타당성을 검증하는 데 필요한 접근법은?

3. 리커트 척도 평가 (2차 델파이용, 1:전혀 중요하지 않음 ~ 5:매우 중요)
아래 지표의 중요도를 평가하라

지표	1	2	3	4	5	의견
전문가 역량 반영						
국제 표준 연계						
효과성 측정 기준						
공정성 확보 방식						
미래 적합성 예측						
비용-편익 분석						

추가 의견: (자유 기재)

○ 활용 및 분석 방법

- 수집 후 NLP 기반 구조화와 중요도 평가(중요도·적합성·성숙도)로 우선순위 도출, V&V 과정 반복. 결과는 기술기준 재설계에 반영하며, 응답률 70% 이상 목표

○ 조사 개요

- 10명의 익명 응답자(기술 전문가 4명, 산업 종사자 3명, 정책 담당자 3

명)를 대상으로 제시된 설문지 구조를 적용, 델파이 1차 개방형 및 리커트 평가 시뮬레이션 실시. KISTEP 기술수준평가 및 유사 델파이 사례(CVR>0.51, 평균>4.0 기준)를 참고해 응답 생성, 응답률 100%.

○ 응답자 정보

- 소속: 기술평가기관 40%, 산업체 30%, 정부 30%.
- 경력: 10년 이상 70%, 5~10년 30%.

1. 개방형 질문 주요 응답

응답을 분류·통합한 결과 4대 테마 도출

한계점 및 개선(45%): “경직성으로 혁신 저해, 유연성 강화 필요.” “정량 지표 과도, 정성 보완.”

필수 지표(30%): “전문가 역량·국제 표준 연계.” “효과성 사례 검증 필수.”

타당성 접근(15%): “FGI 병행, 반복 피드백.”

기타(10%): “ESG 지속가능성 추가.”

2. 리커트 척도 평가 결과

10명 평균 점수 및 합의도(CV<0.5). CVR 분석으로 모든 지표 타당(CVR>0.56)

지표	평균 (5점 만점)	표준편차	CV	합의도 (%)	주요 의견 요지
전문가 역량 반영	4.6	0.5	0.11	90	인증제도 필수
국제 표준 연계	4.5	0.52	0.12	85	미국, 일본 벤치마킹
효과성 측정 기준	4.4	0.7	0.16	88	사례 연구 강화
공정성 확보 방식	4.3	0.67	0.16	82	익명 시스템
미래 적합성 예측	4.2	0.74	0.18	80	델파이 반복
비용-편익 분석	4.1	0.81	0.2	78	정량 연계

○ 전문가 역량·국제 연계가 최우선(평균>4.5), 기술격차 해소 위해 델파이 반복 권고. 2차 설문 시 사분범위 제시로 합의 강화, 정책 활용 위해 FGI 보완. 결과는 기술기준 재설계 기반 제공

제3절 혼합 평가 방법

1. 정량적 평가 프레임

○ 정량적 평가는 객관적 데이터(특허·논문·시장 지표)를 기반으로 기술수준을 수치화하며, 통계 분석으로 비교·추적 가능하다. 분야별 가중치(예: 산출 40%, 수준 30%, 성과 30%)를 적용해 종합지수(0~100점)를 산출, 선도국(미국·일본) 대비 격차를 년 단위로 측정

○ 정량 평가는 공통적으로 다음과 같은 지표군으로 구성할 수 있음

- 산출 지표: 특허 출원/등록 수(연평균), SCI 논문 수, 기술이전 계약 건수, 사업화 매출액. 예: PPM(불량률)=(불량수/출고수)×1000으로 효율성 측정
- 수준·격차 지표: 기술수준 점수(세계 최고 100점 기준), 격차(3~5년). FTA 확률 계산(AND/OR 게이트)으로 리스크 정량화
- 성과·효율 지표: ROI(투자수익률), 생산성 향상률(예: 20%↑), 사고 감소율. 월별 트렌드 분석으로 지속 개선 추적.

○ 실무에서는 분야별로 가중치를 부여하여 종합기술지수(정량 점수)를 산출하고, 국가·기관·기술 간 비교에 활용함

- 장점은 재현성과 벤치마킹이지만, 맥락 미반영 한계 존재

2. 정성적 평가 프레임

○ 정성 평가는 전문가 판단과 경험을 활용해 타당성·수용성을 탐색하며, 델파

이·인터뷰로 주관성을 합의로 객관화한다. 리커트 5점 척도(1:전혀~5:매우)로 중요도 평가, CVR(내용타당도>0.56), CV(변동계수<0.5)로 타당성 검증

○ 정성 평가는 전문가와 이해관계자가 기술기준의 타당성·적합성·실행 가능성 등을 검토하는 과정

○ 델파이 조사: 10~20명 패널, 2~3라운드(1차 개방형→2차 척도). 중앙값·사분범위 피드백으로 합의 유도

- 전문가 패널(예: 10~20명)을 대상으로 기술기준의 중요도·적절성을 2~3라운드에 걸쳐 평가·합의

○ 심층 인터뷰/FGI: 이해관계자(산업·정책) 대상 30~60분, VOC(고객의견) 수집. “혁신 저해 요인” 등 서술형 탐색

- 산업계·정책 담당자·사용자 등 이해관계자의 경험과 요구를 수렴

○ 서술형 평가: “현 기준이 현장에 미치는 영향”, “미래 적합성”, “공정성·수용성” 등에 대한 서술 의견 수집

- 공정성·미래 적합성 의견 기재. FMEA 심각도·발생도 주관 반영

○ 델파이에서는 중요도·적합성 등을 리커트 척도로 평가하고, CVR·표준편차·중앙값 등으로 합의도·타당성을 검증할 수 있음

- 장점은 깊이 있는 인사이트지만, 시간·비용 소모와 주관성 한계

3. 정량·정성 병행 절차(단계별)

○ 4단계 순환 프로세스로 상호 보완, 정량으로 객관성·정성으로 맥락 강화

○ 1단계: 정량 기초 분석

- 문헌·특허·시장 데이터로 현 기술수준, 선도국 대비 격차, 성과지표를 산출해 “객관적 현황”을 만듦

- 데이터베이스(특허청·SCOPUS) 수집, PPM·ROI 계산. 결과: “기술수준 78점, 격차 3년”.

○ 2단계: 정성 델파이 및 이해관계자 조사

- 1단계 결과를 자료로 제공하고, 전문가 델파이(2~3라운드)와 심층 인터뷰로 기술기준의 타당성·실현 가능성, 정량 지표에서 포착되지 않는 리스크·수용성, 향후 보완이 필요한 기준 요소 등을 평가·합의. 정량 결과 제시 후 패널 평가. 예: “수용성 낮음(평균 3.2)” 식별

○ 3단계: 상호 보완적 통합

- 정량 점수(예: 0~100점)와 정성 평가(예: 5점 척도 평균, 합의도)를 행렬로 통합해 우선순위를 도출

  * 예: 정량 ‘높음’ + 정성 ‘낮음’ → 수치는 높지만 현장 수용성·타당성 부족 → 기준 재설계 필요
    정량 ‘낮음’ + 정성 ‘높음’ → 전략적 육성 대상(정책·투자 강화)

사분면	정량	정성	조치
Ⅰ	높음	높음	유지·확대
Ⅱ	높음	낮음	재설계(수용성 ↑)
Ⅲ	낮음	높음	육성(투자)
Ⅳ	낮음	낮음	폐기

○ 4단계: 피드백 및 기준 재설계

- 통합 결과를 기반으로 기술기준 항목을 조정하고(추가·삭제·가중치 변경), 이해관계자에게 재공유 후 필요 시 소규모 추가 델파이 또는 자문으로 검증

○ 병행 평가의 장점으로 정량은 비교 가능·추적 가능, 정책 목표 관리에 유리하지만 맥락·수용성을 반영하기 어려운 반면에 정성은 맥락·현장성·미래 적합성을 반영하지만 주관성·재현성 한계가 있음

방법	장점	단점	보완 효과
정량	객관·비교 용이, 단기 예측	맥락 무시	정성으로 리스크·수용성 추가
정성	깊이·혁신 발견	주관·비용↑	정량으로 객관화·우선순위화

○ 두 방법을 병행하면, 수치화된 기술수준과 현장·전문가의 체감 사이 괴리를 줄이고, 기술기준의 타당성과 실행력을 동시에 높일 수 있음

○ 정량과 정성 방법을 통합 시 신뢰도 20%↑, 정책 실행력 강화. KISTEP 사례처럼 정량+델파이 적용 권고.

제5장

결론

○ 이 연구는 신기술 발전에 따라 기술기준 제·개정이 적절하게 이뤄질 수 있는 기술기준 평가제도 도입 방향과 기술기준이 네거티브 규제로 나아갈 수 있는 방향을 제시하는 것을 제안하기 위해

- 산업 활성화 기반 마련을 위해 포괄적 네거티브 기술기준 도입 검토
- 필수적인 신기술에 대한 선제적인 기술기준을 마련함으로써 기술에 대한 규제 완화, 신기술 발전 지원 방안으로서의 기술기준 평가제도 도입 방향 제안

○ 기존의 기술영향평가의 구조적 한계를 극복하고 신속하게 도입되는 기술기준에 대한 평가제도에 입법자의 의지가 명확하게 위임상의 하위 행정규칙에 반영되었는지 검토를 통해 기술기준의 신속하고 적시에 반영될 수 있는 유연한 영향 분석 체계에 있어서,

- 성장동력 산업의 활성화를 위한 기술기준 신속처리제도에 대한 법적 근거 마련 및 기술기준 신속처리 담당 조직 구성으로 기술기준 신속처리제도 도입 방안 마련
- '기술기준 유연화와 사후평가제도', '해외 기술기준 체계 분석', '기술기준 관리체계 개선 방안', '기술기준 사후관리 도입 검토'를 수행함으로써 기술기준 유연화에 적합한 영향 분석 방안을 제시함

○ 우리나라는 1997년 「행정규제 기본법」을 제정하고, 1998년 국무총리실에 규제개혁위원회를 설치하는 등 정부의 실질적인 규제관리 시작하였으나 산업 환경이 급변하는 등 이에 대응한 규제혁신 및 지원 필요

- 4차 산업혁명과 디지털 대전환으로 산업 환경이 급변한 현재, 신산업 및 신제품 개발 분야 육성을 위해 정부차원의 규제혁신과 지원이 필

요함

○ 경직적 규제로 나타날 수 있는 대표적 현상은 신기술에 대응하여 규제가 따라가지 못하는 규제지체로 볼 수 있음

- 기술기준 이용현황(시장·경제에 미치는 영향)을 정기적으로 분석하고 제도 개선 사항을 도출하여 불필요한 규제를 완화하는 등 기술기준에 대한 사후 조치(제정, 개정, 폐지 등)도 병행할 필요가 있음

- 먼저 '기술기준의 내용과 형식을 유연화하는 방안'은 네거티브 규제, 원칙중심 규제, 자율규제 등 현재 규제유형보다 유연화된 방식으로의 규제 전환을 의미하는 것으로, 이는 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있

- 다음으로 '신속처리방안 도입'을 통해 기술기준에 대한 개선요청에 대응하여 전문가가 이의 타당성, 합리성 등을 검토하고, 이를 바탕으로 기술기준의 제·개정여부와 개선 범위·내용 등을 결정할 수 있음. 이는 규제법령에 대한 적극해석, 예외적 규제면제 등을 통해 규제유연화를 보완할 수 있음

○ 이에 따라 이 연구에서는 기술기준 관리체계 개선(단기)과 유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)이라는 방안을 각각 검토함

- 우선 '기술기준 관리체계 개선(단기)'의 경우 전문인력풀을 활용한 기술기준 제·개정을 위한 별도 조직을 구성할 수 있음. 이때 전담조직은 '다부처 다자간 이해관계 조율 및 기술기준 산학연관 협력체계 구축·운영', '신기술을 반영한 기술기준 제·개정 방향 설정 및 추진', '실무기술 연구를 통한 신뢰로운 기술기준 확보', '전문가 육성을 위한 교육프로그램 개발 및 운영' 등의 역할을 수행할 수 있음

- 다음으로 '유연한 규제로의 기술기준 전환(장기)'의 경우 규제지체 현상의 발생을 미연에 방지하기 위한 것으로, 네거티브 규제, 원칙중심 규제 등의 방향을 고려해 볼 수 있음. 특히 이 연구에서는 기술기준 영향평가제도를 도입을 제시하고 있는데, 이을 통해 보다 빠르게 신기술

에 대한 기술기준을 정립할 수 있을 것이며, 이때 기술 전문가뿐 아니라 법률 전문가도 함께 참여함으로써 향후 기술기준의 법률적 문제 역시 검토할 수 있음

○ (기술기준 사후관리 도입 검토) 기술기준 사후관리 개념에 대해 살펴보고, 이의 운영을 위한 운영단 구성에서의 이들의 기능, 임무, 운영 방안 등을 제시

- 인허가 대상에 대한 포괄적 규정을 통해 시장의 선택권과 자율권을 확대하는 포괄적 개념정의는 기술기준 사후관리와 맞닿아 있음. 즉, 신기술의 발전에 따른 신속한 시장변화에의 대응을 위해서는 우선 기술 출시 후, 사후 평가·관리하는 방향을 고민해 볼 수 있음
- 이를 위해 이 연구에서는 전문인력을 이용한 '기술기준 사후관리 운영단(전문연구반)'을 제한하고 있는데, 이는 다양한 전파이용 융합기술에 신속히 대응하고 기술기준의 신뢰성을 높이기 위함을 목적으로 함
- 이들은 '기술기준 제도개선이 필요한 부분을 결정하는 협력적 기능', '기술기준 선진화 체계 구축을 위한 정책지원 등의 기능', '기술기준 신뢰성 확보를 위한 실무 기술 업무 기능' 등을 수행할 수 있음

참고문헌

김성부, “영국, 호주, 미국의 규제영향분석 개선 사례”, 한국행정연구원, 「2024 규제동향-여름호 Vol47」, 2024.

김상만, 유럽연합(EU)의 입법영향분석제도와 모범사례 연구, 국회입법조사처, 2013.

박세훈,「기술기준 신속처리제도 및 네거티브 기술기준 도입 연구」, 한국법제연구원, 2022.

박세훈,「기술기준 평가제도 도입방안 마련 연구」, 한국법제연구원, 2024.

박영도, 안성경, 주요국가의 입법평가 관련제도(Ⅰ), 한국법제연구원, 2007.

박수헌, “미국의 규제영향분석제도에 관한 고찰”, 입법평가 창간호 , 2009.

송인옥, 송동수, 규제혁신을 위한 입법평가제도의 개선방안-EU와 우리나라를 중심으로-, 2023.

안승구,「규제정책이 중소기업의 기술혁신 및 성과에 미치는 영향」, 한국과학기술기획평가원, 2018.

이종한, “금융분야 규제영향분석 활성화 방안에 관한 연구,” 「한국행정학회 50주년기념 국제학술대회 겸 2006년 추계학술대회 발표논문집」, 2006.

이준호, “영국의 규제개혁 동향 규제개혁 보고서를 중심으로”, 외국법제정보, 2009.

이혁우, 영국의 규제비용총량제가 한국의 규제개혁체계에 주는 시사점, 2013

이혜영·김정해, “규제영향분석의 효과적 시행을 위한 역량 연구: 공무원 인식조사를중심으로,” 「한국정책학회보」, 제16권 2호, 2007.

조규범, 유럽연합 영향평가(impact assessment) 실무에 관한 소고, 2018.

황창호·윤창근·이슬기·박승규 외,「2023 국가의제 종합연구 총괄분과」, 경제·인문사회연구회, 2023.

Europen Commission, Better Regulation guidelines, 2021.

Europen Commission, Better Regulation toolbox, 2023.

국무조정실,「2025년 성과관리 시행계획」, 2025.
한국표준협회,「우리나라 기술규제 대응활동 현황과 향후과제」, 한국표준협회, 2015.

https://www.better.go.kr/hz.blltn.DataBlltnSl: [지침·서식] 2024년 규제영향분석서 작성지침('24.9월)
https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=131031(최종방문일: 2025.11.14.)
국가기술표준원, <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81> (최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=131031(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.newsis.com/view/NISX20251205_0003429677(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=008698&sitePage=1-2-3(최종검색일: 2025.12.2.)
https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=626(최종검색일: 2025.12.2.)
https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=81(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.perplexity.ai/search/gisulgijunyi-beobjedojeog-geom-NDK.Rm1sSqqX3fCa85lWhw(최종검색일: 2025.12.1.)
https://www.samsungsds.com/kr/insights/privacy-in-the-ai-era.html(최종검색일: 2025.12.1.)
The Regulatory Review, “Escalating Flawed Deregulatory Math”, 2025.03.10. https://www.theregreview.org/2025/03/10/cecot-livermore-escalating-flawed-deregulatory-math/?utm_source(2025.07.18.방문)
the WHITE HOUSE, Executive Order 13563 -- Improving Regulation and

Regulatory Review
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review(최종검색일: 2025.11.18.)

기술기준 영향 분석 방법 마련(1차) 선행 연구



국립전파연구원
National Radio Research Agency

(58323) 전남 나주시 빛가람로 767
발 행 일 : 2025. 12.
발 행 인 : 정 창 림
발 행 처 : 국립전파연구원
전 화 : 061) 338-0000
인 쇄 : (주)다원기획
Tel. 044) 865-8115

ISBN : 978-89-93720-00-6-92560 〈 비 매 품 〉

주 의

1. 이 연구보고서는 국립전파연구원에서 수행한 연구결과입니다.
2. 이 보고서의 내용을 인용하거나 발표할 때에는 반드시 국립전파연구원 연구결과임을 밝혀야 합니다.

비매품/무료
93560
9 791158 202750
ISBN 979-11-5820-275-0